

UVOD

1. Pojam i današnje značenje rimskog prava

- i. *Pojam rimsko pravo obuhvaća pravo koje vrijedi kao pravni poredak u rimskoj državi od njezinih početaka (754. g. pr. K.) do cara Justinijana (527. - 565.), a zaključna faza tog razvoja je kodifikacija cara Justinijana, Corpus iuris civilis:*
 - *Rimski pravници su izradili i razvili najvažnije institute privatnog prava – i danas rimsko pravo služi kao baza građanskim zakonicima i teoriji u većini europskih pravnih sustava, osobito je važno rimsko obvezno pravo*
 - *Rimsko pravo nije propalo s propašću rimske države - u razdoblju srednjeg i novog vijeka, iako promijenjeno ostaje pozitivno pravo mnogih europskih zemalja – recepcija rimskog prava*
 - *Recepcija rimskog prava – ono je u većini zapadnoeuropskih i srednjoeuropskih zemalja zamijenilo domaća, partikularna prava*
 - *Tri osnovna stupa rimskog privatnog prava:*
 - a. *Neograničeno privatno vlasništvo*
 - b. *Ugovorna sloboda s razrađenim obveznim pravom*
 - c. *Sloboda oporučnog raspolaganja*
 - *“opće” ili “pandektno” pravo - opće jer je vrijedilo za čitave teritorije država, a pandektno prema najvažnijem dijelu Justinijanove kodifikacije koja se na grčkom zove Pandectae, lat. Digesta*
 - *Recipirano pravo – prestaje vrijediti kao pozitivno, te je zamijenjeno građanskim kodifikacijama, u Francuskoj s Code Civil iz 1804., u Njemačkoj Građanskim zakonom BGB iz 1900., no nije izgubilo na važnosti*
- ii. *Poznavanje rimskog prava važno je i za razumijevanje građanskih zakonika koji su nastali na temeljima rimskog, tj. pandektnog prava:*
 - *Nisu svi zakonici uvijek prihvatili pozitivna pravila i rješenja rimskog prava, ali su često preuzimali pravnu tematiku – formuliranje pranih pitanja onako kako su ih već postavili rimski pravници, romanisti*
 - *Isti pravni jezik, svrstavanje zakonskih propisa u iste kategorije omogućuje pravnicima iz različitih zemalja da se razumiju unatoč razlikama u njihovim pravnim poredcima*
 - *Rimski klasični pravници – postavili su temelje pravne znanosti, a njihov rad su nastavili i dovršili glosatori i postglosatori u Italiji, francuski pravници srednjeg vijeka, te njemački i nizozemski pravници*
 - *Pravne pojmove, klasifikacije i kategorizacije osnovnih pravnih ustanova prihvatila je pravna znanost civiliziranih naroda, čak i onih do kojih nije došlo do recepcije rimskog prava*
 - *Praktična i znanstvena važnost rimskog prava pridonosi razumijevanju i izgradnji međunarodnog privatnog prava i studiji komparativnog prava*
 - *Didaktička vrijednost rimskog prava za školovanje mladih pravnika - služi izoštravanju njihovog općeg pravnog shvaćanja*

- *Rimski pravници rješavaju slučajeve iz praktičnog života i na taj način stvaraju pravo – postigli su visoke rezultate u području pravne tehnike; točnost, jasnoća, stroga logičnost i dosljednost pravničkog mišljenja*
- *Rimsko pravo najbolje je za izučavanje - uočljivo je kako je pravo povezano s drugim granama života, možemo ga pratiti od njegovih prvih početaka, ono je plod djelovanja naroda*

2. Određenja i diobe rimskog prava

- i. *Ius – izraz za pravo, oznaka pravnih normi koje čine pravni poredak tzv. Pravo u objektivnom smislu i oznaka pravnih ovlaštenja koja pojedincima pripadaju iz pravnih normi s obzirom na određene stvari i druge osobe, tzv. Pravo u subjektivnom smislu*
 - *Iustitia – pravednost*
 - *Praecepta iuris – temeljna pravna načela*
 - *Jedina sačuvana rimska definicija prava, formulirao je Celz – ius est ars boni et aequie, pravo je umijeće dobrog i pravičnog, definicija je nastala pod utjecajem grčke filozofije i izražava etičku srž prava kao umijeća (ars) ili metode koja treba naći rješenje koje u najvećoj mjeri odgovara idejama dobrote i pravičnosti*
 - *Suđenje ex aequo et bono – sudac ne sudi striktno na temelju zakona, već odluku donosi prema načelima pravičnosti i čestitosti*
 - *Definicija pravednosti, formulirao je Ulpijan – iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi, pravednost je postojana i trajna volja da se svakome da pravo koje mu pripada, sadrži klasično određenje distributivne pravde kao vrline virtus, to određenje pravednosti nastalo je na temelju grčke filozofske misli*
 - *Ulpijanova tri načela prava praecepta iuris – honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere, pošteno živjeti, drugoga ne povrijediti, svakome dati što mu pripada, pravnici su ovo često koristili za rješavanje konkretnih slučajeva casus*
 - *U počecima je pravo bilo povezano s religijskim pravilima fas – Rimljani su rano odvojili pravo od religije*
 - *Prelaženjem s genitalnog ustrojstva na državno uređenje zamjenjuju se državni običaji vezani uz religiju sa svjetovnim državnim pravom – vidljivo u Zakoniku XII. ploča*
 - *Umjesto svećenika, pravnom znanošću i podukom bave se laički pravnici*
 - *Rimljani razlikuju pravo koje dolazi od državne vlasti od morala čije poštivanje nije osigurano državnom vlašću već je prepušteno savjesti*
 - *Paulus – non omne quod licet honestum est, nije pošteno sve ono što je po pravu dopušteno*
- ii. *Rimski pravnici ostavili su nam nekoliko podjela prava:*
 - a. *Ius civile, ius gentium, ius naturale:*
 - *Gaius u Institucijama kaže - ius civile su one norme koje je pojedini narod samo za sebe stvorio, a ius gentium su one norme koje se podjednako mogu naći kod svih naroda, a oslanjanju se na naravni razum – Gaius spominje institute tutorstva nad nedoraslima, stjecanje vlasništva ratnom okupacijom...*

- *Ovakvo shvaćanje ius civile i ius gentium preuzeto je iz Aristotelove filozofije, no ona nema praktične važnosti*
- *Razlikovanje prema vladajućem mišljenju - iuris gentium u rimskoj je državi omogućen pravni promet sa strancima, peregrinima*
- *Ius civile kao pravo koje vrijedi samo za rimske građane nije bilo pristupačno strancima, pa su Rimljani stupivši u svjetski promet morali naći mogućnost pravnog prometa i pravne zaštite i za strance*
- *3.st.pr.K. - za pravosuđe s peregrinima uz gradskog pretora praetor urbanus koji je izvršavao jurisdikciju među rimskim građanima uveden je posebni jurisdikcijski magistrat praetor peregrinus koji je za takve sporove uveo novi, neformalni sudski postupak, tzv. formularni postupak te niz novih pravnih ustanova prometnog prava koje kasnije rimski pravници označuju kao ius gentium – one se primjenjuju i među samim rimskim građanima i predstavljaju rimsko prometno pravo*
- *Razvija se neformalni zajam iuris gentium – umjesto stare kupoprodaje uz prisutnost petorice svjedoka, mjerača libripensa s vagonom i izgovaranja formula gesta per aes et libram razvija se kupoprodaja iuris gentium gdje obvezni kupoprodajni ugovor nastaje neformalnim sporazumom o objektu i cjelini*
- *Ius gentium nije međunarodno pravo – slobodnije je i više prilagođeno potrebama prometa od starog civilnog prava*
- *Kod poslova ius gentium prevladava više sadržaj i svrha, a ne forma – kod tih poslova primjenjuju se načela poštenja i povjerenja u prometu bona fides*
- *Ius gentium ubraja se u ius aequum - pravično pravo koje omogućuje veću slobodu i uvažavanje svih okolnosti konkretnog slučaja za razliku od ius strictum koje kao strogo pravo ne omogućava elastičnost*
- *Ius gentium sadržajem se odnosi na vlasništvo i ugovore, pravne poslove prometnog prava, a formalistički se instituti odnose na obiteljske i nasljedno pravne odnose te pravne odnose na nekretninama koje načelno i dalje vrijede samo za rimske građane te su nazvani ius civile proprium Romanorum*
- *Ius gentium rezultat je historijskog razvoja – pridonijelo je pretvaranju rimskog prava u univerzalno pravo koje je služilo za pravni promet Rimljana sa slobodnim strancima i pripadnicima provincija unutar Rimske države koji su živjeli prema nacionalnim pravima*
- *Konstitucija cara Karakale 212.g. - svim slobodim podanicima rimske države podijeljeno je rimsko građanstvo i služili su se rimskim pravom, ius gentium poprima pravno filozofsko značenje koje mu je pripisao Gaius – onaj dio prava koji se podjednako može naći kod svih naroda, a temelji se na institutu naturalis ratio pa se u ius gentium sada uvrštavaju i instituti koji nisu tamo pripadali prema historijskom podrijetlu, npr. Ropstvo, rat, ratna okupacija, zemljišne međe...*
- *Ius gentium može se definirati kao skupinu normi koje su Rimljani stvorili u prometu s drugim narodima antičkog svijeta ili one norme koje postoje i kod Rimljana i kod drugim narodima*
- *16.st. - novo značenje aktualno i danas – ius gentium podrazumijeva pravila međunarodnog javnog prava*

- *Pojam naturalis ratio, ius naturale – prirodno pravo koje se u klasičnom pravu često izjednačuje s ius gentium*
 - *Naturalis ratio – naravni razum*
 - *Naturalis aequitas – naravna pravičnost*
 - *Contra naturam – protiv naravi*
 - *To i mnogi drugi izrazi donose i obrazlažu nova rješenja koja će odgovarati novim i promjenjivim objektivnim materijalnim i socijalnim uvjetima života*
 - *Razdoblje klasičnog prava – sloboda se pod utjecajem grčkih učenja određuje naravnim ljudskim stanjem, a ropstvo nešto što je contra naturam što otvara kritike na dotadašnja učenja*
 - *Potkraj klasičnog doma – ius naturale smatra se posebnijom i višom kategorijom prava u odnosu na ius civile te se za ius naturale s kaže da je semper aequum et bonum, uvijek pravedno i dobro*
 - *Justinijanovo doba, utjecaj stoičke filozofije i kršćanske koncepcije – ius naturale je pravo koje dolazi od božanske providnosti i zato je apsolutno i nepromjenjivo za sve narode i sva vremena ili se ius naturale definira ono pravo quod natura omnia animalia docuit, pravo zajedničko svim živim bićima kao npr. brak, rađanje i odgoj djece*
 - *Uz raniju dvodiobu, sada se javlja trodioba – ius civile, pravo za građane iste države, ius gentium, pravo zajedničko svim ljudima i ius naturale, pravo zajedničko svim živim bićima*
 - *Misao o nepromjenjivom i uvijek pravičnom naravnom pravu prihvatila je kao temelje škola prirodnog prava krajem 17. st. i u 18. st., a kasnije je važan utjecaj ius naturale kao temelj za učenje o rimskim pravima*
- b. *Pisano pravo ius scriptum i nepisano pravo ius non scriptum – rimski pravници ih razlikuju po načinu nastanka, po izvorima prava:*
- *Ius scriptum – pravo koje proizlazi od organa javne vlasti kojima pripada zakonodavna funkcija te je u pravilu u pisanom obliku, u pandektnom i današnjem pravu ovdje spadaju zakoni leges koje donose ustavom predviđeni zakonodavni organi, dok rimski pravници ovdje ubrajaju leges i plebiscita, magistrarske edikte magistratum edicta, senatske zaključke senatus consulta, odgovore i mišljenja pravnika responsa prudentium i carske konstitucije principum placita*
 - *Ius non scriptum – i rimski pravници i moderno pravo ovdje ubrajaju običajno pravo koje se neprimjetno stvara trajnim izvršavanjem, ne stvara se pisanim aktom*
 - *Ova dioba u rimsko je pravo preuzeta iz grčke filozofije i retorike*
- c. *Podjela objektivnog prava – javnom pravo ius publicum i privatno pravo ius privatum:*
- *Ulpijanova definicija – javno pravo ima u vidu interes rimske države, a privatsno pravo ima u vidu interes pojedinca*
 - *Mjerodavan je interes državne zajednice, odnosno pojedinca*
 - *Ta je dioba prešla i u današnju pravnu znanost - različito se rješava pitanje norme koje norme pripadaju u javno, a koje u privatno pravo*
 - *Danas se u javno pravo ubrajaju: ustavno, upravno i kazneno pravo te kazneni i građanski sudski postupak*

RIMSKO PRIVATNO PRAVO

- *Privatno pravo: imovinsko pravo, nasljedno pravo, mnoga zakonodavstva po uzoru na rimsko ovdje ubrajaju osobno i obiteljsko pravo*
- *Po rimskom pravu ius privatum obuhvaća osobno i imovinsko, građansko i kazneno pravosuđe - sudski je postupak bio privatni proces iudicium privatum, većina delikata je bila privatna osim onih najtežih koje je proganjala država u javnom kazneno pravnom postupku*
- *U posljednjem razdoblju rimske države proširilo se područje javnog prava na račun privatnog prava – mnogi privatni delikti su se pretvorili u javne pa je njihovo gonjenje i kažnjavanje preuzela država*
- d. *Rimski pravници su izraz ius publicum upotrebljavali za oznaku prisilnih pravnih propisa koji bi prema današnjem shvaćanju bili i privatnopravne naravi:*
 - *Danas se prisilni pravni propisi zovu ius cognes – propisi koji se ne mogu promijeniti ili isključiti stranačkim ugovorom*
 - *Propisi od kojih stranke mogu odstupiti ili ih mogu svojim ugovorom drukčije regulirati danas se zovu ius dispositivum – dispozitivni propisi se primjenjuju ako stranke nisu o odnosnom slučaju nešto drugo odredile*
- e. *Ius commune opće pravo i ius singulare posebno pravo:*
 - *Podjela prešla u današnju pravnu znanost*
 - *Paulova definicija – ius singulare su iznimke od općih načela pravnog sistema neke države donesena kao posebno pravo neke određene skupine osoba, stvari ili pravnih odnosa, za razliku od općeg redovito prava*
 - *U kasnijem pravu za izraz ius singulare sve se češće upotrebljava izraz beneficium – beneficium competentiae je pravo određenih dužnika da odgovaraju samo za dugove u granicama svojih ekonomskih mogućnosti*
 - *Ako ius singulare sadržava neku pogodnost za određene klase ili skupine ljudi – privilegium ili beneficium iuris*

PRVI ODSJEK

IZVORI RIMSKOG PRAVA

3. Uvod

1. *Političku povijest rimske države dijelimo na razdoblje kraljevstva, republike, principata te dominata*
 - i. *razdoblje: od 754.g.pr.K. do 201.g.pr.K - od osnutka Rima do svršetka drugog punskog rata:*
 - *Osnova ekonomskog života je zemljoposjed sa zatvorenim naturalnim gospodarstvom, trgovima još nije razvijena, ropstvo ima patrijarhalni karakter, unutar slobodnog stanovništva postoje oštre staleške opreke i borbe između patricija i plebejaca*
 - *S ustavnog gledišta razlikujemo:*
 - a. *Doba kraljevstva – 754.gpr.K. - 509.g.pr.K.*
 - b. *Doba republike – prva tri stoljeća republike 509 – 201.g.pr.K*

- *Ova ustavna promjena nije imala utjecaj na privatno pravo – ius civile Quiritium formalno je i vrijedi samo za rimske građane, a glavni izvor prava bilo je običajno pravo i Zakonik XII. ploča - doba civilnog prava*
- ii. *Razdoblje: 201.g.pr.K. - 27.g.pr.K - od kraja drugog punskog rata do osnivanja carstva principata po Augustu:*
 - *Proizvodnja za tržište s novčanim gospodarstvom i razvoj trgovine, kriza republikanskog ustrojstva zbog ustanaka robova i građanskih ratova, razvoj novih pravnih instituta na području privatnog prava, razvoj elastičnijeg prava provode pretori putem edikata pa se uz ius civile stvara ius honorarium koji odstupa od formalizma, uvode se slobodnija načela iuris gentium*
- iii. *Razdoblje: 27.g.pr.K - 235.g.pos.K - od Augusta do smrti cara Aleksandra Severa:*
 - *Razdoblje principata – monarhije s republikanskim ustavom*
 - *Rimska je država prividno na vrhuncu, razvijaju se trgovina i obrt, ali se u zemljoposjednicima i gradskog te seoskoj sirotinji uočava kriza*
 - *Društvo se održava prijelazom na monarhiju s koncentracijom vojne i političke vlasti u rukama principesa*
 - *Na području privatnog prava djelovanjem klasičnih pravnika rimsko se pravo razvilo od nacionalnog prava Rimljana u univerzalno pravo rimskog carstva tzv. Klasično rimsko pravo u kojem prevladavaju slobodnija načela iuris gentium – doma klasičnog prava*
- iv. *Razdoblje: od 235. - 565.g. - od smrti cara Aleksandra Severa do smrti cara Justinijana:*
 - *Doba apsolutne monarhije orijentalnog karaktera – dominata*
 - *Doba ekonomskog, političkog i vojnog propadanja države, pojačana diktatura preko birokratski uređene države ne sprječava krizu i raspad gospodarskog sustava te uvođenje kolonata*
 - *Na području privatnog prava dolazi do stapanja civilnog i honorarnog prava i sve većeg utjecaja prava provincija, naročito grčkih orijentalnih na kasnije formiranje rimskog prava*
 - *Opada djelatnost pravika - očituje se u sastavljanju različitih zbiraka iz materijala klasičnog prava gdje se sistematizira materija, zaključno sa Justinijanovom kodifikacijom – doba postklasičnog prava*
- 2. *Izvori za rimsku pravnu povijest uglavnom su isti kao i za rimsku povijest uopće - među pravnicima se ističe i jedino pruža podatke o pravnoj povijesti odlomak iz dijela Seksta Pomponija Liber singularis enchiridii, kratak priručnik o pravu, 2.st.:*
 - *Najteže je rekonstruirati najstarije razdoblje rimske povijesti do polovice 4.st.pr.K - nema sačuvanih pravnih spomenika niti dijela suvremenih pisaca, a oni koji su ga opisivali živjeli su mnogo kasnije*
 - *Tit Livije - najvažniji povjesnik za starije doba, posljednje stoljeće prije Kr.*
 - *Ističe se i Dionizije Halikarnašanin, dok su Ciceronovi spisi nastali nešto ranije u posljednjem stoljeću republike*
 - *Spisi iz tog razdoblja temelje se uglavnom na legendama, kombinacijama, a često sadrže izmišljene podatke, čak i liste magistrata sadrže krivotvorenja*
 - *Sigurnije tlo dobiva se tek sa Zakonikom dvanaest ploča*
 - *Među najvažnijim sačuvanim pisanim dijelima najvažniji su izvor Gajeve institucije i Justinijanov Corpus iuris civilis*

A) RAZVOJ PRAVA I PRAVNI IZVORI U NAJSTRAJNJIEM RAZDOBLJU

4. Običajno pravo – *Leges regiae*

1. U genitalnom uređenju prije nastanka države život se regulirao određenim običajima koji nisu imali karakter prava:

- Stvaranjem države neki od tih običaja postaju pravo, pravni običaju koji tvore običajno pravo
- Rimski je narod živio prema običajima svojim predaka, *mores maiorum*, *mores veterum*, *inveterata consuetudo* – oni su bili povezani s religijom
- Zakonik XII ploča je također kodifikacija dotadašnjeg običajnog prava
- I uz pisane zakone običaju su zadržali važnost - zakonodavna vlast je bila spora i rijetka
- Staro civilno pravo tog doba bilo je ponajviše običajno
- U doba republike običajno pravo postaje neposredno – nastaje neposrednim i trajnim izvršavanjem naroda, a danji razvoj rimskog prava vrše magistrati i pravnici

2. Zakoni su opća pravna pravila koje je propisalo nadležno zakonodavno tijelo:

- Najstariji rimski zakon je Zakonik XII ploča iz polovice 5.st.pr.K
- *Ius Papirianum* ili *De ritu sacorum* - knjiženi tekst iz carskog doba, zbirka navodnih kraljevskih zakona *leges regiae*, navodno zakoni koje su još kraljevi dali izglasati po kurijatskim skupštinama, sakralni zakoni kralja Nume sakupljeni početkom doba republike nazvani po sakupljaču, većinom se radi o normama sakralnog značaja i arhaičnog izgleda, neki se s time ne slažu i tvrde da se radi o zbirci koja je nastala potkraj republike ili u početku carstva temeljem podataka koji su se povezivali uz *lex Papiria*

5. Zakonik XII ploča

1. Stvaranje prava putem zakona donesenih u narodnim skupštinama započelo je u doba republike – Zakonik XII ploča predstavlja početak povijesti rimskog privatnog prava te je jedina kodifikacija koja je nastala u Rimu, iduća je *Corpus iuris civilis* koja je kodifikacija rimskog prava, ali nije stvorena u Rimu:

- Ime zakonika – *duodecim tabulae* ili *lex duodecim tabularum* jer je bio urezan na dvanaest mjedenih ploča i izložen na Forumu sve do kad Gali nisu zapalili Rim 390.g.pr.K
- Izvorni tekst zakonika nije sačuvan - postoje citati i navođenje sadržaja pojedinih dijelova kod pravnih i nepravni pisaca potkraj republike i iz prva dva stoljeća carstva
- Pet pravnika pisalo je komentare zakoniku – prvi je bio Sextus Aelius Paetus Catus u dijelu *Tripertita* oko 200.g.pr.K, a posljedni M. Antistius Labeo u doba cara Augusta, Gaius u 2.st.pos.K u šest knjiga Gajeva komentara od kojih je 20 odlomaka sačuvano u Justinijanovim *Digestima*
- Jezik zakonika bio je zbijen i arhaičan
- Pokušalo se rekonstruirati tekst - najveća poteškoća bila je utvrditi kako je bio raščlanjen

- Današnje konstrukcije (Bruns, Girard):
 - i. I.-III.ploča: civilni postupak – I.pozivanje pred sud in ius vocatio, II.raspravljanje pred sudom, III.ovrha manus iniectio
 - ii. IV.ploča: obiteljsko pravo
 - iii. V.ploča: tutorstvo i nasljedno pravo
 - iv. VI.ploča: vlasništvo i pravni poslovi
 - v. VII.ploča: susjedovni i međašni odnosi
 - vi. VIII.ploča: delikti, privatni
 - vii. IX.ploča: ius publicum, javni delikti i kazneni postupak
 - viii. X.ploča: ius sacrum i redarstveni propisi
 - ix. XI. i XII.ploča: nadopune ostalim pločama
- Veći dio Zakonika nam je poznat jer je naveden kod pisaca
- Važna nadopuna informacija o Zakoniku – 1933. iz Egipta doneseni odlomci Gajevih institucija koji se nazivaju antinopulski fragmenti iz kojih saznajemo da je Zakonik poznao stipulaciju - formalistički usmeni ugovor u formi pitanja i sukladnog odgovora, do tog saznanja mislilo se da je stipulacija kasnijeg podrijetla

2. Stariji pisci smatrali su Zakonik XII ploča općenitom i potpunom kodifikacijom:

- Tit Livije za Zakonik kaže - fons omnis publici privatique iuris, izvor svega javnog i privatnog prava
- Zakonik nije potpuna i organska kodifikacija – mnoge temeljne ustanove privatnog prava nisu u Zakoniku dodirnuti ili su spomenute tek usput – kao npr. patria potestas kao ustanova obiteljskog prava koja kaže da otac gubi očinsku vlast ako sina obitelji tri puta proda
- Najmanje informacija nalazimo o rimskom ustavnom i upravnom pravu
- Najviše ima odredaba s područja privatnog prava – privatnopravni sudski postupak i privatni delikti, najdetaljnije na prve tri ploče
- Prema predaji Zakonik je nastao zbog samovolje patricijskih magistrata i pravne nesigurnosti plebejaca - četvrtina Zakonika bavi se sudskim postupkom, na početku Zakonika uređeno je pozivanje pred sud i pitanje ovrhe
- Posebna je pažnja posvećena privatnim deliktima – povreda osobe, krađa i oštećenje tuđe stvari
- Posebna pažnja posvećena je i pravnim odnosima na nekretninama – stjecanje vlasništva dosjelošću, susjedovni i međašni odnosi
- Ti propisi ukazuju na patrijarhalni mentalitet rimske obitelji tog doba – npr. zaštita sjemena i žetve protiv nekih magičnih čarolija
- Najmanje propisa ima s područja ugovornog prava
- Vidljive su naznake urbaniziranog i individualnog načina života gdje se na području privatnog prava ističe privatna autonomija – ugovorna sloboda kod pravnih poslova među živima, sloboda oporučnog raspolaganja za slučaj smrti i sloboda udruživanja
- Zadržana je osoba ovrha uperena protiv prezaduženih plebejaca i zabrana braka plebejaca s patricijima
- U javnom pravu plebejci su isključeni od magistratura i svećeničkih poslova

RIMSKO PRIVATNO PRAVO

- *Zakonik služi kao dokaz promjene društva - stara gentilna organizacija zamjenjuje se državnim, a svjetovno državno pravo zamjenjuje ono religijskog karaktera*
- *Zakonik je ostao na snazi do Justinijanove kodifikacije – u cjelini nije bio nikada ukinut*

3. Na zakonik je utjecalo etrušćansko pravo, no to nije potvrđeno:

- *Sigurnije je reći da postoji iako ne duboki, grčki utjecaj – zabrana prekomjernih troškova kod pogreba, odredbe o zemljišnim međama i odredbe o slobodi udruživanja*
- *Riječ poena, novčana otkupnina kod delikata posuđena je iz grčkog jezika*

4. Zbog neslaganja rimskih pisaca o predaji vezanoj uz Zakonik u 19./20. st.:

- *Kritički napadi na istinitost o autentičnosti zakonika – najglasniji su bili Ettore Pais i Eduardo Lambert*
- *Neke ustanove ne odgovaraju prilikama 5. st. pr. K - neki pisci smatraju da su u Zakonik ušle naknadno*

5. Zakonik XII ploča potvrdio je zakonodavno pravo rimskog naroda i za budućnost:

- *Zakoni doneseni s područja javnog prava – leges Valeriae Horatiae, lex Canuleia, leges Licinae Sextiae, lex Ogulnia, lex Ovinia, lex Hortensia*
- *Zakoni doneseni s područja - lex Poetelia de nexis o ublaženju položaja dugovinskih robova i ovršenika, lex Aquilia o odgovornosti za oštećenje tuđih stvari, lex Cincia de donis et muneribus o darovanjima i lex Plaetoria o zaštiti odraslih ispod 25 godina starosti*

6. Pontifices i počeci pravne znanosti – Interpretatio

1. U prvotno doba se ne razlikuje božansko i ljudsko, ius i fas – prvo se pravnom znanošću bave svećenici pontifices, a kasnije pravnici:

- *Pontifices - čuvari sakralnih formula i formulara za pravne poslove i sudske postupanje legis actiones, vodili su kalendar i određivali dane za izvršenje pravosuđa dies fasti, sve zbirke držali su u pontifikalnom arhivu*
- *Pontifices su do 300. g. pr. K. bili isključivo patriciji*
- *Privatne osobe su se u pravnim stvarima obraćale svećenicima - kasnije sličnu ulogu imaju laički republikanski pravници*
- *Djelatnost im se naziva respondere (priopćavanje pravnih formulara onima koji ih trebaju) i cavere (pomoć strankama kod sklapanja pravnih poslova)*

2. Svećenici su i dalje razvijali postojeće pravo - tumačenjem interpretatio prava uvodili su nova pravila:

- *Interpretatio – izvor civilnog prava jer se sužuju i proširuju pravna pravila i formulari koja se tako protumačena primjenjuju na uži ili širi broj slučajeva od onih što je u početku predviđeno*

RIMSKO PRIVATNO PRAVO

- *Odreba Zakonika si pater filium ter venum duit, filius a patre liber esto, ako otac sina tri puta proda, sin se oslobađa od oca, tj. očinske vlasti – restriktivnim tumačenjem filius je odredba ograničena samo na sina, unuci i ženska djeca su oslobođeni očeve vlasti jednokratnom kupoprodajom*
- *Pravo stvoreno interpretacijom Zakonika XII ploča zove se ius civile u užem smislu – nalazi se u opreci prema pravu stvorenom u narodnim skupštinama, onom koje proizlazi iz zakona lex, ius legitimum*
- *Ius civile u širem smislu utemeljeno je na starim pravnim vrelima - obuhvaća ius legitimum, nalazi se u opreci prema pravu uvedenom po pretorima samo za rimske građane ius praetorium, honorarium te ius gentium*

3. Pontifices imaju najjači položaj u staro doba kada je pravo običajno:

- *Stvaranjem Zakonika ograničava se njihova vlast – materijalno pravo postaje opće poznato, tužbene i poslovne formule i dalje čuvaju pontifices pa im se stranke obraćaju za mišljenja*
- *Objavljivanje formulara procesnih legiskacija – 300.g.pr.K. Gn. Flavius ih objavljuje, po njemu se ta zbirka legiskacija zove ius Flavianum*
- *Pompejev prikaz – forulare akcija je sabrao i složio Appius Claudius kao pontifex maximus, a pisar Gn. Flavius ih je ukrao i izdao pa ga je narod postavio za apučkog tribuna, senatora i kurulskog edila*
- *300.g.pr.K. plebejci po lex Ogulnia dobivaju pristup svećeničkoj službi*
- *Legenda – prvi plebejski pontifex maximus Tiberius Coruncanius počeo je laike učiti pravnoj znanosti pa pontifiki gube monopol nad njome*

B) RAZVOJ PRAVA I PRAVNI IZVORI ZA POSLJEDNJA DVA STOLJEĆA REPUBLIKE

7. Zakonodavstvo

1. U narodnim skupštinama donesen je znatan broj zakona:

- *Lex Caecilia Didia 98.g.pr.K. - u jednom zakonskom prijedlogu ne smiju se spajati raznorodni predmeti koji nemaju međusobne veze leges per saturam latae skupština je mogla samo čitav prijedlog ili prihvatiti ili odbaciti, takvim spajanjem mogli su se proturati i predmeti koje skupština inače ne bi prihvatila*
- *Privatnopravni i procesni zakoni – vrijedili su samo za rimske građane*
- *Prema negrađanima djelovao je neograničeni imperij rimskih magistrata koji je prema građanima bio ograničen zakonom*

2. Oko 800 zakona doneseno je u ovom razdoblju po narodnim skupštinama:

- *Većina se odnosila na javno pravo*
- *Trećina se odnosila na privatno pravo – Rimljani su mijenjali privatno pravo putem zakona kada je to bilo potrebno, inače je taj razvoj prepušten pravosudnim magistratima, pravnoj znanosti i običajnom pravu*
- *Zakonodavstvo se često bavilo odnosima na ager publicasus leges agrariae*

RIMSKO PRIVATNO PRAVO

- *Zakonodavstvo se bavilo i kaznenim postupkom – lex Calpurnia je prva stalna kaznena porota quaestio perpetua za delikte provincijalnih službenika*
- *Kasnije – raznim zakonima sudovanje o teškim deliktima u kapitalnim procesima prenseno je s narodne skupštine na stalne porotničke sudove quaestiones perpetuae osnovane za pojedine zločine, ti sudovi su se sastojali od 100, 80, 75, 70 porotnika kojima presjeda pretor, a optužbe su zastupale privatne osobe*

3. imena i sadržaj većine rimskih zakona poznati su zbog pisaca – mali broj je neposredno sačuvan

8. Edicta magistratuum i ius honorarium

1. Zbog društvenih promjena nakon drugog punskog rata više nije dovoljno uskogrudno i formalističko civilno pravo ius civile Quiritium:

- *Zakonodavstvo narodnih skupština se malo posvećivalo privatnom pravu i bilo je sporo - prilagođavanje novim prilikama prepušteno je magistratima u sudskoj praksi, najviše pretorima koji su provodili preinake u starom civilnom pravu*
- *Uz ius civile stvara se novi pravni sloj koji se prema magistratima zove ius honorarium*
- *Rimski civilni proces dijelio se u dva dijela:*
 - a. Uvodni postupak pred pravosudnim magistratom in iure – stranke pred magistratom iznose svoje tvrdnje i utvrđuju pretpostavke spora, ako je njihov zahtjev bio na zakonu osnovan pretor bi pripustio tužbu actiones dare i odobrio izbor porotnika suca dare iudicem iudiciumque koji će u drugom dijelu postupka provesti dokaze i izreći osudu prema pravnoj uputi i nalogu magistratovu iussum iudicandi*
 - b. Postupak pred sucem, sudačkim zborom apud iudicem, in iudico*
- *O magistratima je ovisilo hoće li tužbu uopće pripustiti ili ne actionem dare, actionem denegare*
- *Ako bi pretor uskratio tužitelju tužbu, tužitelj bi ostao bez pravne zaštite čak ako bi mu zakon možda davao mogućnost tužbe*
- *U formularnom postupku pretor je mogao dopustiti tužbu iako zakon ius civile za taj slučaj nije predviđao tužbu*
- *Sredstvima imperija magistrat je tuženog mogao prisiliti da odgovara na takvu tužbu - praksa koja se razvijala pred peregrinskim pretorom koji u sporovima među peregrinima nije bio vezan za rimsko civilno materijalno pravo, zbog te prakse počeo se provoditi praetor urbanus*
- *Magistrat je osobito u formularnom postupku određivao pravac i tok čitavog daljnjeg postupka pred izabranim sucem jer mu je davao pravnu uputu kako im suditi ako je tvrdnja dokazima pokazana kao istinita – pretor je sucu davao ili stvarao pravilo po kojemu riješiti spor*
- *Sudac je često samo oruđe provođenja dokaza*

2. Pretori i magistrati izdavali su edikte – da bi stranke znale kako će se postupati u sporovima:

RIMSKO PRIVATNO PRAVO

- *Edikti su magistratske objave – u početku se priopćavaju usmenu edicere narodu u conditiones, a kasnije pisano*
- *U početku edikti za pojedinačne slučajeve edicta repentina, a kasnije općeniti edikt edictum perpetuum*
- *Pretor nije bio zakonodavac – u ediktu nije formulirao nova pravna pravila, ali im je davao pravu zaštitu pred civilnim pravom u slučaju sukoba*
- *Edikte su izdavali i drugi jurisdikcijski magistrati – kurulski edili kod tržišne jurisdikcije, provincijalni namjesnici kod jurisdikcije u provincijama*
- *Lex Cornelia de iurisdictione 67.g.pr.K. - jurisdikcijski magistrat vezan je za svoj edikt*

3. Pretor je u ediktu objavljivao samo pravila kojima je provodio u život norme civilnog prava ili ih nadopunjavao:

- *Kasnije je u edikt uvodio odredbe koje su se kosile s civilnim pravom – ovisno o potrebama novog vremena*
- *Pretor nije mogao izravno stvarati novo pravo pa je to činio putem rukovođenja pravosuđa*
- *Postupno je sve više dolazilo do stapanja civilnog i honorarnog prava, no formalno je je to stapanje provela Justinijanova kodifikacija*

9. *Ius gentium*

- *Ius civile/ius Quiritium nije važno za strance ako im nije podijeljen ius commercii*
- *Zbog okolnosti stvara je ius gentium - oslobođeno starog formalizma, primjenjivalo se jednako na strance kao i na Rimljane*
- *Praetor peregrinus - najviše utjecao na njegov razvoj, za sporove sa strancima uveo je posebni postupak s pisanom formulom i stvarao je materijalno pravne norme kojima su se takvi sporovi rješavali*
- *Sadržaj tih norma uzet je iz rimskog civilnog prava, ali su bile oslobođene strogih formalnosti koje su vrijedile u sporovima s rimskim građanima*
- *Tako se razvio npr. Neformalni zajam kao ustanova ius gentium suprotan formalnom zajmu civilnog prava u obliku gesta per aes et liberam*
- *Umjesto mancipacijske kupoprodaje – neformalna prodaja koja nastaje sporazumom consensus o objektu i cjelini*
- *Na ovaj način su i neke strane ustanove i odredbe ulazile u rimsko pravo i oslobađale se formalizma*
- *Neke nove slobodnije oblike od peregrinskog pretora preuzimao je praetor urbanus, a neke je rimska jurisprudencija izravno ugradila u sustav rimskog civilnog prava*
- *Kod iuris gentium odlučujući su sadržaj i svrha ugovora – poslovi su neformalni*
- *Kod iuris gentium poslova prevladava bona fides, aequitas - pravično pravo koje dopušta elastičnost ovisno o slučaju*
- *Ius gentium nije međunarodno ili međudržavno pravo - rimsko pravo koje su stvarali rimski rimsko prometno ili trgovačko pravo koje se sadržajem uglavnom odnosi na vlasništvo i ugovore*

- Suprotno od njega je *ius proprium civium Romanorum* ili *ius civile* u užem smislu

10. Djelatnost pravnika u posljednjima stoljećima republike (predklasična jurisprudencija)

1. kada su se pravnom djelatnošću počeli baviti laici umjesto umjesto pontifika jurisprudencija, došlo je do političkog uspona:

- *Praktična djelatnost laičkih pravnika: respondere, cavere i agere*
- *Respondere* - najvažnija i glavni dio praktičnog rada, postojala i u klasičnom dobu
- *Cavere* – sastavljanje obrazaca za pravne poslove kako bi se stranke što bolje ogradile protiv nezgodnih strana starog civilnog prava
- *Agere* – zastupanje u parnicama, obično ga izvršavaju *oratores* ili *advocati*
- *Pravnici* – nisu bili zastupnici, davali su pravne upute besplatno, pravna poduka – *instituere, docere*
- Ako su sva mišljenja pravnika ista *communis opinio* sudac ih nije mogao zaobići - običajno pravnim putem ta mišljenja postaju *ius civile*, izvor civilnog prava

2. Javlja se zbirke legiskacija, tj. Procesnih obrazaca, zbirke poslovnih obrazaca *cautiones* i zbirke pravnih ugovora i mišljenja *responsa*:

- *Tripartita, Sextus Aelius Paetus Catus* - između 3. na 2. st. pr. K., najstarije djelo o privatnom pravu, ime nosi jer ima tri dijela: navodi se tekst Zakonika XII ploča, *interpretatio* pojedinih odredaba, odgovarajuće legiskacije *ius Aelianum*
- Na temelju konkretnih slučajeva nastaju kratka i zbijena pravna pravila *regulae iuris*
- *M. Porcius Cato Censorius – De agricultura*
- *Licianus – quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere*, ono što je od početka nevaljano, ne može protekom vremena postati valjano
- Prema Pomponiju su *M. Iunius Bratus, Manius Manilius* u *P. Mucius Scaevola* qui *fundaverunt ius civile*, osnivač civilnog prava
- *Q. Mucius Scaevola* - najvažniji pravnik kasnijeg republikanskog doba, nastojao je svesti privatno pravo u neki sistem, glavno dijelo: *Libri iuris civilis* u 18 knjiga, prema njemu komentari kasnijih pisaca na civilno pravo nazivaju se *Libri Q Mucium*, od njega dolazi *regula iuris*, tzv. *Praesumptio Muciana*, žena je sve stvari koje se nađu u njezinom posjedu dobila od muževe imovine
- *C. Aquilius Gallus* – radio na području kautelarne jurisprudencije, uveo je pretorsku zaštitu protiv prijevare dolus
- *Servius Sulpicius Rufus* - najznačajniji pravnik, Ciceron ga smatra osnivačem pravne dijalektike, navodno napisao oko 180 djela,
- Još se kao pravnici ističu - *Q. Aelius Tubero, Aulus Cascellius* i *C. Trebatius Testa*

C) PRAVNI IZVORI U DOBA PRINCIPATA

11. Običajno pravo, zakoni, pretorski edikt, *senatus consulta* i *constitutiones principum*:

RIMSKO PRIVATNO PRAVO

1. *Monoarhaički režim odrazio se i na pravnim izvorima jer se zakonodavna vlast nastoji koncentrirati u rukama principesa*

2. *Običajno pravo usus, mos, consuetudo, mores veterum ostalo je izvorom prava:*

- *Kod Rimljana je najznačajnije bilo stvaranje prava u praksi jurisprudencijski magistrata i u djelatnosti pravnika - današnje pravničko pravo, koje je trebalo spriječiti nastanak prava za povlaštene slojeve*
- *Klasični pravници ne stvaraju običajno pravo, ali ga spominju – ako treba popuniti praznine drugih pravnih izvora, opravdati neku normu koja ne počiva na zakonu ili ako treba protumačiti ne jasnu zakonsku odredbu*
- *Salvius Iulianus – prvi se bavi definiranjem običajnog prava, izjednačuje njegovu obveznu snagu sa zakonom, a važnost opravdava voljom naroda koja nije izražena glasovanjem kao kod zakona nego dugotrajnim izvršavanjem*

3. *Stvaranje zakona po narodnim skupštinama ubrzo iščezava:*

- *Augustovo doba – leges luliae iuduciariae o ozakonjenju formularnog postupka, lex luila et Papia Poppaea o podizanju populacije i morala*
- *Klaudijevo doba – lex Claudia de tutela mulierum zakon koji zabranjuje tutorstvo nad ženama*
- *Posljednji takav zakon spominje se za cara Nerve, a zakonodavna djelatnost narodnih skupština krajem 1.st. nestaje*

4. *Podređenost magistrata senatu i princepsu odražava se i na pretorskom ediktu:*

- *U doba cara Hadrijana, oko 130.g. - po njegovu nalogu redigiran stalni i jedinstveni tekst protorskog edikta koji je proglašen nepromjenjivim i zato se zove edictum perpetuum, redakciju je izvršio Salvius Iulianus, obuhvatio je edikt gradskog pretora i kao dodatak edikt kurulskih edila, prihvaćen je u senatu, a nejasnoće i dopune mogao je rješavati samo car*
- *Gaius – pisao komentar ad edictum provencionale*
- *Edictum perpetuum nije izravno sačuvan - zna se o njemu iz citata i navoda Ulpianusa i Paulusa pod nazivom Libri ad edictum*
- *Prema tim navodima Otto Lenel je izvršio najbolju rekonstrukciju*

5. *Zakonodavna funkcija, djelatnost prešla je početkom principata od narodnih skupština na senat:*

- *Senatus consulta dobila su snagu zakona i postala izvor civilnog prava – nazivala su se imenom njihovih predlagača*
- *Princeps je senatu davao prijedloge koje je senat mogao usvajati zaključkom*
- *Senatus consulta – carski zakon koji se objavljivao u senatu kod kojih je važan bio carev prijedlog oratio*

6. *Principat se formalno smatrao restauracijom republike:*

- *Princeps nije imao neposrednu zakonodavnu vlast - vrši reforme preko narodnih skupština ili senata*
- *Constitutiones principum – naredbe i rješidbe putem kojih principi počinju stvarati pravo, izraz careva imperija pa su dosegle snagu zakona*
- *Carske konstitucije javljaju se u četiri oblika: edicta, decreta, rescripta i mandata:*
 - a) *Car je bio magistrat cum imperio i ius edicendi je izdavao edikte – nije poput pretora njima objavljivao svoj program djelovanja nego je njima izdavao općenite obveze za građane i magistrate*
 - b) *Decreta – usmene sudske rješidbe koje car donosi u sporovima koji se rješavaju pred carskim sudom, najpoznatiji je dekret cara Marka Aurelija decretum divi Marci o zabrani samopomoći*
 - c) *Rescripta – pisane rješidbe i odgovori na postavljena pitanja ili molbe, na pitanja činovnika, općina ili udruga car odgovara u obliku pisma epistula sastavljenih u carskom uredu ab epsitulis, a na pitanja i molbe privatnih osoba libeli, preces odgovor bi se pisao u uredu a libellis ispod samog pitanja kao subscripto, reskripti su mogli imati različiti sadržaj, u njima su bile pravne upute cara i načelna rješenja, za cara Hadrijana važan su izvor civilnog prava, a osobito puno ih je napisao Dioklecijan*
 - d) *Mandata – upute različitim carskim činovnicima i namjesnicima provincija u pogledu izvršavanja njihove službe, sakupljali su se u knjigu mandata liber mandatorum i prenosili na nasljednika u službi, nekad su sadržavali privatnopravne propise*

12. Klasična jurisprudencija

1. U doba principata rim postupno, ali sigurno ide prema svojem padu:

- *Doba klasične jurisprudencije – vlast se koncentrira u rukama principesa, republikanski izvori prava gube svoju ulogu, pravnička uloga očituje se u davanju reponsa*
- *Glavna pažnja pravnika posvećena je razvoju imovinskog prava*
- *Trebalo je osigurati neograničeno vlasništvo na zemlji i robovima te slobodu raspolaganja*
- *Nove društvene promjene traže prilagodbu pravne strukture*
- *Osim pravnika, ugled stječu i viši carski službenici i članovi creva consilium-a, najpoznatiji pravници Severovog doba obnašali su položaje perfekta praetorio – Papinijan, Ulpijan i Paulo*
- *Car August dijelio je ugledim pravnicima senatorskog i viteškog staleža ius respondendi - mišljenje o tom pravu nije suglasno, ali vladjuće kaže da su ugledni pravници dobivali privilegij da njihova responsa na pitanja stranka, sudaca ili jursidikijski magistrata, a davala su se javno imaju ugled i autoritet samog cara*
- *Suglasne responsa uglednih pravnika činile su ius civile – izvor prava sa zakonskom snagom*
- *Ako se responsa nisu slagala – sudac može prihvatiti responsum koji želi*
- *Ostali pravници mogli su se baviti znanošću, ali nisu mogli responderati – Augustova reforma*
- *Communis opinio – od Hadrijana suglasna responsa vežu suca*

RIMSKO PRIVATNO PRAVO

- U doba principata responsa se davaju i javno na Forumu stationes, auditoria

2. Rimski pravници bili su praktičari:

- Response odnose se na rješavanje pojedinih praktičnih slučajeva casus
- Nisu se bavili apstraktnom pravnom teorijom niti filozofijom prava
- Omnis definitio in iure civili periculose est – definicije općih pravnih pojmova su opasne
- Nisu imali smisla za sistematiku – pregledni sistem nalazimo samo u djelima za poduku, Gajeve i Justinijanove Institucije
- Q.M. Scaevola i Massurius Sabinus – postavili određene sisteme civilnog prava
- Nisu se bavili historijom – jedini kratki pravno – historijski pregled sačuvan je u odlomku Liber singularis enchiridii Seksta Pomponija

3. U početku principata sve do cara Hadrijana rimski pravnici dijele se na dvije pravne škole:

- Sectae i scholae – Prokulovci i Sabinovci
- Prokulovci – osnivač je M. Antistius Labeo, no ime je dobila po Prokulu
- Sabinovci – C. Ateius Capito, no ime je dobila prema Masuriju Sabinu
- Labeo - pristaša starog republikanskog uređenja, odbio konzulat, šest mjeseci bi se bavio respondiranjem, a šest mjeseci izvan Rima književnim radom
- Najvažniji Prokulovci: Proculus, Nerva pater i filius, Pegasus, Neratius te Celsus pater i filius
- Najvažniji Sabinovci: Massurius Sabinus i C. Cassius po kojima se pripadnici škole nazivaju Cassiani, Iavolenus Priscus, Salvius Iulianus koji je za Hadrijana izvršio redakciju edicti perpetui i napisao značajno djelo Digesta u 90 knjiga, on se smatra jednim od najvećih klasičnih pravnika
- Sextus Pomponius – nabrojio predstavnike škola zaključno do Salvija Julijana, živio je od doba cara Hadrijana do Marka Aurelija, pripadao Sabinovcima
- Gaj - pristaša Sabinovaca

4. Poslije Hadrijana nestaje opreka tih dviju škola

- Za pravnu historiju osobito je važan Gaius – prema grčkom običaju imao je samo jedno ime i spominjao grčko pravo, nije imao ius respondendi, brojna dijela, ali najvažnije su institucije u 4 knjige koje su jedino klasično djelo ostalo u izravnom obliku, svo je pravo u njima podijeljeno na osobno, imovinsko i procesno pravo jer su se koristile za pravnu poduku pa su kasnije po tom modelu sistematizirane Justinijanove kodifikacije, otkrio ih je Niebuhr 1816.g. u Veroni, uz njih važno je Gajevo djelo Res cottuduanae ili Aurea, ali se sumnja da su u postklasičnom dobu prerađene, a možda i napisane

5. Klasična jurisprudencija novi procvat doživjela je 2./3.st. u doba careva iz kuće Sever:

- Ističu se tri velika pravnika: Papinijan, Ulpijan i Paulo

RIMSKO PRIVATNO PRAVO

- *Najvećim se smatra Aemilius Papinianus - najveći rimski pravnik, pod Septimijem Severom bio je praefectus praetorio, nositelj najviše viteške službe, smaknut je od Karakale jer nije htio opravdati cara*
- *Ulpijan i Paulo – visoki carski službenici i Papijanovi asesori*
- *Herennius Modestinus – posljednji klasični pravnik, bio je praefectus vigilum u Rimu*

6. Pisana djela rimskih pravnika obrađuju uglavnom rimsko civilno i pretorsko i ponešto procesno pravo, manje se bave kaznenim pravom i procesom:

- *Pod nazivom Responsa ili Quaestiones, tj. Epistolae i Disputationes – djela koja sadržavaju mišljenja i odgovore o konkretnim slučajevima iz prakse*
- *Libri ad edictum – komentari pretorskom ediktu*
- *Digesta - opća enciklopedijska djela u kojima se obrađuje i civilno i honorarno pravo*
- *Institutiones, Regulae i Definitiones – elementarna djela za pravnu poduku, pisana sistematskim načinom, zajedno prikazuju civilno i pretorsko pravo*
- *Pithana, Sententiae i Opiniones - priručnici za praksu*
- *Ulomci iz bogate literature uglavnom su sačuvani u Justinijanovim Digestima*
- *Uz Gajeve Institucije, izravno su sačuvane Ulpijanove Regulae i Paulove Sententiae - djelomično preuzete u Zapadnogotski zakonik*

D) PRAVNI IZVORI U DOBA DOMINATA

13. Carsko zakonodavstvo i sudbina ostalih pravnih izvora:

1. Car je postao jedini zakonodavac:

- *Careva volja je bila zakon, prema Ulpijanu – princeps legibus solutus*
- *Bizantski carevi – velik broj reskripata stopljenih s dekretima*
- *Edicta – sada su pravi zakoni koji se upućuju narodu, senatu ili magistratima*
- *Car više nije senatu davao svoje prijedloge oratores – svoje zakone je objavljivao u senatu*
- *Carsko zakonodavstvo – isto za obje polovine carstva, rijetko je za jedan dio odbio priznati zakone donesene po drugome*
- *Zakoni nakon 534.g. - istočni car dobiva prednost i prevladava grčki jezik*

2. Carske konstitucije kojima se stvara novo pravo pa se nazivaju *leges ius novum*:

- *Na snazi ostaje i starije pravo - sadržano u spisima klasičnih pravnika koji su se nazivali *ius**
- *Postklasična praksa pozivala se na djela klasičnih pravnika, naročito na komentare i zbirke responsa*
- **Ius respondendi* više ne postoji – nestao je formularni proces s biranim sucem laikom, uveden je kognicijski proces gdje sude stalni suci kao državni carski službenici*
- *Iz cijelog razdoblja poznata su samo dva pravnika – Aurelius Arcadius Charisius i Hermogenianus*

- *Problem praksi zadavao je ogroman obujam nepregledne klasične pravne književnosti*
- *Car Konstantin, konstitucija iz 321.g. - zabranio uporabu Paulovih i Ulpijanovih nota Papijanovim djelima, 327.g. potvrdio obveznost ostalih Paulovih djela*
- *Zakon o citiranju lex citationis, 426.g., carevi Teodozije II. i Valentijan III. - pred sudom se mogu citirati samo djela petorice klasičnih pravnika: Papinijana, Paula, Ulpijana, Modestina i Gaja (prvi put kao ubrajan u iuris auctores)*
- *Ako su mišljenja većine podijeljena, prevladavalo je Papijanovo mišljenje, a ako njega nije bilo, sudac je imao slobode ruke*
- *Zakon o citiranju je dokaz duševnog siromaštva postklasičnog doba*

14. Pravne zbirke i kodifikacije prije Justinijana

1. Za potrebe postklasične prakse nastajale su različite pravne zbirke i službene kodifikacije:

- *Prije Justinijana sastavljene su tri zbirke carskih konstitucija, 2 privatne i 1 službena - codex, imale su oblik s povezanim listovima*
- *Dvije privatne zbirke – Codex Gregorianus (pod vladavinom Dioklecijana i Maksimijana, 291.g., konstitucije od Hadrijana do Dioklecijana) i Codex Hermogenianus (opsegom manji, dodatak iz 295.g.) - obje zbirke nastale su na Istoku*
- *Codex Theodosianus – dao sastaviti Teodozije II., 438.g. proglasio ju u istočnom, a Valentijan III. U zapadnom carstvu, sadržava konstitucije od Konstantina nadalje, sastoji se od 16 knjiga, a knjige na titule prema sistemu digesta, unutar titula konstitucije kronološkim redom*
- *Postteodozijanske novele – konstitucije izdavane poslije Teodozijeva kodeksa do propasti ZRC*

2. Najvažnije privatne zbirke:

a) Fragmenta Vaticana – rukopis na palimpsestu, otkriven 1821., odlomci neke veće zbirke iz 4./5.st., dijelovi iz Papinijanovih, Ulpijanovih i Paulovih djela i konstitucije Gregorijanov i Hermogenijanov kodeksa

b) Collatio legum Mosaicarum et Romanorum – nepoznati, vjerojatno kršćanski autor, usporedba Mojsijevog zakonodavstva s rimskim pravom, sačuvani odlomci iz prve knjige o kaznenom i nasljednom pravu, uporabljena djela petorice pravnika iz Zakona o citiranju i konstitucije iz prvih dvaju kodeksa

c) Sirsko-rimska pravna knjiga – nepotpuni i neustavni prikaz rimskog prava, nastala i korištena u Siriji, rimsko pravo isprepleteno je s elementima orijentalnog prava

3. U državama koje su osnovala barbarska plemena u 5.st. na nekadašnjem ZRC rimsko stanovništvo živjelo je na principu personaliteta i rimskom pravu:

- *Barbari izdaju rimske zakonike, ima ih 3:*
 - a. *Lex Romana Visigothorum – 506.g., po nalogu Alarika II., sadržava dijelove Teodozijeva kodeksa i postteodozijanskih novela, Gajevih Institucija i Paulovih Sentencija, odlomke*

iz Gregorijanova i Hermogenijanova kodeksa i jedan Papinijanov fragment, u uporabi tijekom ranog srednjeg vijeka, tzv. Alarikov brevijar

- b. *Lex Romana Burgundionum* – zakonik za Rimljane u burgundskoj državi
- c. *Edictum Theodorici* – zakonik istočnogotskog kralja Teodorika, oko 6.st., vrijedio jednako za Rimljane i Gote, isti izvori kao i za *Lex Romana Burgundionum*

15. Justinijanovo zakonodavstvo

1. Justinijan – uspio je u jednom zakoniku obuhvatiti svo važeće rimsko pravo te je uspio uspostaviti jedinstvo carstva:

- Cilj mu je bio u jedinstveni zbornik sakupi svo pravo, carske konstitucije i pravničko pravo *leges* i *ius* prilagođeno suvremenim potrebama
- Dva zadatka – dati zbornik važeće prava i sačuvati staro pravo koje je imalo historijsko značenje
- Kompilacija je trebala služiti praktičnim potrebama te vrijediti kao zakonik cara Justinijana, ali i služiti znanstvenim svrhama
- Uspio je to uz pomoć suradnika kancelara Tribonijana kojem su pomagali Theophilus i Cratinus iz Carigrada i Dorotheus i Anatollus iz Berita
- 528. - 534.g. - izrađene su četiri zbirke: dva Kodeksa, Institucije i Digesta s Novelama sa zajedničkim imenom *Corpus iuris civilis*

2. *Codex Iustinianus* – posebnoj komisiji je 528. nadređeno da u jednu zbirku sakupe sve iz kodeksa i novela što vrijedi i izbace sve suvišno, tako je nastao *Codex Iustinianus* koji je stupio na snagu 529.g., no nije sačuvan

3. *Digesta* – rad s nazivom *Tanta*, 16. 12. 533., stupio na snagu 14 dana kasnije pod nazivom *Digesta* seu *Pandectae*, najvažniji i opsegom najveći dio Justinijanove kodifikacije s povijesnim značenjem, *Digesta* se dijele na 50 knjiga, sve osim 30., 31. i 32. knjige dijele se na titule s naslovima *rubricae*, tituli se sastoje od odlomaka fragmenta izvađenih iz djela pojedinih pravnika, a veći odlomci razdijeljeni su na *principium* i paragrafe, ukupno ima 432 titula s 9142 fragmenta te je ekscerpirano 1625 knjiga s 3 milijuna redaka, a Digeste sadrže 150 000 redaka *versus*, izvori od 39 pravika od kojih su neki *ius respondendi*, a 3 su republikanska pravika; Scaevola, Varus Gallus te Gajeva djela, najviše je materijala iz Ulpijanovih i Paulovih djela, fragmenti su, kako je to 1818. utvrdio Bluhme poredani redoslijedom po tzv. Masama jer se komisija dijelila na tri potkomisije:

1. sabinska masa – fragmenti djela o civilnom pravu koji komentiraju Sabinov sistem civilnog prava

2. ediktalna masa – fragmenti o honorarnom pravu

3. papinijanska masa – fragmenti iz praktične književnosti

4. postpapinijanska masa

RIMSKO PRIVATNO PRAVO

- Najbolje sačuvani rukopis Digesta je Florentina
- Vulgantni rukopisi kojima su se služili glosatori – *digestum vetus*, *infortiatum* i *digestum novum*

4. *Institutiones* - priručnik rimskog prava za početnike, napisali Tribonijan s Teofilom i Dorotejem, rađeno paralelno s Digestima, stupile na snagu 30.12.533., temelj i uzor Justinijanovim institucijama su Gajeve institucije od kojih je preuzet trodjelni sistem *personae*, *res* i *actiones* i podjela materija na 4 knjige, samo što se Justinijanove dijele na titule kasnije podijeljeni na paragrafe, u njima se navode izvori dok u Digestima ne

5. *Codex repetitae parelectionis* - dijeli se na 12 knjiga koje se dijele na titule, a tituli na konstitucije poredane kronološkim redoslijedom, veće su Glosatori podijelili na principium i paragrafe, u Justinijanovom kodeksu crkveno pravo nalazi se na početku, pa građansko, a zadnje četiri knjige govore o kaznenom, financijskom i upravnom pravu 6. *Novellae* - Justinijanove konstitucije izdavane na grčkom jeziku od 535.g. nadalje, izvršene su im reforme na području nasljednog i obiteljskog prava, a sačuvane su u privatnim zbirkama, najpotpunija je grčka zbirka od 168 novela

7. interpolacije – svjesne i preinake u kompilaciju preuzetih tekstova kako bi se prilagodili vremenu, najviše ih ima u Digestima, njih su izvršili kompilatori, fiducij postaje pignus kao noviji oblik založnog prava, mancipato zamijenjena je predajom stvar, interpolacionistička metoda razvijena je u 20.st. za otkrivanje interpolacija:

- Gloseme – pravne bilješke koje su kod prepisivanja ulazile u tekst

16. Bizantsko pravo

1. IRC ili Bizantsko carstvo opstalo je do pada Carigrada 1453.g.:

- Justinijanova kodifikacija – osnova bizantskog pravnog poretka, ipak zbog novog društva bila je nadopunjena ili izmijenjena
- Bizantsko pravo – *ius graeco-romanum*, rimsko-grčko pravo

2. U 6. i 7.st. nastale su zbirke kojima su se Justinijanove zbirke prilagođavale tadašnjoj praksi i izobrazbi:

- Kratki pregledi, komentari ta grčke parafraze profesora prava Tofila, Doroteja i Stefana
- Bizantski pravni sustav – izmjenjena u 8.st. tijekom vladavine izaurijske dinastije
- Ekloga – 740., Lav III. Izaurijski, prva službena pravna zbirka nakon Justinijana
- Poljodjelski zakon, pomorski zakon te vojnički zakon – 8.st.

3. Najvažniji zakonici nakon Justinijana nastali su za makedonske dinastije koja je ostala vjerna justinijanovim načelima:

- Proherion – car Bazilije I. 879. koji regulira istu građu kao i ukinuta Ekloga
- Epangoge – isti car, dopunjenje Proheriona koje nije bilo službeno objavljeno

RIMSKO PRIVATNO PRAVO

- *Bazilike – Bazilije, najistaknutija bizantska kodifikacija, 892. završio i izdao Lav VI. Mudri, 60 knjiga, knjige na titule, popraćene komentarima scholia*

4. *Heksabiblos - zadnji priručnik takve vrste, 6 knjiga iz 1345.g., sastavio sudac Konstantin Hermenopulos, skraćeni priručnik Bazilika, 6 knjiga:*

1) *opći uvodni dio i osobno pravo*

2) *stvarno pravo*

3) *obvezno pravo*

4) *obiteljsko pravo*

5) *nasljedno pravo*

6) *kazneno pravo*

- *Od 1835. do 1946.g. građanski zakonik*

5. *Bizantsko pravo - važeće u Grčkoj do 1946.g. kada je stupio novi Građanski zakonik izrađen po uzoru na njemački BGB*

17. *Djelovanje Justinijanove kodifikacija na Zapadu – Daljnja obrada i recepcija rimskog prava*

1. *Justinijan je 529.g. oteo Gotima Rim i Kodifikacija prodire u Italiju, ali kad Langobardi osvajaju Italiju biva potisnuta na njen južni dio gdje je Digesta potpuno pala u zaborav:*

- *u Italiji se obrađivalo langobardsko pravo u njihovoj pravnoj školi u Paviji u 10./11.st.*
- *Irnerius – osnivač glosatorske škole, egzegetska metoda proučavanja kodifikacije*
- *Proučavaju se glose - bilješke uz tekst*
- *Glossa interlinearis – glosom se tumači pojedina riječ ili pojam teksta koja se piše između redaka*
- *Manjkavost ove škole - nedostatak historijskog smisla – slijepo vjeruju u autoritet Justinijanove kodifikacije*
- *Quattuor doctores – Irnerijevi učenici bolonjske škole: Martinus, Bulgarus, Jacobus i Hugo, te Azo*
- *Accurcius – 1250.g. sabrao glose prethodnika u Justinijanov zbornik glossa ordinaria sačuvanih u Akurzijevu glosu*

2. *Postglosatori - nasljednici glosatora, komentatori:*

- *Komentirali glose svojih prethodnika – glossarum glossas scribunt*
- *Dopunili rimsko pravo pravnim teorijama kanonskog i germanskog prava*
- *Cinus de Pistoia, Bartolus de Sassoferrato i Baldus de Ubaldis*
- *Bartolus – Bartolisti, osnivač međunarodnog prava*

RIMSKO PRIVATNO PRAVO

3. U 15./16. St. Justinijanovo rimsko pravo opet je postalo pozitivno pravo u mnogim državama srednje Europe:

- *Recepcija prava* – takvo pravo zove se *opće pravo* jer vrijedi na području čitavih država, a zove se i *pandektno pravo*
- *Razlozi recepcije* – razvoj trgovine, porast gradova i gospodarstva, razvoj protokapitalističkih odnosa u gradovima
- *Do recepcije je došlo via facti* običajnim putem – pravnici školovani u Bologni primjenjivali su rimsko pravo
- *Na recepciju je utjecala politička obnova Sv. Rimskog Carstva* Njemačke Narodnosti s neograničenom vlašću monarha iz rimskog prava - pospješila odredba cara Maksimilijana I. 1495.g. po којom novi komorni sud sudi po općem rimskom pravu s promjenama iz kanonskog i langobardskog prava kojeg su dodali postglosatori
- *Po domaćem pravu se sudi baš iznimno*
- *Recipirano rimsko pravo imalo je formalno supsidijami značaj* - dolazi do korištenja samo ako nema odgovarajućeg pravila u domaćem pravu
- *Justinijanovo pravo bilo je recipirano samo ukoliko je bilo glosirano* – *quidquid non agnoscit glossa, nec agnoscit curia*
- *Usus modernus Pandectarum* - opće *ius commune* pravo razvijeno na temelju recepcije rimskog prava koje je zbog toga modernizirano

4. Za prektične svrhe Justinijanovo rimsko pravo do 16.st. izučavalo se bez povijesnih pomagala:

- *Humanizam* – nastanak francuske historijske škole koja se bavi historijsko-kritičkim studiranjem rimskih pravnih izvora
- *Predstavnici: Cujas, Doneau*
- *Cujas* – analitik i egzeget, uz Fabera je otkrivao interpolacije u Justinijanovoj kompilaciji
- *Donellus* – prvi sistematik
- *Gotjofredus* – Justinijanovu kodifikaciju izdao pod imenom *Corpus iuris civilis*
- *Njemačka* - prilagođavaju rimsko pravo Njemačkoj, praktičari, *Ulrich Zasius* i *Gregor Haloander*

5. U 18.st. Grotius je osnovao školu prirodnog prava:

- *Racionalnim putem se treba naći naravno pravo koje bi trebalo biti nepromjenjivo*
- *Pokreti kojima je cilj stvoriti kodifikacije za zamjenu rimskog recipiranog prava* – *Codex Maximilianeus Bavaricus civilis*, *Opće zemaljsko pravo za pruske države*, *Code civil/Napoleon*, *austrijski Opći građanski zakonik*

6. Protivnik učenja škole naravnog prava bio je novi pravac njemačke historijske škole:

- *Praotac je Hugo*, a osnivač *Savigny* i *Puchta*
- *Prema njima pravo je produkt nacionalne povijesti* – pravo nije produkt društvenih promjena, već narodnog duha

RIMSKO PRIVATNO PRAVO

- *Protive se promjeni pravnog poretka zakonodavnom intervencijom – inspirirani romantizmom*
- *Posvetili pažnju proučavanju historijskom razvoju rimskog prava*
- *19.st. u Njemačkoj je zlatno doba pandektistike – rimsko pravo se proučava na temelju Justinijanove kodifikacije, Wachter, Brinz, Arndts, Dernburg i Windscheid*
- *Rudolf Jhering – odvojio se od pravaca historijske škole*
- *Koristili su metode histografije*
- *Interpolacionistička metoda – rekonstruiranje čistog rimskog prava*

7. Građanski zakonici doneseni u 19./20.st. Predstavljaju različite kodifikacije rimskog recipiranog prava:

- *Rimsko pravo je tako ostavilo utjecaj u državama Latinske Amerike, Afrike i Azije*
- *U RH - moguća primjena rimskih pravnih izvora kao supsidijarnog izvora prava pod uvjetima određenima Zakonom o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6.4.1941.*
- *Neopandektistička škola - Zimmermann, povijesno-komparativna škola, rimska pravna tradicija je temelj budućeg europskog privatnog prava*

DRUGI ODSJEK

PRAVO OSOBA (STATUS)

UVOD

18. Subjekti prava – pravna i djelatna sposobnost – Caput i status

1. Danas je pravni subjekt nositelj prava i obveza, a sposobnost imati prava i obveze zovemo pravnom sposobnošću:

- *Hermogenijan – hominum causa omne ius constitutum est, svekoliko pravo ustanovljeno je radi ljudi*
- *Pravne ili juristike osobe – pravni subjekti koji nisu čovjek kao pojedinac, nisu fizička osoba, već zajednice, njihove svrhe odražavaju se i na pojedinca, postoji potreba da se takvim zajednicama omogući stupanje u odnose stjecanja i raspolaganja imovinom koji se razlikuju od imovinskih odnosa i imovine njihovih članova*
- *Pravna sposobnost ≠ djelatna sposobnost*
- *Djelatna sposobnost - očitovanjima volje stvarati pravne učinke u postojećim pravnim odnosima, nastanak, prestanak ili promjena, stjecanje ili gubitak prava*
- *Danas – razlikujemo poslovnu i deliktну sposobnost unutar djelatne sposobnosti*
- *Poslovna sposobnost – sposobnost poduzeti pravne poslove i njima, npr. Kupoprodajom, stvarati pravne učinke*
- *Deliktна sposobnost ili ubroјivost – sposobnost odgovarati za svoje protupravne radnje, delikte*

RIMSKO PRIVATNO PRAVO

- *Pravna i djelatna sposobnost ne moraju biti spojene – pravno sposoban, ali nema djelatne sposobnosti kao npr. djeca ili mu je djelatna sposobnost ograničena, npr. rasipnici*
- *Novorođeno dijete može biti nositelj prava vlasništva, ali nema djelatne sposobnosti – ne može vlastitim djelovanjem izvršavati svoja prava, prodati ili darovati*
- *Osobama bez ili s ograničenom djelatnom sposobnošću određuje se pomoćnik koji ima punu djelatnu sposobnost – tutor ili kurator*

2. Navedeni pojmovi su koncepti novije rimske tradicije – pandektistika:

- *Antički Rimljani nisu imali tehnički naziv za osobu u smislu pravnog subjekta – za čovjeka su koristili izraz persona, širi od izraza pravnog subjekta jer obuhvaća i robove*
- *Gaj u Institucijama de iure personarum – robovi se ne smatraju pravnim subjektima, nego objektima prava, tj. Stvari*
- *Caput – slobodan čovjek liberum caput i rob servile caput, u justinijanovom pravu je i izraz za pravnu sposobnost*
- *Status – izraz za označavanje pojedinčeva položaja u pravnom poretku, pojedinac može biti slobodan za razliku od roba, ili rimski građanin status civitatis za razliku od peregrina ili može zauzimati određeni položaj u rimskoj obitelji status familiae kao kućni domaćin pater familias ili podložni član*

PRVO POGLAVLJE

FIZIČKE OSOBE

19. Postanak i prestanak fizičke osobe – stupnjevi pravne sposobnosti statusi ž

1. Za rođenje djeteta kao fizičke osobe potrebno je:

- a) *Da se novo biće potpuno odvoji od majčine utrobe*
- b) *Da se rodi živo - Prokulovci tražili da daje znakove života glasom, Sabinovci bilo kakvim znacima života, prihvatio i Justinijan*
- c) *Porod je morao biti u vremenskom smislu dovršen - trudnoća je morala trajati najmanje 6 mjeseci, inače je to pobačaj*
- d) *Novorođenče moralo je imati ljudski oblik*

2. Posebno je uređen bio pravni položaj novorođenog djeteta, začeto djeteta nasciturus:

- *Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur - začeto dijete smatra se kao da je već rođeno, ako su u pitanju njegovi probici*
- *Značenje pravila - začetom djetetu su se pridržavala prava koja mu trebaju pripasti dolaskom na svijet, važno za nasljedno pravo jer nasljednik mora živjeti u trenutku pripada nasljedstva*
- *Dovoljno je da dijete u trenutku očeve smrti bude začeto - kada bude rođeno naslijedit će oca koji je umro prije djetetova rođenja, za zaštitu budućih prava može mu se dati curator ventris*

RIMSKO PRIVATNO PRAVO

- *Nasciturus pro iam nato habetur* – preuzeto u suvremeno pravo
- Status djeteta u određenim slučajevima određuje se po statusu oca ili majke u trenutku začeća, a ne rođenja

3. Nije postojala ustanova javne registracije rođenja ili smrti:

- Nisu poznavali ustanovu da se nestali može proglasiti mrtvim
- Ako je u nesreći poginulo više osoba, *commorientes* – radi nasljeđivanja je bilo važno utvrditi koja je osoba umrla ranije, po klasičnom pravu zainteresirana stranka morala je dokazati raniju smrt
- Justinijanova kodifikacija sadržava presumpciju da su dorasla djeca preživjela roditelje, tj. da su roditelji preživjeli nedoraslu djecu – toga nema u pandektnom pravu

4. Danas je svaki čovjek pravni subjekt, a pravna sposobnost je načelno jednaka za sve:

- Rimsko pravo – niti su svi ljudi pravni subjekti, niti je mjera pravne sposobnosti sviju jednaka – robovi nisu subjekti nego objekti prava, u staro doba isto vrijedi za strance
- Status libertatis počeo se razlikovati od statusa civitatis – pojedinac je mogao biti slobodan stranac peregrinus, a da nije rimski građanin civis
- Isto je za Rimljane ovisno je su li u obitelji pater familias ili sui iuris ili filius familias
- Punu pravnu sposobnost imao je samo čovjek sa sva tri statusa status libertatis, civitatis et familiae – u staro doba samo rimski građanin koji je i pater familias, nakon nekog vremena ostala obitelj, žene, stranci i robovi
- Pravna sposobnost se mogla za života mijenjati
- Capitis deminutio - označuje gubitak slobode capitis deminutio maxima ili gubitak građanstva capitis deminutio media ili promjena položaja u obitelji capitis deminutio minima

20. Status libertatis – ropstvo

1. Rob nije bio pravni subjekt, nego stvar res:

- Položaj roba bio je različit s obzirom na doma u Rimu

2. Pravnici carskog doba smatrali su slobodu naravnim stanjem:

- Definicija Florentina: *Libertas est naturalis facultas eius, quod cuique facere libet, nisi si quid de vi aut iure prohibetur*, sloboda je od naravi dana ovlast svakome raditi što hoće izuzev onoga u čemu je po sili i po pravu zapriječeno
- Ropstvo je smatrano ustanovom iuris gentium kojom se netko podvrgava vlasništvu drugog, posljedica ratova

3. U staro doba ropstvo ima patrijarhalni oblik jer je robova bilo malo:

- Sinovi filii familias razlikovali su se od robova po lazivu liberi

- *Posljednja stoljeća republike – razdoblje klasičnog ropstva, rob je samo stvar servi pro nullis habetur*
- *Razvija se regulacija ropstva – pravna vlast gospodara nad robom dominica potestas, načini postanka i prestanka ropstva manumissio...*
- *Carsko zakonodavstvo donijelo je zakone kojima se robove štitilo od zlostavljanja – lex Petronia prema kojima ih se ne smije dati u borbu sa zvijerima, osim po odluci magistrata, edikt cara Klaudija po kojem rob postaje slobodan ako ga gospodar napusti zbog bolesti i starosti, dvije konstitucije cara Antonina Pija predviđaju kazne za gospodara koji bez razloga ubije svoga roba, magistrat može prisiliti gospodara da proda roba, imaju zbog okrutnosti pravo na azil u hramu ili kod carevih kipova*

4. Rob nije subjekt prava već stvar:

- *Ne može imati obitelj – spolna veza s ropkinjom nije brak matrimonium nego zajedničko življenje contubernium bez pravnih posljedica*
- *Gospodar je nad njim imao pravo života i smrti – ius vitae ac necis*
- *Zbog povrijeđene roba, tužbu i zaštitu mogao je tražiti samo gospodar*

5. Rob se razlikovao od sve druge imovine zato što je čovjek homo:

- *Dominica potestas – vlast nad robom*
- *Dominium – vlasništvo nad stvarima i životinjama*
- *Locus religiosus – robov grob, gospodar ga je dužan sahraniti*
- *Rob je mogao poduzeti pravne poslove za svog gospodara, sva korist pripada gospodaru*
- *Melior condicio nostra per servos fieri potest deterior fieri non potest – robovi mogu poboljšati naše stanje, ali ga ne mogu pogoršati*
- *Noxae deditio – gospodar je povodom tužbe actio noxalis morao oštećenome platiti kaznu, osim ako ne bi umjesto toga oštećenome prepustio roba*
- *Actiones adiecticae qualitatis – pretorova tužba kojima se moglo tužiti gospodara za obveze iz robovih pravnih poslova ako je roba postavio za poslođu neke radnje actio institoria ili za zapovjednika broda actio exercitoria ili ako bi naložio robu ili ovlastio da sklapa pravne poslove s trećima actio quod iussu, za te obveze gospodar odgovara neograničeno*

6. Gospodar se tada služio pravnim alatom kod kojeg je njegova odgovornost bila ograničena:

- *Pecilium – gospodar bi prepustio robu na slobodno upravljanje i korištenje određenu imovinsku masu, ostao je vlasnik pekulija te ga je mogao robu oduzeti*
- *Actio de peculio – rob je slobodno gospodario pekulijem, a da bi mogao poslovati s trećima pretor uvodi gospodarevu odgovornost prema trećima za obveze roba u vezi s pravom pekulija, ali samo do visine vrijednosti pekulija*
- *Actio de in rem vreso – gospodar je odgovaraju do razine svojeg obogaćenja, preko i izvan pekulija ako je imao koristi od robova posla*
- *Često su se robovi zaradom od pekulija otkupljivali*

RIMSKO PRIVATNO PRAVO

- *Ovim pravnim uređenjem robovima se priznavalo *via facti* i svojstvo pravnog subjekta – rob je pekulijem mogao sklopiti pravne poslove i sa gospodarom, te su obveze neutužive *obligato naturalis**

21. Načini nastanka ropstva

1. Izvorni i najstariji način je zarobljeništvom u ratu:

- *Svaki stranac je bespravan – ako je uhvaćen postaje rob, osim ako njegova zajednica nije u savezništvu s Rimom uz ugovor *amicitia*, *hospitium**
- *Kasnije se to mijenja – strancu se priznaje sloboda, Rimljanin može postati rob u Rimu*

2. Ropstvo je nasljedno stanje:

- *Dijete ropkinje je rob bez obzira na oca*
- *Klasično pravo carskog doba – dijete ropkinje je slobodno *ingenuus* ako je majka iako kratko u razdoblju od začeća do rođenja djeteta bila slobodna, koncept *favor libertatis* utemeljen na načelu pravičnosti *awquitas**

3. Slobodan rimski čovjek mogao je postati rob:

- a) Zakonik XII ploča - dužnik u ovršnom postupku mogao je biti prodan u ropstvo *trans Tiberim* u inozemstvo, magistrati – prodavali u ropstvo one koji se ne odazovu procjeni imovine ili novačenju*
- b) Slobodan bi se čovjek dao prodati kao rob – kad dokaže da je slobodan, kupovnu cijenu bi podijelio s prijateljem koji ga je prodao pretor bi mu uskratio *parnicu* o slobodi *vindicatio in libertatem*, prodani ostaje rob*
- c) *Senatus consultum Cladianum* – Rimljanka koja je živjela u spolnoj zajednici *contubernium* s tuđim robom postaje ropkinja*
- d) Državni robovi u carsko doba postaju osuđenici na najteže kazne, njihova imovina pripala bi državi*

22. Prestanak ropstva

1. Rob je slobodu mogao steći aktom *manumisije*, gospodar ga oslobađa od svoje pravne vlasti:

- *Sve češće kada ima više robova*

2. Staro civilno pravo poznavalo je tri oblika *manumisija*:

- 1) *Manumissio vindicta* - oslobađanje roba u fiktivnoj parnici o slobodi *vindicatio in libertatem*, pred magistratom bi određeni građanin dodirnuo roba štapićem *vindicta* i određenim riječima utvrdio da je taj rob slobodan čovjek, gospodar se ne bi opirao *in iure cessio*, magistrat bi potvrdio robovu slobodu *addictio**
- 2) *Manumissio censu* – upisivanje roba uz gospodarev pristanak prigodom *census*, popisivanja rimskih građana i utvrđivanja njihovog imovinskog stanja za usporedbu u cenzorskim spisima, nestankom *cenza* nestao je ovaj oblik*

- 3) *Manumissio testamento* - oslobađanje roba na osnovi oporuke, gospodar u oporuci mora odrediti da je rob slobodan

→ U carsko doba razvila se *manumissio testamento fideicommissaria* - oporučno oslobađanje roba neizravnim putem, oporučitelj bi molio da se oslobodi roba osobu kojoj ga je namijenio, prepuštena je poštenju nasljednika, mogla se ostvariti nasilno

3. Potkraj republike oslobađanja roba izvršavala su se svečanim putem izjavom pred prijateljima *manumissio inter amicos* ili pismom *manumissio per epistulam*:

- Pretor bi štitio takvog oslobođenika u faktičnom stanju slobode
- *Lex Iunia Norbana* - način uređenja slobodnika koji su oslobođeni takvim pretorskim *manumisijama*, bili su slobodni, ali nisu bili rimski građani već Latini *iuniani* koji imaju *ius commercii*, ne mogu imati nasljednike, žive kao slobodni, ali umiru kao robovi, imovina im po smrti pripada patronu, ukinuo Justinijan i takvim *manumisijama* priznao punopravni učinak

4. U carsko doba povećava se broj *manumisija*:

- *Manumissio per mensam* - postklasično doba, oslobađanjem pozivanja roba za gospodarev stol što imaju jednaku vrijednost kao pretorske *manumisije*
- Carsko doba – robovi postaju slobodni po zakonu protiv gospodareve volje
- *Manumissio in ecclesia* - kršćanski carevi, crkvena *manumisija* pred sabranom ckenom zajednicom predvođenom svećenicima

5. Početkom carstva usvojeno je zakonsko ograničenje *manumisija*, August je preko narodnih skupština dao izglasati dva zakona:

- a. *Lex Fufia Canina* - ograničila oporučne *manumisije*, onaj s tri roba mogao je osloboditi dvojicu, onaj s 4-10 robova najviše polovicu, onaj s 11-20 najviše trećinu, od 31-100 najviše četvrtinu, a 101-500 najviše petinu, nikad više od stotinu
- b. *Lex Aelia Sentia* – za valjanu *manumisiju* gospodar mora imati najmanje 20, a rob 30 godina, u nedostatku pisanih godina može se izvršiti samo *manumissio vindicta* ako se prethodno pred magistratovim konzilijem dokaže opravdani razlog *manumisije*

6. U kasnije carsko doba promiče se favor *libertatis*, a *lex Fufia Caninia* i *legis Aeliae Sentiae* bivaju ukinute:

- *Prodire* shvaćanje da je ropstvo protiv ljudske naravi *contra naturam* i da je *libertas* naravno ljudsko stanje
- *Manumissio pro anima* – Justinijanovo doba, kršćanska, djelo milosrđa, take su *manumisije* s *pro anima* i *pias causas* u srednjem vijeku postale dijelom kršćanske duhovnosti i preteča novih pokreta za ukidanje ropstva

23. Pravni položaj oslobođenika - Patronat

RIMSKO PRIVATNO PRAVO

1. Čovjek kojeg je rimski građanin na civilnopravni način otpustio iz ropstva nazivao se *libertinus*:

- *Libertini* – postajali rimski građani *cives*, ali imaju ograničenja u odnosu na one slobodne rođenjem *ingenuus*
- Bili su isključeni iz magistrature i svećeništva, nisu mogli biti članovi senata
- Imali su obveze prema bivšem gospodaru koji je onda za njih *patronus*

2. Odnos *liberta* i *patrona* uređen je *patronatskim pravom*:

- Između nastaje *patronatski odnos* uspoređen s odnosom oca i sina
- *Libertinus* je prema *patronu* morao iskazivati poslušnost i poštovanje *obsequium et reverentia* – nije mogao protiv njega pokrenuti sudski postupak, imao je određene dužnosti na koje se obvezao prisegom *iusiuradum liberti*
- *Accusatio ingrati* – u slučajevima neposluha pred magistratom se traži da ga se vrati u ropstvo
- *Patron* je tutor nad oslobođenikom - i nasljedno pravo ako ovaj nije imao potomaka
- Postoji uzajamna dužnost uzdržavanja
- *Patron* prema oslobođeniku nije imao pravne obveze – prema običaju pruža zaštitu pred sućem i uzdržava u siromaštvu
- *Patronsko pravo* prelazi na *patronovu djecu* - oslobođenikova djeca rođena su u slobodi

3. Već u doba republike *libertini* su stekli imovinu:

- Važan položaj u početku carstva – do Hadrijana carevi položaje na dvoru i središnjoj upravi popunjavaju svojim oslobođenicima
- *Ius aureorum anulorum* - nošenje zlatnog prstena kao znak *ingenuus-a*, davao car da bi postigli društveni jednakost
- *Natalium restituito* – potpuno izjednačavanje s *ingenuima* i ukidanje *patronata*, obje povlastice davao Justinijan
- *Patronatsko pravo* – ukida se odreknućem
- U kanonskom pravu, danas *patronus* je osoba koja obavlja odvjetničku ili zastupničku djelatnost

24. Ropstvu slični odnosi

1. Česti su slučajevi gdje fizička osoba nije izgubila status *libertatis* ni građanstvo, ali se našla u položaju sličnom ropstvu:

- a. *Osobe in mancipio* – osobe koje je njihov *pater familias* otuđio nekom drugom kućnom domaćinu u obliku *mancipacije*, u svrhu prave kupoprodaje kako bi otac došao do novaca ili u svrhu iznajmljivanja radne snage van kuće *domus*, od najstarijih vremena u svrhu *noxae deditio* kojom *pater familias* predaje člana obitelji onome koga je taj član deliktom oštetio, a *pater familias* ne želi preuzeti odgovornost za delikt, *mancipirana* osoba zadržava slobodu i građanstvo, kod kupaca je *servi loco* te ga može koristiti kao i

roba, privremeno stanje, oslobođenje može prigodom cenza nakon 5 godina, u slučaju noxae deditio može se oslobiti kad radom nadoknati štetu, prestaje s Justinijanom

- b. *Addictus - dužnik starog civilnog prava kojega je u osobnom ovršnom postupku manus iniectio magistrat dosudio u vlast vjerovniku, on ga prije ubojstva ili prodaje u inozemstvo 60 dana držao u dužničkom zatvoru s ciljem otplate duga ili pronalaska jamca, ograničen u osobnom kretanju, status libertatis u status civitatis, ima imovinu, sličan položaj ima kradljivac uhvaćen na dijelu fur manifestus*
- c. *Nexus – pod vlašću vjerovnika temeljem posla nexum, nexus se nalazi u sličnom položaju kao i addictus dok ne plati dug, pravno slobodan, odnos ublažen lex Poetelia Papiria de nexis*
- d. *Redempti ad hostibus – osobe otkupljene iz ratnog zarobljeništva, mogu ih zadržati za sebe do otplaćivanja otkupnine ili nadoknade radom, otkupljeni je slobodan, ali ne obavlja svoje djelatnosti, u kasnije carsko doma traje najviše 5 godina*
- e. *Autocratus – osoba koja se iznajmila poduzetniku gladijatorskih igara i obvezala se na rizik, nečasno zanimanje, polu ropski odnos*

2.Kolonat:

- *Colonatus – oblik ugovora o zakupu kojim vlasnik zemljišta kao zakupodavac na određeno vrijeme daje zemljište kolonu kao slobodnom zastupniku koji se obvezuje obrađivati ga te davati vlasniku naknadu u novcu ili naturi*
- *U 3.st. koloni postaju pravno zavisni od zakupodavaca koji se pretvaraju u patrone*
- *Razvoju kolonata pridonijele su porezne reforme kasnog carstva – zainteresirani da ostanu na zemlji da zarade i plate porez*
- *Odlazanjem s kolonata smanjuje se vrijednost zemlje*
- *Konstitucija cara Konstantina 322. - kolon ne smije napustiti zemlju, pravna vezanost glebae adscripti*
- *Kolon – status libertatis, pravni subjektivitet, mogao sklopiti brak, kasnije zabranjeno da sklope brak s ingenuima, može biti vjerovnik i dužnik, sklopiti oporuku i nasljeđivati, imati imovinu izvan zemljišta za koje je vezan*
- *U jednom aspektu položaj lošiji od roba – kolonat je bio trajno stanje, vlasnik kolone ne može oslobađati osim ako bi mu prenio vlasništvo na zemlju koju obrađuje ili kolonat bi prestao ako bi kolon postao gradski decurio ili biskup i bio to 30 godina*
- *Glavni način postanka kolonatskog odnosa - najčešće rođenjem od roditelja od kojih je barem jedan kolon jer je kolonat nasljedno stanje, može se postati dragovoljnim stupanjem u kolonatski odnos i 30-godišnjim faktičnim življenjem u položaju kolonata*
- *Sposobni prosjaci – za kaznu koloni onog tko ih je prijavio*

25.Status civitatis – cives, Latini, peregrini

1. Svi slobodni stanovnici rimske države nisu imali jednaku pravnu sposobnost:

- *Samo civis je imao puna politička i građanska prava*
- *Ius civile kao pravni poredak samo za rimske građane*
- *S obzirom na status civitatis razlikovali su se – cives, Latini i peregrini*

RIMSKO PRIVATNO PRAVO

- *Stranci izvan rimske države - extreni, barbari, hostes*

2. Rimski građanin *civis* ima punu pravnu sposobnost:

- *U području javnog prava – ius suffragii pravo glasa i ius honorum pravo na magistrature*
- *U području privatnog prava – rimska obiteljska vlast manus patria potestas, tutela, ima pravnu sposobnost stjecati kviritsko vlasništvo dominium ex iure Quiritium, aktivnu i pasivnu nasljednu sposobnost testamenti factio activa i passiva, legitimacija biti strankom u civilnom procesu legis actio in iure cessio*
- *Civilna poslovna sposobnost – ius commercii pravo sudjelovati u pravnom prometu, tj. sklapati poslove civilnog prava i ius connubii pravo sklopiti rimski civilni brak*
- *Rimsko građansko pravo - rođenjem, manumisijom robova od strane rimskog građanina, dodjelom civiteta pojedincima ili skupinama temeljem akata rimske vlasti*

3. Latini; u povoljnijem položaju od peregrina:

- A. *Latini prisci ili veteres – pripadnici latinskih općina u Laciju, zbog podrijetla sličan položaj kao i rimski građani osobito u području privatnog prava, u starije doba ius connubii, ius commercii stalno, seljenjem u Rim mogu dobiti građanstvo*
- B. *Latini coloniarii – latinske kolonije koje je osnovao Latinski savez, kasnije Rim, jednak položaj kao Latini prisci, nakon 286.g.pr.K. slabiji položaj jer gube ius connubii, a građanstvo selidbom u Rim mogu dobiti samo oni koji su u kolonijama obnašali više magistrature, lex Iulia i lex Plautia kojim su građanstvo dobili svi Italici i svi Latini:*
 - *Ius Latii – pravo koje imaju Latini coloniarii, sadrži ius commercii bez ius connubii, takvi Latini coloniarii mogli su steći građanstvo ako bi obnašali više magistrature, u carsko doba prošireno i na dekurione*
- C. *Latini iuniani - oslobođenici koji nisu bili oslobođeni civilnim formama manumisije, žive kao slobodni, umiru kao robovi, imovina se ne nasljeđuje već se vraća patroni iure peculii, ograničena sposobnost stjecanja oporukom*

4. Stranci izvan stare rimske civitatis, kasnije peregrini bili su ispočetka bespravni:

- *Amicitia i hospitium – stancima pružaju prava i zaštitu*
- *U to doba – peregrini su pripadnici saveznih država koje su formalno zadržavale samostalnost*
- *Kasnije – peregrinus su stanovnici koji nisu bili ni cives ni Latini*
- *Na peregrine se nije primjenjivao ius civile – nisu imali ius commercii osim ako im nije dodijeljen, nemaju ius connubii, mogli su s rimskim građanima stupati u pravne odnose priznate i zaštićene po ius gentium, npr. sastaviti oporuku, u svojim privatnopravnim odnosima primjenjuju svoje lokalno pravo*
- *Prema pravnom položaju razlikuju se dvije vrste peregrina:*
- *U povoljnijem položaju - Rimljani su im tijekom pripajanja carstvu ostavili lokalni ustroj i samoupravu, ušli su državu sporazumom dragovoljno ili kao saveznici pa su zadržali svoja građanska prava i pravnu sposobnost po pravu svoje općine*

→ *Peregrini dediticii* – nakon neuspješnog ratnog otpora predali su se Rimljanima, izgubili su politička prava i strukture, a građanska prava zadržavaju ako im Rimljani dopuste, najniža kategorija rimskih stanovnika

5. *Peregrini* su pojedinačno ili skupno mogli dobiti rimsko građanstvo:

- *Constitutio Antoniniana* – 212.g., Rimljani su dodijelili pravo građanstva svim slobodnim stanovnicima carstva, održali su se samo dediticijski peregrini, Latini iuniani i peregrini dediticii koje je ukinuo Justinijan pa pojam peregrina počinje značiti ponovo stranac

26. *Status familiae*

- Pravni položaj pojedinca s obzirom na obitelj
- *Inkosna* rimska obitelj – razvijena kada su se raslojila plemena i rodovi i podijelile široke agnatske zajednice, nije skup ljudi povezanih krvnim srodstvom, vezu u obitelji stvarala je vlast *pater familias*-a
- *Agnacija*, *adgnatio* – obiteljska pripadnost i veza temelje se u podložnosti toj vlasti domaćinu
- Osobe podvrgnute vlasti *patris familias* – filii *familias*, potomci, žena, snahe, adoptirana djeca i osobe *in mancipio*
- Razlikuju se osobe *sui iuris* oslobođene očinske vlasti i same su u položaju *pater familias* i osobe *alieni iuris* koje su mu podvrgnute
- *Filius familias* - može glasati u komicijama i obnašati magistrature, u području privatnog prava podvrgnut *patris familias*, sve što stekne pripada kućnom domaćinu kojeg ne može obvezati

27. *Capitis deminutio*

- *Gubitak/promjena statusa* zove se *capitis deminutio*:
 - a. *Capitis deminutio maxima* – kada se izgubi status *libertas* i građanstvo kao posljedicu, obiteljsku pripadnost pa prestaje pravna osobnost i nastaje ropstvo
 - *Ius postliminii* – ako bi se vratio iz zarobljeništva, zarobljeniku bi se reaktivirali svi njegovi raniji pravni odnosi osim posjeda i braka
 - *Fictio legis Corneliae* – ako bi zarobljenik umro u zarobljeništvu, uzima se da je osoba umrla u trenutku zarobljavanja kao slobodna pa se njegovim nasljedstvom postupalo kao kod slobodnog
 - b. *Capitis deminutio media* – gubitkom statusa *civitatis*, gubi se građanstvo i obiteljska pripadnost, ali ne i sloboda, postaje Latin ili peregrin, kazna uzgona ili deportacije, prestaju prava koja se temelje na *ius civile*, *capite minutus* živi kao Latin/peregrin
 - c. *Capitis deminutio minima* – gubitak obiteljsko pravnog položaja rimskog građana otpustom ili prijelazom u drugu obitelj, prekida se agnatska veza, *capite minutus* gubi svoju imovinu u korist novog imatelja obiteljske vlasti, pretor je davao vjerovnicima mogućnost tužbe za povratak u prijašnje stanje ili da se ovo nije ni dogodilo, u Justinijanovoj kodifikaciji gubi značenje jer je bitno krvno srodstvo

28. Ograničenja pravne sposobnosti fizičkih osoba

1. Staleška pripadnost:

- *Patriciji i plebejci - najveće razlike u sferi javnog prava*
- *Do 445.g.pr.K. - lex Canuleia, plebejci nisu imali connubium s patricijima, nisu mogli sklopiti brak*
- *Lex Claudia – 218.g.pr.K., senatorima je u vlasništvu zabranjeno imati brodove veće od 300 amfora zapremnine, nisu se smjeli ženiti s oslobođencima, a dio imovine morali su ulagati u zemljišta*

2. Religija

- *Rimska religija je u staro doba bila povezana s državom i pravom – pokoreni narodi mogli su zadržati svoje religije*
- *Kršćanstvo je krajem republike bilo zabranjeno – kult slavljenja Isusa umanjivao je kult careva*
- *Justinijanovo zakonodavstvo promiče kršćanstvo - ograničenja pravne sposobnosti za heretike, apostate, Židove i pogane, Židovi ne mogu sklopiti brak s kršćanima ni držati kršćanske robove*

3.Ženski spol

- *Nije sudjelovala u javnopravnoj sferi – privatnopravna sposobnost ograničena*
- *Ne može izvršavati očinsku vlast nad djecom iako nemaju oca, u klasično doba zabrana adopcije i funkcije tutora*
- *Lex Voconia – najbogatiji građani ne mogu imati ženske nasljednice*
- *Senatus consultum Vellaeianom – zabrana preuzimanje obveza u korist drugih osoba*

4. Čast existimatio

- *Moralni, ne pravni pojam – dostojanstvo što zajednica priznaje pojedincu*
- *Capitis deminutio maxima i media – posljedica potpunog gubitka vlasti*
- *Slučajevi ograničenja pravne/poslovne sposobnosti zbog umanjenja časti:*
 - a) *Intestabilitas – Zakonik XII ploča: postojao je onaj koji je u pravnom poslu sudjelovao kao svjedok ili mjerac pa bi odbio svjedočiti, Inestabilis ne može biti/pozvati svjedoke, gubi ius commercii*
 - b) *Nota censoria – umanjenje časti o kojem odlučuju cenzori, brisanje s popisa senatora, vitezova, premještaj u slabiji tribus*
 - c) *Infamia – infamis ne može zastupati niti biti zastupan u procesu, gubi ius suffragi i ius honorum, ne može sklopiti brak s određenim osobama, biti svjedok i porotnik u civilnom procesu, razlozi tog određeni zakonima i pretorskim ediktom:*
 - *Infamia immediata – posljedica nečasnog ponašanja bez sudske osude*
 - *Infamia mediata – posljedica sudske presude za određene delikte ili zbog povrede određenih obveznih odnosa zasnovanih na povjerenju i dobroj vjeri*

- d) *Turpitude* – temelji se na lošem glasu u društvu, *turpis persona* temeljem prosudbe suca doživljavala je posljedice

29. Ograničenja djelatne sposobnosti

1. Ima pravno sposobnih osoba koje nemaju djelatnu sposobnost ili im je ograničena – razlozi ograničenja:

- Dob, spol, zdravstveno stanje, rasipništvo
- Osobe *alieni iuris* pod očevom ili muževom vlašću nemaju imovinske sposobnosti

2. Dob:

- Djelatna sposobnost pretpostavlja samostalno i slobodno očitovanje volje, razumno postupanje u pravnim odnosima i odgovornost
- Čovjek ju stječe na određenom stupnju fizičkog i društvenog razvitka – prema Rimljanima se podudara sa spolnom zrelošću
- Kod muškaraca - aktom oblačenja u toge između 14. i 16. Obilježava se spolna zrelost, zastupali Sabinovci
- Kod žena - s navršених 12 godina
- Prokulovci i Justinijan - muškarci su spolno zreli s 14., a žene s 12. Godina
- *Infantes* – djeca, potpuno djelatno nesposobna, Justinijan je kao granicu odredio 7. godinu života, a poslove za njih obavlja tutor
- *Impuberes infantia maiores* – nedorasli iznad dječje dobi, od sedme godine, imali su ograničenu djelatnu sposobnost; nisu mogli sklopiti brak ili sastaviti oporuku, samostalno su ulazili u poslove koji im donose korist, poslove koji za njih znače oduzimanje imovine ili obvezivanje potrebno je bilo odobrenje tutora
- *Lex Plaetoria* – nova granica od 25 godina, taj zakon predviđa tužbu protiv koja bi mladića koji je navršio 14, ali ne 25 godina zlouporabljujući njegovo neiskustvo navela poduzeti neki pravni posao koji je štetan za njega, posao nije ništetan, ali bi tuženi bio kažnjen, pravnu zaštitu je unaprijedio pretorski edikt koji je minoru dao tražiti povrat u prijašnje stanje s učinkom retroaktivnog poništenja pravnog posla
- *Minores* nisu uživali povjerenje trećih - magistrat bi im na zahtjev postavio kuratora
- Dok se ne dokaže suprotno ne postoji prijevara minora – nakon Marka Aurelija kurator za sve slučajeve minora
- Položaj i obveze kuratora bili su slični tutorstvu nad neodraslima – kasnije su se izjednačile - granica punoljetnosti i djelatne sposobnosti u Justinijanovu pravu je pomaknuta na 25 godina – djelatna sposobnost minoruma ista je kao i kod neodraslih, ali su mogli sklopiti brak i oporučivati
- *Venia aetatis* – dorusli maloljetnik je na temelju careva dopuštenja mogao prije 25. godine dobiti položaj punoljetne osobe – od Konstantina muška osoba s 20, a ženska s 18 godina
- Prije 25. Godine svejedno nisu mogli otuđiti ili založiti nekretnine

3. Spol

RIMSKO PRIVATNO PRAVO

- *Tutela mulierum* - žene su i nakon doraslosti, iako su bile *sui iuris* doživotno ostajale pod tutorstvom

4. Zdravstveno stanje

- Osobe s određenim tjelesnim manama nisu mogle poduzimati određene poslove za koje se tražila određena fizička sposobnost
- *Duševno bolesni* – za vrijeme umne poremećenosti potpuno djelatno nesposobni, nisu mogli stjecati imovinu ni odgovarati za delikte
- *Cura furiosi* - duševno bolesni od Zakonika XII ploča pod kuratorstvom
- *Furiosi nulla voluntas est* – volja duševno bolesnog je ništena, volja duševnog bolesnika nema pravni učinak, teži duševni bolesnik nije djelatno sposoban osim za vrijeme sretnih trenutaka *dilucida intervalla*, izreka na temelju Pomponijeva fragmenta
- *Furiosus nullum negotium contrahere potest* – isto značenje

5. Rasipništvo

- *Rasipniku* je ograničena djelatna sposobnost - može sklopiti poslove koji mu donose obogaćenje, zabranjeno sklopiti poslove kojima umanjuje svoju imovinu ili preuzima obveze
- *Rasipnik* je mogao sklopiti brak i prihvatiti nasljedstvo – ne može sastaviti oporuku
- U početku je *rasipnik* onaj koji *rasipa* neoporučno naslijeđenu očevinu - kasnije prošireno na oporučno naslijeđenu imovinu te sva imovina *rasipnika*
- *Cura prodigum* – *rasipnika* treba proglasiti takvim i oduzeti mu upravu imovine, zbog pretorskog dekreta dobiva kuratora

DRUGO POGLAVLJE

PRAVNE OSOBE

30. Pojam pravne osobe

1. Pravne jurističke osoba:

- *Društvene tvorevine* kojima pravni poredak priznaje pravnu sposobnost, svojstvo pravnog subjekta iako nisu fizičke osobe, nastao zbog složenog društvenog života
- Svrhe služe interesima ljudi, ali se ne mogu ostvariti kroz pojedinca pa postoje pravne osobe - države, općine, gradovi...

2. Problem pravnih osoba nije bio značajan kao danas:

- Tek su klasični pravници određenim skupinama priznali pravnu sposobnost
- U tradiciji općeg prava pravna osoba – *persona ficta*, *persona mystica*, *persona moralis*
- Pravne osobe dijele se na:

RIMSKO PRIVATNO PRAVO

- *korporacije universitas personarum* - udruženje fizičkih osoba radi određene svrhe pa ukupnosti tih osoba postaje samostalni pravni subjekt različit od svojih članova, članovi mogu biti u pravnom odnosu i sklopiti pravne poslove sa samom korporacijom
- *Zaklade universitas rerum* – supstrat pravne osobe je imovina, ne udruživanje fizičkih osoba, imovina zaklade zbog neke svrhe postaje pravna osoba

3. Teorije naravi pravne osobe:

A) teorija fikcije ili personifikacije:

- *Temeljne odrednice postavili glosatori i srednjovjekovni kanonisti, razradio Savigny* - shvaćanje da pravna osoba može biti samo čovjek, a kod pravnih osoba nema takvog subjekta
- *Pravni poredak za pravne osobe fingira postojanje subjekta* – prenosi pravnu sposobnost od prirodnih na fingirane osobe
- *Fingirani subjekt realno ne postoji* pravna osoba ne može imati volju niti sama djelovati – djeluju zastupnici
- *Hereditas iacens* - ležeća ostavina od ostaviteljeve smrti do trenutka prihvata nasljedstva
- *Hereditas personae vice fungitur* – ostavina postoji umjesto osobe

B) teorija realne egzistencije:

- *Postavio Otto Gierke* – pravna osoba je realna osoba koju čini korporacija skupina pojedinaca
- *Ta skupina nije tjelesna osoba, ali realno postoji i ima vlastitu volju koja nastaje kod korporacija skupom voljom članova, a kod zaklada voljom zakladnika*
- *Za pravnu osobu ne djeluju zastupnici, nego tijela koja očituju volju pravne osobe*
- *Teorija pandektista Brinza* – pravne osobe nisu pravni subjekti radi se o imovinskim masama bez subjekta koje su vezane za svrhu koju služe
- *Teorija destinatarata – Jhering*, pravnim subjektima mogu se smatrati pravne osobe kojima je odnosna imovina namijenjena

31. Pravne osobe u rimskoj državi:

1. Korporacije – ustrojena skupina fizičkih osoba koja je samostalni pravni subjekt različit od pojedinih članova:

- *Ulpijan, municipalne općine* - *Si quid universitati debetur, singulis non debetur nec quod debet universitas, singuli debent*, ako se nešto duguje skupini, ne duguje se pojedincima, a ni ono što duguje skupina, ne duguju pojedinci
- a) *Rimska država, populus Romanus*:
 - *Nastupa prema pojedincu kao posebni pravni subjekt* – nastupa kao javna vlast nad građanima

RIMSKO PRIVATNO PRAVO

- *Javna dobra res publicae sa gledišta privatnog prava su državna imovina, ne pripadaju ni jednom građaninu*
 - *Quae publicae sunt nullius videntur in bonis esse ipsius enim universitatis esse credunt* – za javna dobra smatra se da nisu u ničijoj imovini, već da pripadaju samoj zajednici
 - *Ta imovina pripada državnoj blagajni aerarium populi Romanum, državu predstavljaju magistrati temeljem javnog prava*
 - *Doba principata – fiscus kao carska blagajna, upravljao i koristio car, novac iz provincija, imovina za svrhu državne uprave odvojena od careve privatne imovine*
 - *Odnosi fiska i građana - uređeni privatnim pravom*
 - *Fiscus pravni subjekt privatnog prava – za Dioklecijana fiscus preuzima aerarium, rimska država*
- b) *Koncept pravne osobe razvio se u kontekstu pravnog položaja gradskih općina:*
- *Općine u provincijama su stupanjem u državu zadržavale samoupravu, javnopravnu osobnost*
 - *Doba principata - općine u pogledu imovinskih odnosa postaju subjektima privatnog prava pa su ti odnosi bili uređeni privatnim pravom*
 - *Općina je poseban pravni subjekt s posebnom imovinom – poslove vode zastupnici, ne članovi*
 - *Imovina općine nije imovina pojedinih članova*
- c) *Udruge:*
- *U staro doba slobodno prema Zakoniku XII ploča - dum ne quid ex publica lege corrumpant, sve dok ne povrijede neku odredbu zakona*
 - *Do kasnijeg doba udruge nisu predstavljale posebni pravni subjekt koji se razlikuje od članova, nisu bile pravne osobe*
 - *Lex Iulia de collegiis – August je iz političkih zakona ograničio slobodu udruživanja bez dozvole Senata*
 - *Tres faciunt collegium – udruga koja ima pravnu osobnost mora imati najmanje tri člana, formulirano na temelju fragmenta rimskog klasičara Marcela, putem Justinijanove kodifikacije preuzeto u kanonsko pravo*

2. Zaklade:

- *Zaklada kao pravna osoba je imovina namijenjena za određenu svrhu kojoj pravni poredak priznaje samostalnu pravnu osobnost*
- *Zakladnik za života namjenjuje neku imovinu za određene svrhe – imovina kao pravni subjekt ima samostalan pravni život i njome upravljaju fizičke osobe kao tijela zaklade koja je pravni subjekt, samostalne zaklade*
- *Nesamostalne zaklade – nisu novi pravni subjekt, imovina je namijenjena nekoj postojećoj korporaciji*
- *Piae causa – imovina ostavljena za razne kršćanske pobožne i dobrotvorne svrhe, od trenutka kada je crkvenim općinama priznato svojstvo pravne osobe*

TREĆI ODSJEK

RIMSKO PRIVATNO PRAVO

OBITELJSKO PRAVO

UVOD

32. Povijesni razvoj rimske obitelji:

1. Rimska obitelj bila je monogamna:

- *Jako izražena vlast muškog domaćina*
- *Agnatska obitelj – razlika u odnosu na kognatsku obitelj Justinijanova doba*
- *Skup osoba koje su povezane jer potpadaju pod očinsku vlast, bez obzira na krvno srodstvo*

2. Individualna agnatska obiteljska zajednica ima svoje podrijetlo u još starijim zajednicama:

- *Najstarije vrijeme – rimsko patrijarhalno vrijeme i njegovi rodovi*
- *Raslojavanjem nastaje široka agnatska zajednica slična kućnim zadrugama čijom diobom nastaje individualna agnatska obitelj*

3. Aulo Gelijs tvrdi da je u Rimu u starije doba postojala zajednica *anticum consoritum*, Rimljani su je zvali *ercto non cito*:

- *Erectum non citum, societas fratrum – Gaj u antinopulskim fragmentima svojih institucija govori u ugovoru o ortaštvu da je nakon smrti pater familiasa nastaja po samom pravu među njegovim sui heredes zakonska i naravna zajednica*
- *Gaj tvrdi da su braća u toj zajednici imala jednaki položaj - oslobađanje zajedničkog roba, mancipacijom otuđiti zajedničku stvar*
- *Consortium je imao izabranog glavar – nije pater familias, vlast upravljanja i zastupanja*
- *Klasični pravници smatrali su da su sinovi u vrijeme očeva života bili latentni sudionici u očevoj imovini - odražavaju mišljenja starijeg doba u kojem su sinovi bili sudionici i suupravitelji zajedničke imovine*
- *Inkosne obitelji - obuhvaćaju samo roditelje i njihove potomke s njihovim ženama, po smrti oca sinovi ne ostaju u zajednici nego osnivaju vlastite obitelji s potomcima*
- *Pater familias se na prijelazu iz agnatske u kognatsku obitelj prelazi iz domusa u individualnog privatnog vlasnika s velikom vlašću nad imovinom i članovima svoje obitelji*

33. Opća obilježja rimske obitelji – *Agnatio i cognatio* – Stupnjevi srodstva

1. Familia – individualna agnatska obitelj:

- *Izraz za slobodne osobe podložne vlasti istog kućnog domaćina pater familias*
- *Familia iure propio, obitelj vlastitog prava, Ulpijan – djeca i daljnji potomci pater familias, žena i žene potomaka pater familias ako su ušle u strogi brak cum manum, posvojena i pozakonjena djeca – agnati jer su podložni očevoj vlasti*

RIMSKO PRIVATNO PRAVO

- *Familia ima kratko trajanje - smrću pater familias sve osobe pod njegovom vlašću postaju osobe sui iuris, muškarci pater familias svojih obitelji, žene dolaze pod tutorstvo, snahe u braku cum manu pod vlast svojih muževa, unuci pod vlast očeva*
- *Familiam communi iure, obitelj općeg prava, Ulpijan – agnati su sve osobe koje potpadaju pod istu očinsku vlast, osobe koje su ranije potpadale pod istu patria potestas ili bi bile potpadale pod nju da njihov predak nije umro prije njihova rođenja*

2. Agnacija je srodstvo po očevoj strani:

- *S majkom dolaze u agnatsko srodstvo ako je sklopila brak cum manu u kojem je u obitelji dolazila u položaj sličan ženskoj djeci*
- *U slučaju slobodnog braka - žena i dalje pripada svom ocu pa djeca ne bi bila s majkom u agnatskom srodstvu*
- *Agnati su mogli biti i krvni srodnici – djeca pater familiasa, ali se agnacija mogla osnovati bez obzira na krvno srodstvo*
- *Krvno srodstvo ili cognatio – u starom dobu osnova za određene moralne dužnosti, nije bilo osnova za nasljedno pravo i tutrostvo*
- *Krvno srodstvo koje se zasniva na muškoj i ženskoj liniji – krvno srodstvo kao odnos dvaju ili više osoba povezanih podrijetlom*
- *Bit agnacije – pripadnost istom kućanstvu*
- *Bit kognacije – pripadnost istoj krvno - srodničkoj skupini*

3. Srodstvo je srodstvo u uspravnoj lozi ili u pobočnoj lozi:

- *Uspravna loza – osobe koje izravno potječu jedna od druge*
- *Pobočna loza – osobe koje potječu od trećeg zajedničkog pretka, a ne jedna od druge, još se zove i kolateralna linija, a rođaci kolaterali*
- *Blizina ili stupanj srodstva - računa se po broju poroda koji postoje između tih osoba do njihova zajedničkog pretka prema pravilu quot generationes tot graus koliko poroda, toliko stupnjeva, formulirano na temelju fragmenta klasičara Paula*
- *Adfinitas – veza jednog bračnog druga s rođacima drugog bračnog druga nije srodstvo, nego tazbina*

4. Individualnu monogamnu obitelj čine bračni drugovi te njihova djeca i potomci

Prvo poglavlje

BRAČNO PRAVO

34. Opća obilježja rimskog braka Matrimonium iustum i konkubinat. Manus

1. Brak – trajna životna zajednica muškarca i žene uređena pravnim poretom:

- *Tražila se faktična zajednica života muškarca i žene*
- *Affectio maritalis – namjera navedenih osoba, muža i žene, ako to i zajednički život prestanu, nema braka*

RIMSKO PRIVATNO PRAVO

- *Za nastanak braka nije bio bitan spolni odnošaj - nupitas non concubitus, sed consensus facit – brak ne čini snošaj već sporazum*
- *Consensus facit nupitas – sporazum čini brak*
- *Modestin kaže: Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et consortium omnis vitae divini et humani iuris communicatio – brak je veza muža i žene doživotna zajednica zajednička ustanova božanskog i ljudskog prava*
- *Heteroseksualnost je obilježje braka*
- *Postklasično razdoblje – affectio maritalis i životna zajednica bivaju zamijenjeni početnim sporazumom supruga u trenutku sklapanja braka čime nastaje trajna zajednica, dolazi iz kršćanstva*

2. Trajne zajednice muškarca i žene - concubinatus i contubernium:

- *Contubernium – trajna spolna veza među robovima ili slobodnom osobom i robom*
- *Concubinatus – trajna veza među slobodnim osoba bez affectio maritalis*
- *Djeca iz konkubinata ne pripadaju očevoj obitelji i nisu pod patriam potestatem nego su kao izvanbračna djeca slijedila majku*
- *Tako žive osobe koje nisu mogle sklopiti brak koju nekad pravo ne priznaje ili zabranjuje*

3. Samo brak među osobama koje imaju ius connubii, pravo sklopiti civilni rimski brak naziva se matrimonium iustum:

- *Samo se takav brak ravna po ius civile – djeca su iusti patris filii, ingenui i dobijaju status svoga oca te potpadaju pod patriam potestatem*
- *Brak između peregrina nije bio rimski brak – ide po peregrinskom pravu*
- *Nije matrimonium brak ako su Rimljan i peregrin bez ius connubii*
- *Lex Minicia – djeca uvijek slijede nerimsku stranu, pravni položaj strane koja nij rimska*

4. Rimski brak javlja se u dva vida: cum manu i sine manu:

- *Cum manu – pravilo u staru doba, žena ulazi u agnatsku obitelj svog muža i pod njegovu pravnu vlast, on je pater familias ako je alieni iuris, nestaje u 3.st.*
- *Sine manu – poznat Zakoniku XII ploča, pravilo potkraj republike, žena ostaje tuđa muževoj agnatskoj obitelji ne potpada pod vlast muža i pod vlašću je svojeg pater familiasa ili ako je bila sui iuris pod tutorstvom svojih agnata*

35. Pretpostavke za valjanost braka i bračne smetnje

1. Pretpostavke za valjanost rimskog braka:

- a) *Connubium – imali rimski građani i Latini prisci, lex Canuleia omogućila je brak plebejaca i patricija*
- b) *Pravna i poslovna sposobnost – brak je ništavan ako su ga sklopili nedorasli, duševno bolesni, za Justinijana i kastrati*
- c) *Alieni iuris za brak mora tražiti pristanak patris familias*

2. Okolnosti koje nisu smjele postojati, danas ih zovemo smetnjama, bračne smetnje dijele se na apsolutne i relativne:

- *Apsolutne* - postojeći brak, ropstvo, u kršćansko doba zavjet čistoće, viši sveti redovi, u principatu zabrana za vojnike u službi
- *Relativne smetnje*:
 - a. *Krvno srodstvo* – smetnja u uspravnoj lozi, u kolateralnoj liniji u staro doba smetnja do uključivo šestog stupnja, u klasično trećeg
 - b. *Tazbina* – u klasično doba smetnja u uspravnoj lozi, u klasično doba proširena na šurjaka i šurjakinju
 - c. *Carsko doba* – zabranjen brak tutora s njegovom štićenicom
 - d. *Vrijeme žalovanja ili korote* – razdoblje u kojem se žena ne smije udati zbog smrti muža, u klasičnom pravu 10 mjeseci, postklasično doba godinu dana, kršćansko doba i u slučaju razvoda, svrha je izbjeći sumnju o očinstvu, takav brak nebi bio nevaljan, ali nastupila bi infamia, smanjenje građanske časti

36. Bračno zakonodavstvo cara Augusta

- *Lex Iulia de maritandis ordinibus* – zakon za suzbijanje neženstva
- *Lex Papia Poppaea* – zakon o lošem položaju braka bez djece
- *Lex Iulia et Papia Poppaea* - zajednički naziv za zakone Augustove bračne politike
- Muškarci između 25-60, a žene između 20-50 moraju živjeti u braku, vrijedi i za udovice i udovce te razvedene s tim da žene imaju rok 6 mjeseci – 2 godine da sklope novi brak
- Zabrana braka u slobodi rođenih muškaraca sa zloglasnim ženama te senatora i potomaka s oslobođenicama i glumicama
- Žena *ingenua* koja ima barem troje, a oslobođenica barem 4 djece oslobađaju se tutorstva i stijeću nasljedna prava na ostavinu djece
- *Neženja caelebs* ili bez djece *orbus* – ne udovoljava propisima, lošiji položaj i posljedice nesposobnosti za stjecanje oporučnog nasljedstva i zapisa *incapcitas*
- *Caelebes* - oporučno ne nasljeđuje ništa
- *Orbi* – samo pola oporučno ostavljene imovine
- *Caduca* – takva imovina ili njeni dijelovi koja se dijeli sunasljednicima ili zapisovnicima koji su imali djece, ako njih nema onda državi

37. Zaruke – sponsalia

- *Matrimonia debent esse libera* – brakovi moraju biti slobodni, u tradiciji kanonsko prava
- Navodno nije bitno ???

2. Postklasično doba obilježava obnova zaruka:

- *Arrha sponsalicia* - zaručnička kapara, stranka ako ju je dala gubi odustajanjem od zaruka, mora vratiti 4X, po Justinijanu 2X ako ju je primila

- *Zaručnički darovi – različiti od arrha sponsalicia, u klasičnom pravu su se mogli opozvati ako su bili davani pod uvjetom sklapanja braka, u postklasičnom razdoblju stranka koja bez razloga raskine zaruke uvijek gubi te darove*
- *Ako su zaruke bile sklopljene uz zaručnički poljubac, a zaručnik umre zaručnica zadržava polovicu primljenih darova*

38. Sklapanje braka

1. Oblik sklapanja braka ovisi sklapa li se brak cum manu ili sine manu:

- A. *Confarreatio – u obliku posebnog religijskog obreda na kojem sudjeluju vrhovni svećenik, svećenik Jupitera i 10 svjedoka, daju se žrtve Jupiteru u obliku kruha od pira, danas slično vjerskom braku*
- B. *Coemptio – mancipacija, prividna kupoprodaja žene uz 5 svjedoka i libripensa koji drži vagu, usmene formule da je kupoprodaja zapravo sklapanje braka, u klasično doba u svrhu promjene ženina tutora, a ne braka, danas slično građanskom braku*
- C. *Usus – stjecanje manusa tako što je žena živjela neprekidno s mužem u faktičnom bračnom odnosu godinu dana, stjecanje prava protekom vremena s temeljem u Zakoniku XII ploča koji kaže da se vlasništvo nad zemljom stječe nakon 2 godine posjedovanja, a ostalih stvari nakon godinu dana, sukladno tome žena je mogla steći mužev manus izbjavanjem iz muževe kuće svake godine uzastopno tri godine vraćajući se u očevu kuću*
- *Izvorno se radilo o otmici žene gdje bi se brak legalizirao nakon godinu dana ili se radilo o braku na probu*
- *Justinijanova kodifikacija više ne poznaje ova tri oblika manus braka*

2. Brak sine manu sklaoap se bez posebnih pravnih formalnosti:

- *In domum deductio - svečano uvođenje žene u muževu kuću uz određene obrede, više puta spomenuto kao akt zasnivanja braka, iako nije konstitutivni element braka, u postklasično doba bračni consensus je jedini bitni element sklapanja braka*

39. Učinak braka osobne i imovinske odnose bračnih drugova:

1. Osobni i imovinski odnosi bračnih drugova različiti u braku cum manu i sine manu:

- *Cum manu - žena izlazi iz svoje agnatske obitelji i patriae potestatis, ako je sui iuris prestaje nad njom tutorstvo, ulazi u agnatsku obitelj muža gdje mu je podložna ako je on alieni iuris, u socijalnom smislu žena ima mater familias ugled, u pravnom smislu položaj kćeri, kao sua nositelj je nasljednog prava kao i njena djeca, ali gubi pravo nasljeđivanja od svoje stare obitelji, nije imala imovinskopravne sposobnosti jer sve njeno pripada mužu čak i ono stečeno prije braka ako je bila sui iuris pripada pater familias-u ako je bio alieni iuris*

2. U braku sine manu nije se mijenjao raniji pravni položaj žene:

- *Ostaje in patria potestate svog oca, ako je sui iuris to ostaje pod istim tutorstvom, zadržava nasljedno pravo u prvotnoj obitelji, ali ne u obitelji muža*
- *Žena je bila dužna slijediti muža, on određuje prebivalište, on odlučuje odgoj djece koja u tom braku padaju pod patriam potestatem, oni su obvezani na vjernost, muž je štitio ženu, a ona dobivala njegov socijalni položaj*
- *Na imovinske odnose brak sine manu nije utjecao*
- *Načelo razlučenih dobara – ako je žena alieni iuris sve što stekne ide njenom pater familias-u, ako je bila sui iuris sve što je imala prije braka i stekla u braku pripada njoj samoj*
- *Praesumptio Muciana – ako je postojala sumnja od kuda ženi imovina, vrijedila je pretpostavka da je od muža, ime po pravniku Muciju Scevoli*
- *Parapherna - žena je sama upravljala svojom imovinom, muž ne smije koristiti paraphernu, ali smije miraz*
- *Muž snosi troškove kućanstva*

40. Miraz dos

1. Rimsko bračno imovinsko pravo bilo je modificirano institutom miraza ili dote:

- *Miraz je imovinski doprinos što ga sama žena ili njezin pater familias ili netko treći daje mužu kao pomoć u izvršavanju pravne obveze uzdržavanja nove obiteljske zajednice*
- *Dos profectica – miraz koji je davao otac*
- *Dos adventicia – miraz iz drugih izvora*
- *U početku je miraz običaj, prije Justinijana pretvoren u pravnu obvezu za ženina oca i njegove pretke*
- *Pravne osnove miraza:*
 - a) *Promissio dotis – stipulacija kojom se davatelj miraza obvezuje prenijeti na muža miraznu imovinu u određenom kasnijem trenutku*
 - b) *Dictio dotis – verbalni ugovor u obliku jednostranog usmenog obećanja miraza mužu, time se služe samo žena, njen pater familias ili ženin dužnik*
 - c) *Datio dotis – ne sastoji se u obećanju miraza, mirazna dobra odmah se prenose na muža na način određen za prijenos vlasništva nad pojedinim stvarima koje čine miraz, u kasnije carsko doba i na neformalan način pactum dotis*

2. U starije doba muž je stjecao miraz u trajno vlasništvo te je njime mogao potpuno slobodno rasplagati:

- *Krajem republike oslabio je moral obiteljskog života - zlouporaba miraza*
- *Muž je mogao dobivši miraz razvesti brak bez razlog i zadržati miraz ili je mogao kao vlasnik miraz potrošiti za vrijeme trajanja brka – protumjera je da muža se treba prisiliti na povrat miraza u slučaju prestanka braka te da mu se radi osiguranja povrata ograniči raspolaganje miraznim stvarima*
- a. *Obveza na povrat miraza:*
 - *Prestankom braka provedena je postupnim razvojem i neizravnim sredstvima*

- *Dos recepticia* - muža se tražilo obećanje u obliku stipulacije da će vratiti miraz ili njegovu procijenjenu vrijednost u slučaju da brak prestane razvodom
- *Akcija ex stipulatu* – ako muž u navedenom slučaju ne ispuní obvezu, mogao je biti tužen tužbom protiv strogog prava, a ako bi izgubio spor odmah i u cijelosti izvršava povrat miraza
- Miraz se morao vratiti i u slučaju ako to nije bilo ugovoreno *cautio rei uxoriae* – u slučaju prestanka braka smrću žene ili muža
- *Actio rei uxoriae* – pravno sredstvo kojim se zahtijevao miraz od muža, tužba *in bonum et aequum concepta*, sudac je mogao prema načelu pravičnosti omogućiti da tuženi stvari vraća u određenim rokovima, sudac je mogao omogućiti da muž povrat ne izvrši u cijelosti, Justinijanovo pravo traži povrat miraza uvijek osim ako je žena bila kriva za razvod braka
- Justinijan je koristio samo *actio ex stipulatu* koja je postala dio *actio bonae fidei*
- b. Da bi se osigurala svrha miraza postojali su zakoni koji su mužu kao vlasniku omogućavali da njime slobodno raspolaže:
 - *Lex Iulia de adulteriis* - mužu je zabranjeno otuđenje italjskih miraznih zemljišta bez ženina pristanka, a zalaganje je zabranjeno čak i uz pristanak, kasnije prošireno na sva zemljišta
 - Raspolaganje pokretnim stvarima bilo je stvarno ograničeno zbog moguće muževe odgovornosti za povrat miraza
 - Justinijanovo pravo - žena je dobila zakonsko založno pravo u svrhu osiguranja na čitavoj muževoj imovini s prednošću nad muževim osobnim vjerovnicima
 - Klasično doba, Justinijanovo doba - muž se formalno smatra vlasnikom miraza, no žena je stvarni imatelj, dos je *res mulieris*, ženina stvar, a muž za vrijeme trajanja braka može samo crpiti i koristiti plodove za uzdržavanje kućanstva, neka vrsta ploduživanja miraza

41. Donatio ante nuptias:

- Darovanja među bračnim drugovima su bila zabranjena - dopušteni su darovi među zaručnicima, običaj da muž prije braka daruje ženu
- U kasnije carsko doba – darovanje koje bi zaručnik ili njegov pater familias davao zaručnici s ciljem davanja imovine za troškove života budućih supružnika ta za slučaj prestanka braka muževom smrću ili razvodom, tek smrću ili razvodom bez ženine krivnje prelazi na ženu, u drugom slučaju pripada djeci, a žena ima pravo ploduživanja
- Car Justin – *donatio ante nuptias* može se nakon sklapanja braka povisiti
- Justinijan – darovanje među bračnim drugovima je moguće i za vrijeme trajanja braka i naziv promijenio u *donatio propter nuptias*, postklasičari smatraju da su ante i dos ista pravila, no Justinijan tvrdi da se trebaju primijeniti pravila o mirazu pa je nazvano i *contrados*, *donatio* ista vrijednost kao dos, darovna imovina ostaje za vrijeme trajanja braka u vlasništvu muža da žena može tražiti predaju darovne imovine i miraza u slučaju muževog stečaja te da muž ne može darovna zemljišta otuđiti ni založiti
- Ženin muž mora dati dos, mužev otac mora dati *contrados*

42. Razvod braka *divortium*

RIMSKO PRIVATNO PRAVO

1. Od starijih vremena je postojala pravna mogućnost braka, u razdoblju čvrsto obiteljskog morala događalo se često:

- Brak sklopljen *confarreatio* – razvodi se suprotnim ritualnim aktom *diffarreatio*
- Drugi *cum manu* brakovi – ritualni akt suprotan *mancipaciji*, *remancipatio*
- Zakonik XII ploča - formule kojima muž istjeruje ženu kod razvod braka *sine manu*
- Klasično doba – dovoljna izjava o razvodu *repudium*
- Nema zakonskih razloga za razvod braka – prestankom zajedničkog života i *affectio maritalis* prestaje brak
- Za brak je dovoljan akt stranaka
- *Cum manu* brak – pravo na razvod ima samo muž, tj. njegov *pater familias*
- Brak *sine manu* – pravo na razvod imaju oba bračna druga i njihovi *patres familias*
- S vremenom samo bračni drugovi
- Augustovo bračno zakonodavstvo nije reguliralo pitanje razvoda
- *Lex Iulia de adulteriis* – propisan razvod pred 7 svjedoka
- Kršćanski carevi, od Konstantina do Justinijana – propisi o suzbijanju razvoda pod utjecajem kršćanskog učenja o nerazriješivosti razvoda, ali svaki supružnik ima pravo razvesti brak
- Propisani su opravdani razlozi za razvod braka – npr. preljub, svodništvo
- Razvod bez opravdanih razloga – onaj koji je na taj način razveo brak snosio bi određene štetne pravne posljedice; zabranu ponovnog braka, gubitak miraza i darovne imovine *propter nuptias* i određene kaznenopravne sankcije
- *Libellus respudii*, otpusnica – Teodozije II., obvezna forma za razvod braka, temelji se na Svetom Pismu, moralo je sadržavati 7 svjedoka
- Justinijanovo pravo - bračni drug koji je kriv za opravdani razvod braka/ne opravdani razvod braka snosit će imovinske sankcije, a nekad i osobne sankcije, on uvodi i sporazumni razvod i razvod bez krivnje druge stranke

DRUGO POGLAVLJE

PATRIA POTESTAS

43. Sadržaj *patria potestatis* u osobnom pogledu:

1. Vlast kućnog domaćina u drevno vrijeme bila je pravna vlast nad ljudima i imovinom u obitelji – *manus*:

- Kasnije se naziva *dominium* – razdvojila se na vlast nad osobama:
 1. Vlast nad ženom - *manus* u novom užem značenju
 2. Vlast nad djecom i daljnjim potomcima – *patria potestas* u užem smislu
 3. Vlast nad osobom *in causa mancipii*
 4. Vlast nad robovima – *dominica potestas*

2. *Patria potestas* - očinska vlast:

- *Doživotna u starije doba apsolutna vlast pater familias-a nad djecom i daljnjim rođacima - i odrasli sin s vlastitom obitelji potpada pod nju*
- *Ne poznaju punoljetnost u današnjem smislu – sin je ostao alieni iuris*
- *Sin kojem su svi muški preci umrli postaje pater familias i sui iuris, iako je možda dijete*
- *Takva vlast postupno slabi – slabi tradicionalni patrijarhat pa sinovi sve češće vode svoje domaćinstvo živeći od vlastite zarade*
- *Dva temeljna aspekta patria potestas-a: s obzirom na osobu djece i s obzirom na imovinske odnose djece*

3. S obzirom na osobu djece patria potestas sadržavala je:

- lus vitae ac necis, pravo života i smrti – imao otac nad sebi podložnima, najčešće djeci koje je za teške delikte mogao kazniti i smrtnom kaznom, prije toga morao je saslušati obiteljsko vijeće sastavljeno od odraslih muških članova obitelji, kasnije su cenzori sprječavali zloupotrebu tog prava putem cenzorskih primjedaba, a u kršćansko doba ukinuto je putem inter alia, razlozima čovječnosti*
- lus vendendi – pravo prodaje djece, prodajom trans Tribesium dijete bi postalo rob, a prodajom sugrađaninu dijete je u položaju osobe in causa mancipii, u klasično doba prodaja još samo u svrhu noxae deditionis, tj. Pravidne prodaje u svrhu adopcije i emancipacije, u kršćansko doba ukinuto osim u slučajevima siromaštva*
- lus vindicandi - očevo pravo da traži izručenje svoje djece od trećih koji bi dijete uzdržavali, u starije doba koristi se vindicatio filii kada otac vindikacijom traži predaju djeteta koje je potpalo pod njegov patriam potestatem, u klasično doba koristi se interdikt de libris exhibendis et ducendis sa istom funkcijom, otac traži izdavanje interdikta protiv treće osobe koja drži njegovo dijete, s ciljem da mu se dijete vrati*
- Za sklapanje braka – pristanak patris familias*

4.4. Sadržaj patris potestatis u imovinskom pogledu:

1. Filii familias kao alieni iuris smatrali su se imovinskopravno nesposobnima:

- *Etiam vivo quommodo domini existimantur – sinovi u kućanstvu smatrali su se suimateljima obiteljske imovine još za očeva života*
- *Pravo raspolaganja – ima samo pater familias, pravo sinova na imovinu ostvaruje se tek kada postanu sui iuris po očevoj smrti*
- *Doradli sinovi su djelatno sposobni – sva stečevina pripada ocu kao vlasniku obiteljske imovine*
- *Prema civilnom pravu sinovi nisu mogli obvezivati oca obitelji osim noksarno za obveze iz delikta*
- *Actiones adiecticiae qualitatis – pretorove tužbe protiv pater familias-a u slučaju obveza koje su filii familias ugovorili ispuniti trećima, za slučajeve gospodareve odgovornosti za obveze robova*
- *Filius familias mogao je obvezivati sebe – vjerovnik se ne bi mogao naplatiti ni sudskim putem sve dok sin ne postane sui iuris*

2. Daljnji korak u pravcu imovinske samostalnosti sina obitelji vezan je uz institut *peculium-a*:

- a) Otac bi kao i robovima davao sinu obitelji određenu imovinu na samostalnu upravu:
 - *Peculium profecticium* – takav pekulij od oca koji ostaje u njegovom pravnom vlasništvu koje može oduzeti sinu, no smatralo se da pripada sinu na raspolaganje, otac je odgovarao do visine pekulija i za sinove obveze iz uprave pekulijem, u tu svrhu mogla se dići pretorska *actio de peculio*
- b) Od cara Augusta nadalje sin koji je bio vojnik imao je pravo na *peculium castrense*:
 - U tu imovinu ulazilo je sve što bi dobio u vojnoj službi i sve što bi u njoj stekao
 - Samostalna imovina sina - raspolaže i s njome nakon smrti, a ako umre bez oporuke pripada ocu kao pekulij, ne na osnovi nasljednog prava
- c) Od cara Konstantina nadalje razvija se jednaki *peculium quasi castrense*:
 - Imovina koju bi sin stekao obnašanjem javnih ili crkvenih službi ili obavljanjem slobodnih zanimanja

3. Od cara Konstantina nadalje sadržano je shvaćanje da se sinu omogući da za sebe stječe imovinu koju je dobio od trećih osoba, a ne od oca ili na osnovi pekulija:

- Ponajprije glede imovine koju nasljeđuje od majke, majčinih srodnika, imovine stečene od bračnog druga i one od trećih osoba
- *Bona adventicia* - pridošla imovina, vlasništvo je pripadalo sinu, otac je imao jedino pravo doživotne uprave i korištenja, *filius familias* nije s njome mogao oporučno raspolagati
- Justinijanovo pravo - napušta se to da su *fili familias* pod vlašću *patris familias* imovinskopravno nesposobni

45. Nastanak *patria potestatis*

1. Pod *patria potestatis* dolazi se rođenjem ili pravnim poslovima poslije rođenja, posvojenjem ili pozakonjenjem:

- Rođenjem - dijete začeto i rođeno u zakonitom rimskom braku, tj. djeca koja su rođena za vrijeme postojanja takvog braka, *pater is est quem nuptiae demonstrat*: izreka kojom se to izražavalo, formulirano na temelju Paulova navoda, smatra se da je majčin muž otac djeteta koje se rodilo najranije 182. dan nakon sklapanja braka ili 300. dan po prestanku braka što se smatra dokaznom činjenicom dok se ne dokaže protivno dopuštenim protudokazom
- Novorođeno dijete – u obitelji samo pristankom *patris familias*, izražava se simbolično podizanjem djeteta položenog ispred nogu
- Djeca rođena bez *connubium-a*, brak je samo *iure gentium*, ne civili bila su filii *iniusti* prema ocu samo u kognatskom srodstvu
- Djeca iz *konkubinata* i izvanbračna djeca – nema pravne zajednice s ocem, rodbinski odnos prema majici i njenim srođnicima

2. *Adrogatio* i *adoptio*, zajedno *adoptio* i širem smislu:

- *ustanova posvojenja osoba koja nisu djeca patris familias* - stječu pravni položaj djece
- *Arogacija* – posvojenje osobe *sui iuris*
- *Adopcija* – posvojenje osobe *sleni iuris*
- *Izvorna funkcija posvojenja* – obitelji koja izumire omogućiti opstanak

a) *Adrogatio*:

- *Osoba sui iuris (pater familias sa svima podložnima i imovinom) prelazi u obitelj i pod patriam potestatem aroganta kao posvojitelja*
- *Arogirati se mogla samo osoba muškog spola - žene i djeca od carskog doba jer nisu mogle biti patres familias, a djeca zbog godina, također bez pristupa kurijatskim skupštinama*
- *Izvršava se u kurijatskim skupinama koje je zato vodio pontifex maximus zbog religijske dimenzije - napušta se stari obiteljski kult*
- *Narod u skupštini morao je potvrditi i odobriti arogaciju*
- *Pripada gentilnom uređenju, drevna je*
- *Oslabljuje jedan, a jača drugi rod*
- *U doba republike – pred pontifeksom i 30 liktora koji su zastupali stare kurije*
- *U doba dominata – per rescriptum principis*
- *U tim formama mogu i žene, od cara Antonina Pija uz uvjete i nedorasli*
- *Arogacija samo jednog djeteta dopušta se samo osobama starijima od 60 godina koje nemaju vlastite djece, arogirani moraju biti barem 18 godina mčadi od aroganta*

b) *Adoptio*:

- *Posvojenje osobe alieni iuris koja iz stare obitelji i patrie potestatis prelazi u novu obitelj pod vlast novog patris familias*
- *Nema izrvanih imovinskih učinaka*
- *Adopcija muškog djeteta:*
 - *Pravni učinak* – Posvojeni gubi vlastitu imovinsku sposobnost i dolazi pod patria potestas novog oca.
 - *Vrste posvojenja* – *Adoptio* se odnosi na osobu pod patria potestas, dok emancipirana osoba ne može biti posvojena.
 - *Postupak* – Ostvaruje se putem trokratne prividne kupoprodaje (*mancipatio*) i sudske odluke o prijenosu vlasti na posvojitelja.
 - *Uloga magistrata* – Potvrđuje prijenos vlasti nakon treće kupoprodaje i odobrava *adoptio*.
 - *Veza s mancipacijom* – *Adoptio* je povezana s oslobađanjem iz stare vlasti putem *in iure cessio*.
 - *Razlika od adrogacije* – *Adrogatio* se primjenjuje na osobe *sui iuris*, dok *adoptio* vrijedi samo za *alieni iuris*.
 - *Detaljniji postupak* – 95.str.
- *Arogacija i adopcija - slične pretpostavke posvojenja, po Dioklecijanovom pravu nije se mogla adoptirati žena*
- *Justinijanovo pravo* – adoptirani mora biti barem 18 godina mlađi od adoptanta
- *Adoptio nautram imitatur* – posvojiteljski odnos mora u najvećoj mogućoj mjeri oponašati naravni roditeljski odnos, preuzeto iz odredbe Justinijanovih Institucija

- *Justinijanovo pravo:*
 - a. *Adoptio plena* – posvojitelj je predak posvojenika s očeve ili majčine strane, puni učinak prijelaza u novu obitelj i stjecanja nasljednog prava
 - b. *Adoptio minus plena* – adopcija ne raskida raniju patriam potestatem ni nasljedno pravo u ranijoj obitelji, filius adoptivus stječe pravo nasljeđivanja očuha
- *Novi oblik izjave - dotadašnji nositelj očinske vlasti pred magistratom uz prisustvo i pristanak posvojitelja i posvojenika*
- *Adoptio je u suvremenom pravu*

3. Legitimatio, pozakonjenje izvanbračne djece iz konkubinata:

- *Pod utjecajem kršćanskog učenja, oblikuje Konstantin, izgrađuje Justinijan*
- *Tri oblika pozakonjenja:*
 - a. *Legitimatio per subsequens matrimonium* – pozakonjenje djece naknadim sklapanjem braka roditelja, za Justinijana zahtijevalo se da je brak bio moguć u trenutku začeća, isključena djeca začeta preljubom ili incestom te da dijete pristane, a brak da se zaključi bračni ugovorom
 - b. *Legitimatio per oblationem curiae*, upisom u kurijale – uvredena u kasno carsko doba, upis izvanbračnog sina u liste dekuriona kao članova municipalnog vijeća namijenjujući mu imovinu koja mu je bila potrebna, ako se radilo o kćeri udalo ju se za dekuriona i dalo miraz
 - c. *Legitimatio per rescriptum principis* – uveo Justinijan, pozakonjenje temeljem carskog dopuštenja, u slučajevima gdje zbog ozbiljnih razloga sklapanje braka roditelja nije više bilo moguće na strani majke kao konkubine
- *zahtjev za pozakonjenje mogao je odrediti otac u oporuci*

46. Prestanak patriae potestatis – Emancipatio

1. Patria postates bila je doživotna vlast:

- *Patria postates prestaje capitis deminutione oca ili sina obitelji*
- *Capitis deminutio maxima* – obojica gube svaku pravnu sposobnost čak i patriae potestatem
- *Capitis deminutio media* – prestanak prava koje se temelje na ius civile i patriae potestas
- *Capitis deminutio minima* – prestanak agnatske veze i patriae potestatis
- *Starije pravo* – patriae potestas prestaje ako bi sin postao svećenik Jupitera, a kći svećenica boginje Veste
- *Justinijanovo pravo* – navedeno vrijedi za sina koji je patricij, konzul, praefectus praetorio ili urbi, magister militum ili biskup, tad ne nastupa capitis deminutio

2. Otac je mogao sam otpustiti sina iz patriae potestatis pravnim poslom koji se zove emancipatio:

- *Slučaj capitis deminutionis minimae* za sina – otac se nije mogao odreći patriae potestatis ili izbaciti sina, ali potreba je bila da se sin osamostali pa su pravnici odredbom Zakonika XII ploča o trokratnoj kupoprodaji sina stvorili institut emancipacije
- *Pater familias* – 3 puta mancipacijom prodao sina trećoj osobi, u pravilu prijatelj, nakon 1. i 2. puta sin opet potpada pod patriam potestatem, a 3. postaje sui iuris, ali da bi otac imao kvazi-patronatska prava nad sinom, “kupac” bi prije treće manumisije sina remancipirao ocu kako bi ga otac manumitirao
- *Za unuke i kćeri* - dovoljna jednokratna kupoprodaja
- *Kasno carsko doba* jednostavniji oblici
- *Per rescriptum principis* – na temelju careva dopuštenja, car Anastazije
- *Justinijan* – emancipacija izjavom u sudski zapisnik

TREĆE POGLAVLJE

TUTORSTVO TUTELA I KURATORSTVO CURA

47. Pojam i povijesni razvitak tutorstva

- *Nedorasli i žene* ako su bili sui iuris i nisu se nalazili pod patriam potestatem niti manusu nalazili su se pod tutorstvom
- *Razlikuju se* – tutela impuberum, nedoraslima i tutela mulierum, ženama
- *Tutorstvo nad nedoraslima* – prema Justinijanu ustanova za zaštitu osoba koje zbog dobi nemaju punu djelatnu sposobnost, ali imaju pravnu
- *Tutorstvo starog rimskog prava* - šttilo interese obiteljskih zajednica i tutora, postavljani iz reda pupilovih najbližih zakonskih nasljednika, ako bi on umro prije dolaslosti imovinu nasljeđuje njegov tutor, redosljed za tutorstvo jednak je redolijedu za nasljedstvo - najbliži agnat kojeg ako nema gentil, slično ovlastima patriam potestate, ali uže, prema Zakoniku XII ploča postoji tutorova deliktna sposobnost pa postoji zaštita pupilovih interesa
- *Slabljenjem agnatskih stuktura* – slabi tutorstvo i pretvara se u dužnost i obvezu s ciljem zaštite tutorove imovine
- *Kasnije postoji javna dužnost* iz koje se može ispričati

48. Tutorstvo nad nedoraslima tutela impuberum

1. Postavljanje tutora:

- *Tutela legitimata* – najstariji oblik rimskog tutorstva koja je pripada najbližem agnatu, a ako njega nema onda gentilima, sadržana u Zakoniku XII ploča, moglo se prenositi
- *U carskom dobu* je s gentilnim nasljednim pravom prestala postojati i tutela gentila
- *Justinijanovo pravo* – nestankom agnacije zakonsko tutorstvo imaju muški kognati
- *Tutela testamentaria* – u Zakoniku XII ploča, određivanje tutora u oporuci, prednost pred agnatskim tutorom, moglo ga se odreći pa se morao postaviti tutor legitimus
- *Ove vrste tutorstva* nisu se morale preuzeti

- *Treća vrsta tutorstva – magistrati kao tutori ako ne postoji tutor testamentarius ni legitimus što se po Justinijanu naziva tutela dativa, tutorstvo po javnoj dužnosti kojeg se nije moglo odreći pa se razvio sustav ispričnih razloga ili traženje javnih vlasti da se postavi novi ako npr. tri postojeća tutorstva*
- *Justinijanovo pravo – slaboumni, gluhi, nijemi, slijepi, odsutni, aktivni vojnici, minores, pupilovi dužnici i vjerovnici, biskupi i redovnici ne mogu biti tutori*
- *Majka i baka mogle su biti tutori uz prisegu da se neće više udati*

2. Tutorove funkcije:

- *U starije doba usmjereni na upravu pupilove imovine u interesu obitelji*
- *U klasičnom pravu zaštita osobe pupila i pridržavanje ulozi roditelja*
- *Uprava imovinom u staro doba imala je obilježje vlasti koju tutor obavlja u vlastito ime*
- *Ograničenja tutora – zabrana otuđenja ruralnih i suburbanskih zemljišta bez odobrenja magistrata, Konstantin i Justinijan proširili na zabranu na sve pupilove stvari osim onih koje mogu brzo propasti ili se pokvariti*
- *Auctoritatis interpositio – tutor je dužnost mogao izvršavati davanjem pristanka pupilovim radnjama*
- *Ako je pupil bio impubes infantia maior – samostalno je mogao ulaziti samo u poslove koji mu donose jedino korist*
- *Poslove koji ga mogu oštetiti rade samo uz dozvolu prisutnog tutora*

3. Tutorova odgovornost:

- *Vlast mu je tek kasnije ograničena - najstarija odgovornost temelji se na deliktnoj odgovornosti*
- *Accusatio suspecti tutoris – Zakonik XII ploča, tužba protiv nepoštenog oporučnog tutora koju je mogao podići svatko osim pupila kako bi se uklonio tutor koji je počinio prijevaru i pronevjeru*
- *Actio rationibus distrahendis – Zakonik XII ploča, tužba kojom je pupil mogao tražiti dvostruku vrijednost utajene imovine, po prestanku tutorstva i polaganje računa, za Justinijana izgubila značenje*
- *Actio tuelae – kasnije republikansko doba, tužba protiv tutora, ako bi pupil uspio tutor bi odgovarao za uredno vođenje tutorstva po načelu dobre vjere te bi postupak bio iudicium bonae fidei*
- *actio contaria – tutorova tužba za naknadu štete i troškova radi obavljanja službe*

4. Prestanak tutorstva:

- *Nad nedoraslima prestaje kad postaju dorošli*
- *Prije toga - smrću tutora te ako za njega nastupa capitis deminutio maxima ili media (prestanak zakonskog tutorstva jer prestaje agnatsko srodstvo koje je temelj)*

49. Tutorstvo nad ženama

- *Ako nisu bile in patria potestate ili in manu mariti doživotno pod tutorstvom*
- *U povijesno doba – tutela mulierum ≠ tutelae impuberum jer tutor mulieris nije imao pravo uprave nad ženinom imovinom, prema Zakoniku XII ploča imao je pravo dati ili uskratiti svoje odobrenje pa nije snosio odgovornost za upravljanje imovine i nije se mogla podići tužba actio tutelae protiv njega*
- *Poslovi koje žena nije smjela sama poduzimati (pisanje oporuke, manumisija robova...) bili su ograničeni na vođenje civilnog procesa*
- *Žena je mogla sama upravljati i imovinom*
- *U kasnijem pravu – odobrenje za poslove iuris civilis je formalnost jer žena može putem magistrata prisiliti tutora na pristanak*
- *Tutorstvo nad ženama - tutelae legitimae, tutela testamentaria, tutela dativa*
- *Tutela optiva – pater familias u in manu oporuci može odrediti da ona samostalno može odabrati tutora*
- *Coemptio fiduciaria – doba republike, “zamjena tutora u slučaju nezadovoljstva”, žena bi sklopila fiducijarni brak i potpala bi pod njegov manus pa bi je taj muž manicipirao osobi koja je trebala postati njezin tutor, oslobođenjem iz mancipium-a kao njezin manumissor postao bi kvazi-patron i tutor legitimus*
- *Tutela mulierum – ukinuta za cara Honorija 410.g. i sve su žene dobile ius liberorum i oslobođenje od tutorstva*

50. Kuratorstvo cura

1. Zakonik XII ploča poznaje kuratorstvo nad duševno bolesnima:

- *Proširena je na druge slučajeve u kojima je bilo potrebno pružiti pomoć doročoj osobi koja zbog ograničene djelatne sposobnosti ili tjelesnih mana nije bila sposobna upravljati svojom imovinom ili samu sebe zastupati*
- *Kurator – za cjelokupnu imovinu, određeni posao ili za određenu stvar*

2. Za djelatnu sposobnost duševno bolesnog, rasipnika i minora treba dodati:

- Cura furiosi – sukladno Zakoniku XII ploča pripadala je kao cura legitima najbližen agnatu/gentilima ako furiosus nije bio in patria potestate ili pod tutorstvom za vrijeme nedoraslosti*
 - *Kuratorova potestas nad osobom i imovinom – svedena samo na upravljanje imovinom i ograničena kao i tutela*
 - *Nema agnata/gentila - kuratora bi postavio magistrat*
- Proglašeni rasipnik – u početku pod tutorstvo agnata i gentila, kasnije je kuratora postavljao magistrat pazeći na moguću oporučnu volju patris familias na isti način kao kod duševno bolesnog, u klasično doba kurator sam upravlja njegovom imovinom, a u postklasično doba je samo davao pristanak*
- Cura minorum je postala trajna ustanova i kuratorova ovlast bila je upravljati minorovom imovinom – minor koji je imao kuratora glede djelatne sposobnosti izjednačen je s nedoraslima, otuđiti stvar ili obvezati se može samo uz pristanak kuratora, odobrenje se moglo dati pisano ili nepisano, unaprijed ili naknadno*

ČETVRTI ODSJEK

STVARNO PRAVO

UVOD

51. Pojam i vrste stvarnih prava u rimskom pravu

1. Stvarno pravo zajedno s obveznim pravom i nasljednim pravom sastavnice su imovinskog prava kao jezgre privatnog prava:

- Stvarno pravo:
 - a. *Objektivni smisao* – skup pravnih pravila kojima se uređuju pravni odnosi među ljudima obzirom na stvari
 - b. *Subjektivni smisao* - različite ovlasti na stvari koje subjektima u stvarnopravnim odnosima priznaju norme objektivnog stvarnog prava
- *Pojmovno izgradila srednjovjekovna znanost rimskog prava*
- *Česta definicija* – pravo koje postoji neposredno na stvari u korist neke osobe kao neposredni pravni odnos između čovjeka i stvari
- *Pravni odnosi mogu postojati samo među ljudima, a ne između ljudi i stvari*
- *Norme objektivnog prava* - određuju odnose među ljudima nalažući im određena prava i obveze koje mogu za objekt imati i stvari

2. Nije svaki pravni odnos koji ima za objekt stvar ujedno i stvarnopravni odnos – i obveznopravni odnosi u kojima je vjerovnik ovlašten od dužnika zahtijevati neku činidbu na koju je druga strana obvezana, mogu za objekt imati činidbe stvari:

- *Razlike između stvarnih i obveznih prava:*
 - a. *Stvarno pravni odnos* je odnos između ovlaštenika stvarnog prava i svih drugih osoba glede stvari koja je objekt tog stvarnopravnog odnosa:
 - *Obveznopravni odnos* je pravni odnos između određenog vjerovnika i dužnika - ovlaštenik obveznog prava kao vjerovnik može se tužbom u pravilu zaštititi samo protiv određene osobe kao dužnika
 - *Ovlaštenik stvarnog prava* može se tužbom zaštititi protiv svakog tko drži određenu stvar kao objekt tog stvarnog prava
 - *Stvarna prava djeluju prema svakome* – apsolutna su, danas se to naziva *erga omnes i contra omnes*
 - *Obvezna prava su relativna* – djeluju samo između strana u određenom pravnom odnosu, danas se naziva *inter partes*
 - b. *Objekt stvarnog prava* je stvar, a *objekt obveznog prava* je činidba dužnika čak ako se ta činidba sastoji u davanju stvari:
 - *U takvom slučaju vjerovnik još nema nikakvo stvarno pravo na stvari sve dok mu je dužnik ne preda* – tek tada će eventualno steći stvarno pravo, obveze mogu biti samo pravna osnova za stjecanje stvarnih prava

- *Stvarno pravo daje ovlašteniku neposrednu vlast na stvari kao objektu stvarnog pravnog odnosa - ovlaštenik obveznog prava može doći do stvari samo posredstvom dužnika, a neposredni objekt obveznog pravnog odnosa je njegova činidba na predaju stvari*
- *Subjektivno pravo na određenoj stvari – ius in re*
- *Subjektivno obvezno pravo koje pojedinac ima na stvar na temelju obveznog odnosa – ius ad rem*
- c. *Stvarno pravo prati stvar bez obzira na to u čije je ruke ona došla*
- d. *Pravila stvarnog prava određuju svima trećima određenu negativnu dužnost prema ovlašteniku stvarnog prava u smislu suzdržavanja od povrede tog prava:*
 - *Negativna zapovijed da treći ne smiju smetati ili uznemiravati ovlaštenika stvarnog prava u izvršavanju njegova prava*
 - *Bez aktivne radnje dužnika vjerovnik ne može ostvariti svoje pravo*
- e. *Stvarna prava su u pravilu koncipirana kao trajna, a obvezna kao privremena:*
 - *Ispunjenjem dužne činidbe obveza prestaje*

3. Rimski pravници su razliku između stvarnih i obveznih prava izrazili razlikom između akcija, tužbe koje služe za svačiju zaštitu:

- *Actio in rem - tužba na stvar, zaštita stvarnih prava, sadrži tvrdnju o postojanju određenog stvarnog prava i može se podići protiv bilo koje osobe koja povređuje određeno tužiteljevo pravo vlasništva i stvarna prava na tuđim stvarima*
- *Actio in personam/vindicationes - tužba na osobu, zaštita obveznih prava, sadržava tvrdnju o postojanju obveze određene osobe na ispunjenje te činidbe te se može podići samo protiv određene osobe koja je pored tužitelja sudionik odnosnog obveznog pravnog odnosa nastalog na temelju ugovora ili delikta*

4. Stvarna prava mogu ovlašćivati na posjedovanje, uporabu, korištenje i raspolaganje stvarju u punom ili djelomičnom opsegu:

- *Pravo vlasništva - najvažnije i najopsežnije, ius in re propria*
- *Jedino vlasnik ima pravnu vlast na stvari i s njome raditi što želi*
- *Iura in re aliena, stvarna prava na tuđoj stvari - ovlaštenik ima samo određenu ovlast ili ovlasti na tuđoj stvari, sva ostala pravna vlast pripada vlasniku koji je ograničen u mjeri u kojoj u korist drugoga postoji određeno stvarno pravo na njegovoj stvari*
- *Stvarna prava u starom pravu - zemljišne služnosti, pravo ploduživanja, pravo uporabe tuđe stvari*
- *Kasno klasično pravo – sva ta prava obuhvaćena nazivom servitutes razvrstana na servitutes personarum, osobe dužnosti ili servitutes rerum, stvarne služnosti*
- *Emphyteusis i superficies, pravo građenja - oblikovano u kasno carsko doba*
- *Založno pravo – pignus i hypotheca, stvarno pravo na tuđoj stvari koje služi vjerovniku kao osiguranje namirenja određene njegove tražbine iz obveznog odnosa, doba kasne republike*
- *Pet vrsta stvarnih prava - vlasništvo i 4 stvarna prava na tuđoj stvari; služnosti, emfiteuza, pravo građenja i založno pravo*

RIMSKO PRIVATNO PRAVO

5. Čovjek može imati faktičnu vlast na određenoj stvari, a da na to nema pravo:

- Rimski vlasnik ima faktičnu vlast na stvari, no takva vlast njegova stvarnog prava u odnosu na druge ljude ima pravnu osnovu ili temelj
- Kradljivac isto kao i vlasnik ima faktičnu vlast na stvari, ali on za tu vlast na ukradenoj stvari nema pravnu osnovu ili temelj
- Posjed *possessio* - faktična vlast na stvari uz koju se vežu određeni pravni učinci, posjed služi kao pretpostavka za stjecanje stvarnih prava

PRVO POGLAVLJE

STVARI

52. Pojam stvari u rimskom pravu – Tjelesne i ne tjelesne stvari *res corporales, res incorporales*

1. Pravna znanost razmatra stvari kao moguće objekte prava te ih stoga tako definira i klasificira

2. Pravo određuje kao stvar ljudima dostižne prostorno odijeljene dijelove vanjske prirode i tada se govori o tjelesnim stvarima:

- Starije doba – stvarima su smatrali samo tjelesne stvari
- Pojam *res* počeo je označavati sve što može biti objektom pravnih odnosa te pripadati imovini određene osobe – krajem republike i početkom carstva nastaje razlika između tjelesnih i netjelesnih stvari
- Gaj kao *res corporales* smatra stvari *quae tangi possunt*, koje mogu dotaći, a *res incorporales* one stvari *quae tangi non possunt*, koje ne može dotaći
- Tjelesne stvari su mogući objekti prava
- Prema Gaju – *res incorporales* – pravo nasljedstva, pravo ploduživanja tuđe stvari, obvezna prava i zemljišne služnosti...
- Pravo vlasništva - poistovjećivali su ga sa samom stvari zbog čega se ubrajalo u tjelesne stvari, ne prava
- Tjelesne i ne tjelesne stvari razlikuju se prema različitim propisima
- Klasično razdoblje – uvedena je mogućnost posjeda prava

53. Diobe tjelesnih stvari

- Stvari se u pravnom smislu razlikuju na temelju kategorija i vrsta
- 1. *Res in commercio* i *res extra commercium* – ne mogu sve stvari biti objektom privatnih imovinskih prava jer su posebnim odredbama izuzete iz pravnog prometa (*res extra commercium*)
- Razlozi za *res extra commercium* – *humani iuris* i *divini iuris* – stvari stavljene izvan prometa zbog ljudskih potreba/religijskih potreba
- a. *Res extra commercium humani iuris* bile su:
- 1. *Res communes omnium*, opća dobra - služe zajedničkim potrebama i svim ljudima, nisu namijenjene privatnom vlasništvu, Marcijanova definicija govori koje su to sve stvari: po

naravnom pravu ove stvari pripadaju svim ljudima: zrak, tekuća voda i more pa stoga i morska voda, danas su to opća dobra

2. *Res publicae, javna dobra – stvari koje služe vlasništvu države i izuzete su iz pravnog prometa sve dok služe javnim svrhama, kada je općinama i državi priznata privatnopravna sposobnost definirana je imovina države i općina koja je potpadala pod privatno vlasništvo, a kao res commercium određene su samo one stvari države ili općine koje su služile neposrednoj općoj uporabi čija je uporaba bila zaštićena pretorskim interdiktima*
- b. *Rex extra commercium divini iuris bile su:*
 1. *Res sacrae, posvećene stvari – stvari posvećene kultu bogova*
 2. *Res religiosae, religijske stvari – stvari posvećene kultu pokojnika, grobovi izuzeti iz prometa sahranom mrtvaca ili pepela uz pristanak vlasništva zemljišta*
 3. *Res sanctae, svete stvari – stvari posebnim ritualom stavljene pod osobitu zaštitu bogova, čitavi gradovi pa tko u grad ne uđe kroz vrata bio bi kažnjen smrtnom kaznom (svatko bi ga mogao ne kažnjeno ubiti), prema Pomponiju od osnutka Rima*
- *Res sacrae usmjereno je k nebu, res religiosae k podzemlju, res sanctae prema zemlji - metafizička trodioba prostora*

2. *Res Mancipi i res nec Mancipi:*

- *Res commercii dijele se na res Mancipi i res nec Mancipi još u klasično doba – dioba ima značenje osnovne diobe stvari*
- *Res Mancipi u klasično doba:*
 - a. *Italska zemljišta i zgrade*
 - b. *Robovi*
 - c. *Domaća tegleća i tovarna stoka, goveda, konji, magarci i mazge*
 - d. *Četiri najstarije poljske služnosti puta i vodovoda, iter, actus, via i aquaeductus*
- *Sve ostale stvari su res nec Mancipi: sitna stoka, različite pokretnine, novac i provencijalna zemljišta*
- *Slonovi i deve iako su za rad nisu bile res Mancipi*
- *Pravna razlika između res Mancipi i res nec Mancipi je u različitom načinu prijenosa prava vlasništva nad njima*
- *Res Mancipi - vlasništvo se moglo prenositi na drugog samo svečanim i strogo formalnim aktom Mancipacije ili in iure cesije, pred 5 svjedoka u obliku prividne parnice pred magistratom*
- *Res nec Mancipi – neformalnom predajom stvari*
- *Prema Gaju u starije doba, res Mancipi su pretežito obuhvaćale najvažniji dio ruralne imovine, imovinu od vitalno značenja za cijelu zajednicu i raspolaganje stavljeno pod nadzor javnosti strogim aktima Mancipacije i in iure cesije, a peregrinima koji tada nisu bili ius commercii omogućeno je tako stjecanje tih stvari*
- *U početku su res Mancipi kao imovina mogle biti samo u kolektivnom gentilnom vlasništvu, kasnije u vlasništvu široke agnatske zajednice, a otuđenje je izvorno bilo nemoguće, bilo je podvrgnuto pristanku i nadzoru čitave zajednice, kasnije svedeno na prisutnost 5 Mancipacijskih svjedoka*

- *Res nec Mancipi* su prije prešle u individualno vlasništvo i nisu bile tako ograničene
- Ova rekonstrukcija ima temelje u Zakoniku XII pločagdje se imovina dijeli na:
 - *Familia* – kolektivna imovina zajednice i obuhvaća je *res Mancipi*
 - *Pecunia* – od drevnog doba imovina u vlasništvu *patris familias* s kojom je slobodno raspolagao
 - Zbog društvenih promjena veća važnost pridaje se *res Mancipi* – za otuđenje nije trebao svečani i formalni akt
 - Bonitarno vlasništvo na *res Mancipi* – uveo pretor, otuđenje samo neformalnom predajom
 - Justinijan je ukinuo formalnu razliku između *res Mancipi* i *res nec Mancipi*

3. Pokretne i nepokretne stvari *res mobiles* i *res immobiles*:

- *Pokretnine* ili *pokretne stvari* – stvari koje se mogu premjestiti s jednog mjesta na drugo bez da im se povrijedi bit, ubrajaju se *samokretne stvari*
- *Nepokretne stvari* ili *nekretnine* – stvari koje se ne mogu premjestiti u opisanom smislu, zemljišta i svima što je na njima posađeno ili izgrađeno
- Vlasniku zemlje pripada i zračni prostor nad zemljom te tlo ispod njene površine, uključujući rude
- Razlikuju se:
 - *Praedia urbana* – gradske nekretnine za stanovanje, trgovine i obrte
 - *Praedia rustica* – poljoprivredna zemljišta
- U današnjem pravu za nekretnine vrijedi poseban pravni režim utemeljen na ustanovi zemljišnih knjiga kao javnih registara nekretnina
- U ranijem razdoblju važnija je podjela *res Mancipi* i *res nec Mancipi*
- Načelno se postupa isto s nekretninama i pokretninama – postoje iznimke, određena stvarna prava zemljišne služnosti, emfiteuza i pravo građenja se mogu obavljati samo na nekretninama
- Prema Zakoniku XII ploča stjecalo se vlasništvo na zemljištu nakon 2 godine posjedovanja, a na svim ostalim stvarima nakon 1 godine posjedovanja te je zaštita pokretnina i nekretnina bila drugačija
- Za Justinijana se to mijenja – uvedena je forma upisa u javne registre

4. Zamjenjive i nezamjenjive stvari *res fungibiles* i *res non fungibiles*. *Genus* i *species*:

- *Zamjenjive stvari* – one koje se u prometu određuju samo po količini nekog roda ili vrste *genus* te je svaka jednaka količina istovrsnih stvari jednaka i prema tome zamjenjiva drugom jednakom količinom, zovu se i *generične stvari*: stvari koje se određuju vaganjem, brojanjem, mjerenjem, novac, vino, ulje, žito...
- *Nezamjenjive* – stvari koje se u prometu određuju po individualnim obilježjima, *species*, određene pojedinačno, nije svejedno hoće li se steći pojedina individualno određena stvar ili pak neka druga stvar istog roda ili vrste
- O vrsti stvari ovise objektivni kriteriji ili volja stranaka – mogu odlučiti da nešto bude *species* ili obrnuto

- *Opisana dioba nema važnosti u stvarnom pravu jer je ona stječu jednakim načinom za obje vrste stvari*
- *Ta je dioba posebno važna u obveznom pravu – objektom činidbe kod zajma mogu biti samo zamjenjive stvari jer dužnik mora vratiti istu količinu istih stvari*
- *Species perit ei cui debetur – obveza dužnika prema vjerovniku prestaje u slučaju propasti nezamjenjive stvari kao predmeta obveze uslijed okolnosti za koje dužnik ne odgovara*
- *Genus non perit – ako propadne species to ide na štetu vjerovnika, a ako je propala količina zamjenjivih stvari obveza ne prestaje čak i kad sve što dužnik ima od takvih stvari propadne uslijed okolnosti za koje on ne odgovara*

5. Potrošne i ne potrošne stvari *res consumptibiles* i *res non consumptibiles*:

- *Razlikuju se uništavaju li se uporabom koja odgovara njihovoj namjeri ili ne*
- *Stvari koje se uporabom samo pogoršavaju - kategorija koju se uveo Justinijan, npr. odjeća*
- *Slično prethodnoj diobi – zamjenjive stvari su i potrošne stvari, ali nije pravilo*

6. Djeljive i nedjeljive stvari *res divisibiles* i *res indivisibiles*:

- *Stvari koje su djeljive do najmanjih fizičkih dijelova – po pravnim kriterijima nisu sve stvari djeljive jer bi to bilo uništenje, pravno su djeljive samo one stvari koje se mogu rastaviti na više istovrsnih dijelova, a da se pritom ne uništi njihova bit ili umanjí njihova vrijednost, zemljišta...*

7. Jednostavne stvari, sastavljene stvari i ukupnost stvari:

- *Sve osim kemijskih elemenata je sastavljeno*
 - a. *Jednostavne stvari - čine jedinstvo, životinje, kamen, biljka...*
 - b. *Sastavljene stvari – nastaju spajanjem jednostavnih samostalnih stvari u cjelinu, zgrada, brod, ormar...u novoj cjelini se mogu razlikovati i gube svoju samostalnost i prestaju biti objekti prava, ako je moguće rastavljanje stvari one opet “oživljuju”, raniji vlasnik ima tužbu za razdvajanje, osim ako nije ugrađeni građevinski materijal*
 - c. *Ukupnost stvari, prema Justinijanu universitas rerum – sastoji se od pojedinačnih stvari koje fizički nisu spojene i svaka zadržava svoju samostalnost, ali su međusobno ujedinjene zajedničkom funkcijom, uglavnom se radi o stadi pa je moguća revindicatio, kupoprodaja, zalaganje i zapis stada kao cjeline, posjed je postojao samo na pojedinačnim stvarima, javio se problem dokazivanja identiteta ukupnosti stvari pa klasični pravници zastupaju shvaćanje da identitet stada kao objekta stvarnog prava bez obzira na promjene ostaje nepromijenjen*

8. Glavna stvar *res principalis* i pripadak *pertinentia*:

- *Pripadak – prema današnjem shvaćanju tjelesna samostalna stvar koja je prema shvaćanju prometa određena trajno služiti svrhama neke druge stvari, ona je sporedna stvar podređena svrhama glavne stvari iako nije s njom fizički spojena ili sastavni dio*

RIMSKO PRIVATNO PRAVO

- *Pripadak = pravna sudbina glave stvari, pravno raspolaganje neke stvari obuhvaća i njezin pripadak, osim ako stranke nisu taj pripadak isključile i taj odnos se naziva accessorium sequitur principale, nastala na temelju Gajeva fragmenta*

9. Plodovi fructus:

- *Proizvodi i prinosi koji neposredno ili posredno nastaju od neke stvari ili prava*
- *Razlikuju se naravni plodovi fructus naturales i civilni plodovi fructus civiles:*
- *Fructus naturales:*
 - *Organski proizvodi što ih daje neka stvar po svojoj namjeni bez umanjenja svojeg izvornog značenja*
 - *To su periodički organski proizvodi koje je proizvela plodonosna stvar žito, voće... i proizvodi za koje sama stvar pruža mogućnost dobivanja i iskorištavanja pijesak, kreda...*
- *Fructus civiles:*
 - *Prinosi koji se dobivaju od neke stvari posredstvom određenog pravnog civilnog odnosa, najamnina, zakupnina...*
- *Fructus pendentes ili stantes – fructus naturales prije odvajanja koje si dio glavne stvari i dijele njezinu pravnu sudbinu, viseći plodovi*
- *Fructus separati: odvojeni plodovi*
- *Fructus precepti: odvojeni i ubrani plodovi*
- *Fructus percipiendi: zanemareni plodovi, nisu se ubrali, a trebali su se*
- *Fructus exstantes: ubrani i nepotrošeni plodovi*
- *Fructus consumpti: ubrani i potrošeni plodovi*

DRUGO POGLAVLJE

POSJED POSSESSIO

54. Pojam i pravni učinci posjeda

1. *Posjed je činjenična ili faktična vlast na tjelesnoj stvari nezavisna od pitanja ima li posjednik također pravo i na posjed:*

- *Vlasnik može imati posjed stvari temeljem prava vlasništva - zadržava pravo vlasništva i pravo na posjed iako je vlast na stvar prenio ili izgubio*
- *U pravilu je vlasnik i posjednik – ali ne mora tako biti*
- *Onaj koji je u dobroj vjeri kupio stvar od nevlasnika biti će posjednik, a da nije postao vlasnik*
- *Kradljivac je posjednik*

2. *Posjed je postojao prije vlasništva:*

- *Possessio se razvio u odnosu na zemlju, a kasnije na nekretnine*
- *Arhaisko vrijeme – plemena i robovi zemlju u posjed*
- *Possessio – pravo korištenja državne osvojene zemlje*

RIMSKO PRIVATNO PRAVO

- *Usus – civilno pravo, posjedovanje drugih stvari*
- *Razvija se vlasništvo zbog raslojenosti društva zaštićeno vlasničkim tužbama*
- *Zakonik XII ploča - odredba civilnog prava da se posjed zemljišta nakon dvije godine, a posjed drugih stvari nakon godinu dana pretvara u pravo vlasništva*

3. Posjed je samo faktično stanje, a ne pravo, ali ima pravno značenje:

- a) *Stjecanje posjeda je baza za stjecanje vlasništva*
- b) *Posjednik ima u vlasničkoj parnici ulogu tuženog i prednost da ne mora dokazivati pravo na posjed - zadržava stvar ako tužitelj ne dokaže pravo vlasništva, u starom legislativskom postupku dokazuju svi pravo vlasništva*
- c) *Posjed u je u doba republike dobio samostalnu pravnu zaštitu nezavisnu od prava vlasništva i to putem pretorskih posjedovnih interdiktata:*
 - *Bit je da nitko ne smije uznemiravati niti oduzeti posjedniku posjed stvari – ne smije ni onaj koji ima pravo na posjed čak i ako smetati posjednik nije imao nikakvu pravo na posjed*
 - *Vlasnik može svoje pravo na posjed kao vlasnik ostvariti u vlasničkoj parnici u kojoj će dokazati svoje pravo vlasništva i time pravo na posjed - u interdiktnom postupku ne može se takav tuženi vlasnik koji je oduzeo posjed nevlasniku pozvati na svoje pravo na posjed*
 - *U interdiktnom postupku su isključeni svi petitorni prigovori kojima se poziva na pravo – privremena zaštita*

4. Postavlja se pitanje je li posjed samo faktično stanje ili pravo:

- *Postoji mišljenje da je posjed pravo jer mu poredak daje zaštitu*
- *Vladajuće mišljenje je da je faktično stanje s određenim pravnim učincima*
- *Posjedovna zaštita nije apsolutna i konačna - pitanje prava na posjed rješava se na vlasničkoj parnici*
- *Pitanje je zašto je posjed kao faktično stanje dobio pravnu zaštitu protiv samovlasnog smetanja i oduzimanja – Savigny smatra da posjedovna zaštita čuva javni red i mir, Jhering smatra da se posjed štiti kako bi se vlasniku omogućila brža i efikasnija zaštita svojih pravnih ovlasti, prigovor je da se u interdiktima štiti prava nevlasnika što Jherin odbija tvrdeći da će vlasnik svoje pravo zaštititi u vlasničkoj parnici, Monier tvrdi da su posjedovni interdikti uvedeni za zaštitu onih osoba koje su uzimale u obradu državno zemljište koje nije moglo biti u privatnom vlasništvu pa se nije moglo zaštititi vlasničkim tužbama, najraširenije shvaćanje Savignya*

55. Vrste posjeda u rimskom pravu

1. Nije štitilo svaki posjed jednako:

- a. *Possessio ili possessio ad interdicta, juristički posjed posjed koji je sadržavao dva konstitutivna elementa:*
 1. *Faktičnu vlast na stvari, corpus*

2. *Volju posjednika da stvar drži za sebe i raspolaže s njom jednako kao i vlasnik, animus possidendi, u kasnije vrijeme animus domini*
 - *Samo onaj posjed koji je sadržavao corpus i animus bio je possessio i bio je zaštićen pretorskim interdiktima, noviji naziv je juristički posjed*
 - *Nije relevantno postoji li pravo na posjed*
 - *Kada postoje corpus i animus posjednikom se smatra i štiti vlasnik-posjednik, poštenu posjednik koji je stekao stvar u dobroj vjeri od neovlasnika*
 - *Possessio vitiosa, slučajevi u kojima je posjed stečen vi, clam ili precario - štiti se i osoba koja je stvar stekla silom vi, potajno clam ili zlouporabom povjerenja na zamolbu do opoziva precario, posjednik neće biti pravno zaštićen prema onoj osobi kojoj je posjed oduzeo na takav samovlasni način, ali će biti zaštićen prema svima trećima*
- b. *Possessio naturalis ili detentio – posjednik nije osoba koja ima faktičnu vlast na stvari, ali nema volju držati stvar za sebe već je drži za drugoga koji je pravi posjednik što klasični pravници nazivaju possessio naturalis, a kasnije detentio koja se u nje smatrala posjedom pa detentor nije uživao posjednikovu zaštitu, a stvar je držao temeljem ugovornog odnosa, a stvar će morati vratiti, detentor izvršava corpus*
 - *Izvedeni juristički posjed – pretor je pružio interdiktnu zaštitu detentorima koji nemaju animus, ali su smatrani posjednicima:*
 1. *Založni vjerovnik – dobio stvar u ručni zalog*
 2. *Prekarist – dobio stvar na besplatnu uporabu s time da ju je dužan vratiti*
 3. *Sekvestar – stvar mu je predana u ostavu tako da ju može izručiti samo pod određenim uvjetima i samo onima koji su uvjetima uređeni*
 - *U 3 slučaja držatelji nemaju animus possidendi, priznati su za posjednike ad interdicta*
 - *U postklasično doba posjedovna zaštita proširila se na emfitueta i superficijara i ploduživatelja*
- c. *Possessio civilis:*
 - *Pravi posjed koji ima corpus i animus i posjed koji se temelji na određenoj pravnoj osnovi koja daje pravno opravdanje posjedu i može dovesti do stjecanja vlasništva putem predaje stvari ili tradicije, dosjeloosti ili uzukapije*
 - *Naziva se i possessio ad asucapionem, u Justinijanovom dobu possessio iusta*

2. Possessio ad interdicta može biti:

- a. *Possessio vitiosa i possessio non vitiosa – viciozan ili pogrešan posjed koji je stečen vi, clam ili precario, ne viciozan ili ne pogrešan posjed je stečen nec vi nec clam nec precario:*
 - *Vlasnikov posjed biti će viciozan ako oduzme neovlaštenom posjedniku uporabom zabranjene samopomoć, takav posjed štiti se interdiktima protiv svakog trećeg*
 - *Possessio non vitiosa bio je zaštićen protiv svih osoba interdiktima, possessio vitiosa nije bio zaštićen protiv osobe od koje je pribavljen na pogrešan način pa bi se uvrštavala pravna zaštita vitiosae possessionis*

- b. *Possessio iusta i possessio instituta* – kodificirano u Justinijanovom pravu, *possessio iusta* ima isto značenje kao *possessio ex iusta causa*, posjed utemeljen na valjanog pravnoj osnovi, *possessio iusta* može biti *possessio vitiosa*
- c. *Possessio bonae fidei i possessio malae fidei*:
 - *bonae fidei possessor* ili pošten posjednik koji je u oprostivoj zabludi glede valjanog stjecanja određene stvari, njegova zabluda mora biti oprostiva
 - *Malae fidei possessor* ili nepošteni posjednik je onaj koji je svjestan nevaljanosti svog stjecanja ili bi za nju trebao znati
 - *Bona fidei possessio i malae fidei possessio* zaštićeni su posjedovnim interdiktima
 - Njihova razlika ima veliku važnost kod dosjelosti, stjecanja plodova ili odgovornosti posjednika u vlasničkoj parnici
 - Prema uzukapiji posjed stečen *bona fide* uz pravnu osnovu dovodio je do stjecanja vlasništva dosjelošću i naziva se *possessio qualificata* i uživa interdiktnu zaštitu i zaštitu *actio in rem Publicana*
 - Uzukapijski posjednik bio je izjednačen s vlasnikom

56. Stjecanje posjeda

1. Posjed se stječe uspostavom objektivnog i subjektivnog elementa, *corpore et animo*

2. *Corpus*:

- Za stjecanje vlasti na stvari prije je bilo potrebno steći tu vlast određenim fizičkim činom, *aprehenzijom*
- Kod *corpus*-a treba razlikovati je li izvorno stjecanje posjeda ili izvedenom stjecanju posjeda
- A. *Izvorno ili originarno stjecanje*:
 - Uvijek je bila potreba *aprehenzija*
 - *Nekretnine* – na zemljište stupiti te ga ograditi i uvesti sve dijelove tako da se stekne *faktična vlast na cijeloj nekretnini*
 - *Grotius* kaže da se posjed pokretnina stječe rukama, a nekretnina nogama
- B. *Izvedeno ili derivativno stjecanje posjeda*:
 - Ostvaruje se u sporazumu s dotadašnjim posjednikom koji prenosi stvar novom posjedniku i takav prijenos zove se *traditio*
 - S vremenom je došlo do iznimaka – novi posjednik kao stjecatelj mora *aprehenzijom* steći *faktičnu vlast na stvari*
 - a. Kod predaje posjeda nekretnina isprva je bilo potrebno da prenositelj i stjecatelj posjeda običu cijelo zemljište te pokažu njegove granice:
 - Kasnije je bilo dovoljno da prenositelj izjavi predaju, a stjecatelj stupi na zemljište
 - *Traditio longa manu* – od klasičnog razdoblja, oblik predaje kod koje se stjecatelj s dopuštenjem prenositelja sam stavlja u posjed, dovoljno je da ju samo vidi, ali iz blizine, a kasnije da na posjed stupi, a kasnije nije bila potreba ni izjava već samo da stupi na zemlju
 - b. Kod pokretnina prvotni oblik predaje posjeda je predaja stvari iz ruke u ruku, tzv. *prava predaja*:

- Dovoljno je stjecatelju omogućiti faktičnu vlast na stvari
- U klasičnom pravu dovoljno je ako je stvar "na vidiku"
- *Traditio clavium* – predaja posjeda skladišta izvršila se predajom ključeva...
- Justinijanovo pravo je shvaćalo da je za stjecanje posjeda potrebno fizički steći faktičnu vlast na stvari
- *Traditio ficta/chartae/instrumenti* - predaja isprave koja sadržava izjavu o prijenosu posjeda kojim se nadomješta fizička predaja stvari
- c. Od klasičnog razdoblja definirana su dva slučaja u kojima je moguća predaja posjeda pukom voljom prenositelja na stjecatelja:
 1. *Traditio brevi manu*:
 - Detentor u sporazumu s prenositeljem posjeda pretvara se posjednika, naknadno stječe animus glede stvari nad kojom je imao manus bez ponovne aprehenzije
 - Corpus je postojao ranije, animus se stječe naknadno
 2. *Constitutum possessorium*:
 - Obratan slučaj od *traditio brevi manu*
 - Dotadašnji posjednik u sporazumu sa stjecateljem posjeda pretvara se u detentora, gubi animus, ali zadržava corpus kao faktičnu vlast
 - Jedini slučaj gdje se posjed stječe na osnovi samog sporazuma između starog i novog posjednika

3. Animus:

- Uz corpus je za stjecanje posjeda potreban i animus possidendi ili animus rem sibi habendi – volja koja se naziva animus domini, volja držati stvar kao vlasnik
- Ta volja mora doći do izražaja u posjednikovom izvanjskom ponašanju
- *Nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest* – nitko ne može sam sebi promijeniti pravnu osnovu posjedovanja
- Zbog nedostatka volje ne mogu stjecati posjed vlastitim aktima djeca, duševno bolesni i pravne osobe
- Klasično doba dopušta djeci uz tutore, Justinijan ne

57. Trajanje i prestanak posjeda

- Posjed traje dok postoje njegova oba elementa corpus i animus, a prestaje gubitkom jednog od njih
- Corpus postoji ako posjednik ima mogućnost svakodobnog raspolaganja stvarju tako da se može njome služiti kad god hoće
- Posjed pokretnina traje sve dok je ta stvar u posjednikovom čuvanju, čak i udaljena
- *Solo animo* zadržavalje posjeda – kod zimskih i ljetnih zemljišta dovoljno je da ih posjednik koristi samo u pogodno vrijeme
- Kasniji pravници smatraju da do promjena posjednika dolazi tek kada je odsutni posjednik saznao za tu činjenicu te se nije bunio ili nije uspio zaštititi posjed
- Posjed zemljišta koji nije stečen sporazumno mogao se steći samo silom protiv kojeg je postojala zaštita interdiktom unde vi

- *Klasično razdoblje – posjed ne prestaje gubitkom samo jednog njegovog elementa, već tek obaju zajedno što nije prihvaćeno*
- *Solo amino posjed prestaje u slučaju constitutum possessorium*

58. Zaštita posjeda

1. Važan pravni učinak posjeda je njegova zaštita:

- *Posjed je zaštićen pretorskim interdiktima, uvjetnom zapovijedi, privremenim nalogom koju izdaje pretor ili drugi magistrat na zahtjev jedne stranke kojim se drugoj stranci naređuje određeno ponašanje*
- *Najznačajniji interdikti bili su za zaštitu posjeda – izdavao bi pretor na zahtjev osobe koja tvrdi da joj je posjed uznemiravan ili oduzet*
- *U takvom postupku ne dopušta se pozivanje na pravo - može se izdati i protiv vlasnika*
- *Za zaštitu posjeda od smetanja služe dvije vrste interdikta:*
 - *Interdicta retinendae possessionis - štite posjednika protiv uznemiravanja posjeda*
 - *Interdicta recuperandae possessionis – za vraćanje oduzetog posjeda*

2. Dvije vrste interdikta retinendae:

- Interdictum uti possidetis – za zaštitu posjeda na nekretninama protiv uznemiravanja, izdavanje od pretora traži posjednik čiji je posjed uznemiravan, upućen oba dvije stranke i sadrži zabranu protiv uznemiravanja silom, osim ako ona svoj posjed nije stekla viciozno od protivne stranke, načelno se štiti posljednji posjednik, ako je posjed stečen viciozno nije zaštićen protiv osobe od koje je stečen na takav način i takvu će osobu štiti exceptio vitiosae possessionis i štiti će se posljednji neviciozni posjednik*
- Interdictum utrubi – za zaštitu posjeda na pokretnim stvarima, upućen svima, određuje da posjed pripada onoj osobi koja je u posljednjoj godini brojeći unatrag od dana izdavanja interdikta držala stvar u posjedu dulje vremena osim ako ju nije stekla od nje vi, clam ili precario, važna je duljina trajanja u posljednjoj godini, sadržava exceptio vitiosae possessionis pa će ostati bez zaštite osoba koja je posjed stekla viciozno od protivne strane, bez zaštite je i osoba koja je posjed u posljednjoj godini držala kraće vrijeme od protivne strane*

3. Interdicta recuperandae possessionis – interdicta simplicia i restitutoria jer samo jedna stranka mora vratiti posjed, u klasičnom pravu dva interdikta:

- Interdictum de vi - sadašnji posjednik koji je zemljište stekao silom mora vratiti posjed zemljišta starom posjedniku osim ako ga taj od sadašnjeg posjednika nije stekao vi, clam, precario, sadrži exceptio vitiosae possessionis, zahtjeva se u roku od godine dana od oduzimanja posjeda*
- Interdictum de vi armata, zbog oružane sile - zaštita posjeda oduzetog silom uz pomoć skupine naoružanih ljudi, nema vremenskog ograničenja, nema exceptio vitiosae possessionis, može zahtijevati i osoba koja je posjed oduzela silom, ali bez naoružanih ljudi*

RIMSKO PRIVATNO PRAVO

→ *Interdictum de precario* - naređuje onome tko je dobio stvar na zamolbu da opoziva da je vrati

4. Justinijanovo pravo ostvaruje zaštitu posjeda parničnim postupkom – *ex causa interdicti* ili *actio ex interdicto*:

- Isključeni svi petitorni prigovori
 - Promjene:
 - A. *Interdictum utrobi* izjednačen je s interdiktom *uti possidetis* – kod uznemiravanja posjeda pokretnih stvari zaštićen je neviciozni posjednik koji je stvar držao do početka parnice, a ne onaj koji ju je držao dulje, onaj čiji je posjed uznemiravan akcijom *ex interdicto* u roku od godinu dana mogao je tražiti zabranu i uklanjanje uznemiravanja, naknadu štete i osiguranje od uznemiravanja
 - B. Interdikti zbog nasilnog uznemiravanja posjeda nekretnina spojena su u *interdictum unde vi* – pravna zaštita se može tražiti samo u roku godine dana, nastaje razlika između interdikta i tužbe
- *Petitorium absorbet possessorium* – petitorni zahtjev kojim ovlaštenik određenog stvarnog prava zahtijeva od neodređenog posjednika da mu preda svoj posjed te stvari ili prava uvijek u sebi sadrži i zahtjev za zaštitom posjeda

5. *Interdicta retinendae possessionis* i *interdicta recuperandae possessionis* - služe zaštiti postojećeg posjeda:

- Od njih se razlikuju *interdicta adipiscendae possessionis*, stjecanje stvari prvi put pa je zahtjev petitorne naravi

59. Posjed prava *quasi-possessio*

1. Objektom posjeda prema klasičnim pravnicima mogu biti samo tjelesne stvari

2. Pretor je počeo davati interdiktnu zaštitu i plodouživatelju uzufruktuaru tuđe stvari u vidu *interdicta utilia* kao i posjedniku tjelesne stvari iako je plodouživatelj samo detentor stvari i nema posjed stvari:

- Slična zaštita za emfitetu i superficijaru
- Pretor je izdavao posebne interdikte za zaštitu faktičnog izvršavanja sadržaja određenih zemljišnih služnosti
- Nije se moglo govoriti o posjedu stvari pa se kod Gaja govori o *quasi-possessio*, a kod Justinijana o *iuris quasi possessio* ili *iuris possessio*
- U Justinijanovom pravu ograničeno na služnosti

TREĆE POGLAVLJE

PRAVO VLASNIŠTVA

I. BIT I OBLICI VLASNIŠTVA

60. Pojam vlasništva i povijesni razvoj rimskog vlasništva

1. Pravo vlasništva je najvažnije stvarno pravo:

- *Potpuna i isključiva pravna vlast na tjelesnoj stvari*
- *Vlasnik je ovlaštenik subjektivnog prava potpune i isključive vlasti na stvari koje su svi ostali članovi društva nužno poštovati*
- *Pravo vlasništva daje vlasniku pravno ovlaštenje na posjed, ono mu daje pravo na posjed*
- *U pravilu će vlasnik stvari biti i posjednik, no ne mora uvijek*
- *Nevlasnik može neovlašteno posjedovati tuđu stvar – vlasnik će podići vlasničku tužbu na temelju svoga prava vlasništva, a pravo vlasništva kao potpuna pravna vlast daje mu i pravo na posjed*

2. Rimska koncepcija vlasništva ovlašćuje vlasnika činiti s tom stvari što ga je volja te isključiti svakog drugog od toga:

- *Potpunosti vlasnikove pravne vlasti na stvari ističe se u Justinijanovim Institucijama, plena in re potestas*
- *Glosatori su pokušali rastaviti pravo vlasništva na tri osnovna elementa: uti, frui i abuti*
- *Usus – davao vlasniku pravo uporabe stvari*
- *fructus ili usus fructus – pravo korištenja, plodouživanja*
- *Abusus – davao pravo neograničenog raspolaganja koji seže do uništenja stvari*
- *Usus i fructus mogu pripadati i drugim osobama, abusus samo vlasniku*
- *Ius utendi fruendi et abutendi re sua quatenus iuris ratio patitur, pravo uporabe, korištenja i raspolaganja svojom stvari u opsegu u kojem dopušta pravo, postglosatori*
- *Ulpijan – vlasniku ne može uz pravo vlasništva pripadati i neko drugo pravo niti pravo vlasništva može biti ograničeno*
- *Vlasnik ne prestaje biti vlasnikom ako mu pojedinačno vlasničko pravo nedostaje*

3. Navedena koncepcija vlasništva održava mišljenje klasičnih pravnika:

- *Nastalo zbog društvenih promjena iz zajedničkog vlasništva*
- *Privatnim vlasništvom postale najprije pokretnine kasnije nekretnine*
- *Zemlja koja je osvojena tek od 111.g.pr.K. može niti privatno vlasništvo*

4. U samom temelju vlasništva nalazi se vlast:

- *Izvorno je izraz familia obuhvaćao vlast patris familias naziva manus ili mancipium nad osobama i stvarima u kućnoj zajednici*
- *Kasnije se to promijenilo i vlasništvo se opisivalo po njegovim funkcijama: uti, frui, habere, possidere*
- *Krajem republike javlja se dominum, nije specifičan naziv*
- *Krajem klasičnog doba javlja se proprietas, vlasništvo kao naziv*

5. *Koncepcija vlasništva kao potpune i isključive pravne vlasti na stvari bila je prisutna i u europskom općem pravu:*

- *Dominum est ius de re corporali perfecte disponendi nisi lege prohibeatur, vlasništvo je pravo potpunog raspolaganja nekom tjelesnom stvari, osim onog što zakon zabranjuje, Bartol de Sassoferato*

61. Vrste rimskog vlasništva

1. *U starom civilnom pravu i u Justinijanovu pravu postojala je jednovrsnost prava vlasništva:*

- *Klasično pravo formiralo je nove vrste vlasti na stvari - sadržaj i funkcija odgovaraju vlasništvu, zaštićene su akcijama in rem, ali nisu vlasništvo, kviritsko vlasništvo, bonitarno vlasništvo...*

2. *Razlikuju se sljedeće vrste vlasništva:*

a. *Kviritsko vlasništvo:*

- *U starom civilnom pravu – samo vlasništvo naziva dominium*
- *Kviritsko vlasništvo bilo je zaštićeno civilnom vlasničkom tužbom rei vindicatio sa tužiteljevom tvrdnjom: rem Auli Agerii ex iure Quiritium, stvar je vlasništvo Aula Agerija po kviritskom pravu*
- *Za stjecanje kviritskog vlasništva tražile su se:*
 1. *Da je stjecatelj rimski građanin, ius commercii*
 2. *Da je riječ o sposobnom objektu, pokretne stvari in commercio i samo zemljišta u Italiji*
- *Stvari u kviritskom vlasništvu bile su izuzete od fiskalnih davanja*
- 3. *Stjecanje kviritskog vlasništva mora se obaviti na propisani način, res Mancipi na strogo formalni način pripadni starom civilnom pravu, res nec Mancipi dovoljan ne formalan akt po ius gentium*

b. *Pretorsko ili bonitarno vlasništvo:*

- *Oblikovalo se krajem rimske republike*
- *Prijenosi kviritskog vlasništva na res Mancipi postali su nepraktični, pa su pravni subjekti nastojali prenjeti res Mancipi neformalnom predajom pa prema civilnom pravu prenositelj zadržava dominium ex iure Quiritium*
- *Stjecatelj je neformalnom predajom stvari koja je res Mancipi stekao jedino njen posjed koji bi se tek protekom roka dosjelosti mogao pretvoriti u kviritsko vlasništvo*
- *Prenositelj stvari kao kviritski vlasnik mogao je vlasničkom tužbom tražiti povrat njena posjeda, čak ako je cijena isplaćena, a ako bi posjed stvari prešao u ruke treće osobe, stjecatelj ne bi mogao od nje tražiti povrat stvari jer nije kviritski vlasnik*
- *pretor je s vremenom i njima omogućio zaštitu - protiv prenositelja koji bi kao kviritski vlasnik tražio vlasničkom tužbom povrat stvari pretor je davao stjecatelju exceptio doli koja se onda zvala exceptio rei venditae ac traditae zbog čega je sudac morao odbiti tužiteljevu rei vindicatio*
- *Ako bi stvar došla u ruke treće osobe – pretor je stjecatelju davao petitornu tužbu actio Publiciana kojom je mogao tražiti povrat stvari ako je ona njegovo vlasništvo*

RIMSKO PRIVATNO PRAVO

- *In bonis suis/habere* - stjecatelj bi bio u istom položaju kao kviritski vlasnik
- Stari vlasnik zadržao bi samo nudum ius Quiritium, samo naziv kviritskog vlasnika, a taj bi naziv kasnije prešao na bonitarnog kviritskog vlasnika
- Justinijan ukida razliku između *res Mancipi* i *res nec Mancipi* i stvorila se pretpostavka za postojanje samo jednog vlasništva
- c. *Provincijalno vlasništvo*:
 - Nastalo širenjem rimske države
 - Država je bila nositelj prava vlasništva na provincijalnim zemljištima
 - Plodouživanje (*Gaj*), *habere*, *possidere*, *uti*, *frui* – osobe kojima bi država ustupila zemljišta na uporabu uz obvezu plaćanja fiskalnih davanja stjecale bi na takvim zemljištima pravnu vlast koje se prenosila i na nasljednike i štitila akcijama *in rem*
 - Vlast na provincijalnim zemljištima jednakog je sadržaja kao kviritsko vlasništvo i nazivala se *dominium*, Justinijan je ukinuo razliku
- d. *Peregrinsko vlasništvo*:
 - *Peregrini* nisu osim ako im nije bio dodijeljen *ius commercii* mogli steći kviritsko vlasništvo, ali su na taj način *paetor peregrinus* i provincijalni namjesnici pravno zaštitili njihovu imovinu
 - *Gaius* u *Institucijama* kaže: ako su ugovori s rimskom državom ili rimski propisi to predviđali, *peregrini* su mogli imati pravo vlasništva u svojim gradovima i državicama po njihovom lokalnom poretku
 - *Institucijom cara Karakale* iz 212.g. svi slobodni stanovnici dobili su rimsko građanstvo - izgubila se ova razlika u vlasništvu

3. Justinijanovo pravo je iznova afirmiralo jednovrsnost vlasništva koje se označava kao *dominium* ili *proprietas*:

- Temelj ima u Justinijanovim konstitucijama iz 530.-531.g. kojima su ukinute 4 postojeće vrste vlasništva i striktno je određeno da postoji samo jedno
- Način prijenosa postaje *traditio*, a drevni su nestali s kviritskim vlasništvom
- Javlja se *dominium simplex* – oznaka za jednovrsnost prava vlasništva
- Feudalni pravni poredci poznavali su 2 vrste vlasništva: *vrhovno* i *koristovno*, kritizirao *Donellus* jer nije bilo temelja u Justinijanovim institucijama
- Krizirala i *pandektistička škola*

62. Ograničenja vlasništva:

1. Rimska koncepcija vlasništva daje vlasniku neograničenu i isključivu vlast na stvari:

- Ljudske potrebe dovele su do nužnih ograničenja prava vlasništva, pogotovo nekretnina, postojale su zbog općeg interesa

2. U interesu susjeda nastala su takva ograničenja već u *Zakoniku XII ploča*:

- *U svrhu razgraničenja postojalo je od starine pravilo - između zemljišta mora se ostaviti međa od 5 stopa koja je služila kao prolaz i za okretanje plug, te su međe bile res sanctae*
- *Isti prostor morao je postojati između zgrada, nakon požara to je ukinuto*
- *Druga važnija ograničenja u interesu susjeda:*
 - a. *Po Zakoniku XII ploča vlasnik poljoprivrednog zemljišta morao je trpjeti da se grane izraslog stabla iz susjedova zemljišta nadviju nad njegovim zemljištem samo u visini iznad 15 stopa, niže je mogao posjeći, vlasnik kuće mogao je ukloniti izraslo stablo susjednog dvorišta koje je širilo grane nad njegovom kućom ako to ne bi na zahtjev učinio susjed za što je postao interdictum de arboribus caedendis, mogli su istrgnuti susjedovo korijene ispod svoje nekretnine, pogotovo ako ugrožava temelj*
 - b. *Plodove koji sa stabla padnu na susjedovo dvorište mogao je po Zakoniku XII ploča vlasnik zemljišta iz kojeg stablo raste pokupiti svakog 3. dana, pretor je dao interdictum de glande legenda*
 - c. *Vlasnik susjednog zemljišta mogao je po Zakoniku XII ploča s actio aquae pluviae arcendae tražiti da susjed ukloni takve postavljene naprave ili prepreke na svom zemljištu koje bi uzrokovale jače prodiranje vode na susjedovo zemljište, Justinijan detaljno propisao*
 - d. *Vlasnik određene nekretnine morao je trpjeti imisije kao utjecaje plinovite, krute ili tekuće tvari što dolaze sa druge nekretnine imaju na korištenje njegove nekretnine, ako bi bile prekomjerne mogla se tražiti zabrana*
 - e. *Rimsko pravo nije poznavalo pravo nužnog prolaza preko tuđeg zemljišta, ako se radi o prolazu do groba vlasnik je uz naknadu dužan to dopustiti*

3. Određena ograničenja postojala su i u javnom interesu, carsko doba:

- *Postojala je ustanova izvlaštenja u javnom interesu*
- *Propisi o zabrani rušenja zgrade u špekulantske svrhe, propisi glede velikih gradova...*
- *Postklasično doba - određeno pod kojim pretpostavkama vlasnik zemljišta mora dopustiti drugom da vadi mramor, kamen i rudu nađene na njegovom zemljištu uz obvezu davanja 1/10 vlasniku zemlje*

4. Ako nisu postojala posebna ograničenja vlasnik stvari mogao je s njome raditi po volji i drugoga iz toga isključiti:

- *Regula qui iure suo utitur neminem laedit, tko izvršava svoje pravo nikome ne nanosi štetu - na temelju Paulovih uvida*
- *Male enim nostro iure uti non debemus, svoje pravo ne smijemo zlorabiti, Gaj – temelji zabrane šikane kao oblika zlouporabe prava*
- *U općem pravu šikana se nazivala aemulatio*

63. Suvlasništvo condominium

- *Određena stvar može biti u vlasništvu više osoba - suvlasništvo*
- *Najčešće nastaje nasljedstvom, ali i ugovorom ili slučajnim sjedinjenjem*

- *Ne može svaki od suvlasnika biti neograničeni vlasnik cijele stvari*
- *Ne znači da svaki suvlasnik ima vlasništvo koje je ograničeno na jedan fizički dio stvari ili na cijelu stvar*
- *Vlasništvo jednog je ograničeno vlasništvom drugog suvlasnika*
- *Svaki suvlasnik ima pravo na dio stvari, ali ne na fizički dio*
- *Suvlasništvo je vlasništvo više osoba na istoj nepodijeljenoj stvari u idealnim dijelovima koji se izražavaju u razlomcima*
- *Svaki suvlasnik svojim dijelom raspolaze samostalno, a ako nisu određeni, smatra se da su dijelovi jednaki*
- *Razmjerno veličini dijelova svakome pripada dio plodova te se jednako tereti svakog suvlasnika za dio troškova te stvari razlikuju se poslovi redovite (samostalno poduzima svaki suvlasnik) uprave i izvanredne uprave (potrebna je suglasnost svih suglasnika)*
- *Actio communi dividundo – diobna tužba, sadrži adiudicatio pa sudac može odlučiti o fizičkoj diobi i dodijeli njenih dijelova strankama te drugim pravnim pitanjima*

II. STJECANJE VLASNIŠTVA

64. Općenito o stjecanju vlasništva

1. Stjecanje prava vlasništva može se temeljiti na različitim pravnim činjenicama:

- *Prema izvorima dijelili su se na načine priznate po civilnom pravu (temelje se na javnom ili privatnom pravu) i priznate po ius gentium*
- *Civilnopravni načini - po javnom pravu stjecanje stvari od države, assignatio, besplatna dodjela čestica državnih osvojenih zemljišta*
- *Najvažniji civilnopravni načini stjecanja prava vlasništva po privatnom pravu bili su: mancipatio, in iure cessio, usucapio, adiudicatio dosuda stvari po sucu u diobenim procesima, hereditas stjecanje civilnog nasljedstva, legatum per vindicationem, određeni slučajevi stjecanja ex lege, načelno javni, formalni i svečani ograničeni na rimske građane*
- *Načini stjecanja po ius gentium – nejavni i nesvečani, najvažnija je predaja, posvojenje, nalaz blaga, priraštaj, prerada i stjecanje plodova, mogu i peregrini*

2. Justinijan je ukidanjem razlike između civilnog i pretorskog vlasništva i razlike između res Mancipi i res nec Mancipi uveo samo jednu vrstu vlasništva i samo jedno uređenje za stjecanje s temeljem u ius gentium-u:

- *Kvalifikacija pripadnom općem pravu koja dijeli načine stjecanja na:*
 - a. *Originarno stjecanje – stjecanje se stječe nezavisno od prava prednika, prethodnika*
 - b. *Derivativno stjecanje – stjecanje se temelji na pravu prethodnog vlasnika, izvodi se iz prava prednika i prenosi se sa dotadašnjeg na novog vlasnika putem pravnog posla, vrijedi načelo nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, nitko ne može na drugog prenijeti više prava nego što ga sam ima, Ulpijan, načelno i pravilo res transit cum suo onere, stvar prelazi sa svojim teretom*

- *Modus acquirendi i titulus acquirendi* – dvije pretpostavke za sva stjecanja prava vlasništva, razvili *Apel i Zasius* na temelju klasičnih rimskih izvora

A) Derivatивно stjecanje vlasništva

65. Mancipatio

1. *Mancipatio* je strogo formalni civilni pravni posao koji je služio za prijenos prava vlasništva na *res Mancipi* od dotadašnjeg vlasnika na novog vlasnika:

- najvažniji posao iz skupine *gesta per aes et libram*
- svečana forma i uporaba vage i bakrene šipke - poznata iz *Zakonika XII ploča*, a detaljno opisao *Gaj* u *Institucijama*, za njega prijenos vlasništva kao *privid kupoprodaje*
- Na temelju njene kasnije forme zaključeno je da predstavlja realnu kupoprodaju

2. U arhaisko doba kada nije bilo kovanog novca služila je kao sredstvo zamjene stoka, bakra, bakrene šipke koje su se morale odvagati:

- Predmet manipulacija u to vrijeme bili su predmeti *res Mancipi*, a tada je bila realna kupoprodaja
- Ritual je bio usmen i formalan: stjecatelj izgovara formulu pred 5 svjedoka i držateljem vage i udara po vagi bakrenom šipkom koja je prethodno bila odvagnuta i predstavljala je protuvrijednost za prenesenu stvar
- *Antestatus* – jedan od svjedoka, položaj prvog
- *Svjedoci* – dokaz zainteresiranosti kome će pripasti *res Mancipi*
- Vagu drži *libripens*, a stvar na koju se prenosi vlasništvo morala je biti donesena jer ju stjecatelj mora dodirnuti
- Ako se radi o nekretnini, isto kao i kod *legis actio sacramento*, na jednom dijelu stvari
- U staro vrijeme *mancipatio* samo za pokretne, zemljišta su zajednička
- *Manupacijska formula*: *hunc ego hominem ex iure Quiritium meum esse aio isque mihi emptus esto hoc aere aeneaque libra*, tvrdim da je taj rob po kviritskom pravu moj i da sam ga kupio ovim bakrom i bakrenom vagom stavljajući na vagu protuvrijednost za stvar kupnje
- Izvorne funkcije *mancipatio*: sklapanje kupoprodaje i prenošenje civilnog vlasništva na prodajnoj *res Mancipi*
- 4.st.pr.K uvođenjem novca gubi se potreba za vaganjem
- *Mancipatio* je i dalje zadržana kao forma za prijenos civilnog vlasništva na *res Mancipi*
- Prijenos civilnog vlasništva na svim manje vrijednim stvarima, *res nec Mancipi* mogao se izvršiti bez posebne forme pa se vraća na *Gaja* i *prividnu kupoprodaju* – *prividni kupac* je samo udario jednom bakrenom šipkom po vagi i predao ga otuđivatelju kao simbol
- Kupoprodaja se mogla sklopiti i konsenzualnim ugovorom *emptio venditio* pa se *mancipatio* odvojila od kupoprodaje kao svojeg cilja i postala je apstraktni pravni posao za prijenos civilnog vlasništva na *res Mancipi*
- Vlasništvo se sada moglo prenijeti bez obzira na pravnu narav i valjanost onog posla koji joj je bio svrha

RIMSKO PRIVATNO PRAVO

- U klasičnom pravu se mancipacijom moglo prenositi vlasništvo u najrazličitije svrhe, a ne samo kupoprodaja kao ranije
- *Causa finalis* – pojam kauze u smislu cilja ili svrhe pravnog posla
- *Causa* – pravna osnova
- Koristili su ju i za druge pravne poslove obiteljskog i nasljednog prava
- Njome se prenosila obiteljska vlast davanjem osobe *alieni iuris* drugom *pater familias*-u u *mancipium*
- Kao *coemptio* služila je za sklapanje braka uz muževu vlast nad ženom
- Za *adopciju* i *emancipaciju* i sastavljanje oporuke

3. Mancipatio u razdoblju klasičnog prava nije obuhvaćala i predaju stvari:

- Pravo vlasništva je prelazilo na stjecatelja bez obzira na to je li mu bio predan posjed ili ne
- *Taditio* bez mancipacije kod *res Mancipi* dovodi do pretorskog vlasništva, kod *res nec Mancipi* dovoljno za stjecanje civilnog vlasništva
- *Iuris civilis* je *mancipatio* predviđen samo za rimske građane i Latine – peregrini samo ako su *ius commercii*

4. Mancipacijom se prenosilo civilno vlasništvo samo ako je otudivatelj bio civilni vlasnik prema načelu *nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet*:

- Mancipant bi odgovarao ako je kupovna cijena bila plaćena u slučaju kao bi netko treći kao civilni vlasnik vlasničkom tužbom sudskim putem stvar kupcu oduzeo
- Prodavatelj je kod mancipacije snosio odgovornost za evikciju – odgovornost za pravne nedostatke stvari
- Mancipant je morao na poziv tuženika stupiti u takvu parnicu protiv trećeg kao pravni prednik – ako ne bi ili bi tužitelj dobio parnicu i evincirao stvar, kupac je protiv mancipanta mogao podići *actio auctoritatis* tužbu, vraćenje naknade dvostrukog iznosa kupovne cijene
- Odgovornost za evikciju i mogućnost podizanja navedene tužbe prestaju protekom roka dosjelnosti – kupac prodaje civilni vlasnik, ne prestaje prema strancima
- Mancipant je snosio odgovornost za materijalne nedostatke prodane stvari – kupac je mogao s *actio de modo agri*, tužba o veličini zemljišta tražiti dvostruku vrijednost površine koja nedostaje

5. Mogli su se ugovoriti i određeni uzgredni uglavci ili dati obvezujuće izjave prema Zakoniku XII ploča: *cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita ius esto*, kada se sklapa *nexum* ili mancipacija onako kako jezik izrekne tako neka bude pravo:

- *Nuncupatio* - svečane izjave pred svjedocima, izjave su prodavatelja obvezivale da postoje ili ne postoje određena prava ili obveze glede prodane stvari, moguće su i one *nunkupacije* kojima je prodavatelj na prodanoj stvari nastojao osnovati služnost ili drugo stvarno pravo
- Mancipaciji se nije mogao dodati uvjet ili rok

- *Pactum fiduciae* – stjecatelj se obvezuje da stvar neće otuđiti te da će je pod određenim pretpostavkama remancipirati mancipantu, ugovarale su se u slučaju posudbe ili ostave prijatelju ili prenošenja na vjerovnika u svrhu osiguranja njegove tražbine

6. Mancipatio se kao način prijenosa vlasništva na res Mancipi održala tijekom cijelog razdoblja klasičnog prava:

- Često i isprave za dokaz da su se održale - u kasnije carsko doba zamijenjeno usmenim aktima
- U postklasičnom dobu – mancipatio se prestala koristiti
- U Justinijanovom pravu – ukinuta i zamijenjena predajom

66. In iure cessio

- Prijenos pred magistrum – strogo formalni način prijenosa civilnog vlasništva u obliku prividne parnice na res Mancipi i res nec Mancipi, poznata i Zakoniku XII ploča
- Prema formi odgovarala prvom dijelu legiskacije sacramento in rem
- Odvijala se uz sudjelovanje pravosudnog magistrata – stjecatelj bi nastupao kao prividni tužitelj, a otuđivatelj kao tuženik
- Prema dogovoru dolaze pred magistrata (Rim – pretor, provincija – provincijalni namjesnik)
- Ius/iure - magistratov tribunal
- Prividni tužitelj kao stjecatelj bi držeći stvar izgovorio pred magistrum vindikacijsku formulu tvrdeći da je stvar njegova, a prividni tuženik kao otuđivatelj bi na magistratovo pitanje želi li postaviti kontravindikaciju odgovorio negativno ili šuteći, magistrat bi nakon toga dosudio stvar prividnom tužitelju pa je on stvar stekao kao civilni vlasnik
- Mogli upotrebljavati samo rimski građani - bio je actus legitimus; nije se mogao dodati uvjet ili rok
- Za razliku od mancipacije – nema odgovornosti otuđitelja za materijalne i pravne nedostatke pa se ne mogu podići actio auctoritatis i actio de modo agri tužbe
- Koristila se ako se htjelo izbjeći plaćanje - iz samog akta vidi se s kojom svrhom i ciljem se prenosi stvar
- Služila je kao pravna forma za osnivanje ili prestanak pravnih poslova koji su mogli biti predmet vindikacijske zaštite - osnivanje i prestanak služnosti, osnivanje očinske vlasti kod posvojenja, prenošenje tutorstva, oslobođanje robova, prijenos cjeline nasljedstva – stranka bi u okviru vindikacijskog rituala pred magistratom tvrdila da joj vlast ili pravo pripadaju, a drugoj stranci koja bi šutjela ne
- U postklasičnom pravu izlazi iz prakse, a Justinijan ju ne poznaje

67. Traditio

1. Traditio je derivativni način stjecanja vlasništva po ius gentium izvršen s namjerom da se prenese i stekne vlasništvo na određenoj stvari:

- Neformalan derivativan način stjecanja stvari
- Na res nec Mancipi prenosi se njime civilno kviristko vlasništvo

- *Na res Mancipi samo pretorsko zaštićeno s actio Publicana, tek po isteku uzukapijskog roka dovodi do civilnog vlasništva*
- *U Justinijanovom pravu jedini derivativni način stjecanja vlasništva za sve stvari*

2. U prvom redu je puki prijenos posjeda stvari:

- *Prenositelj napušta posjed, a stjecatelj stječe posjed stvari*
- *Prenositelj može predati nekome stvar s ciljem da drugi postane – njen detentor, posjednik ili vlasnik*
- *Samo u slučaju postajanja vlasnikom je traditio akt za prijenos vlasništva - prijenos posjeda treba se temeljiti na sporazumu stranaka o prijenosu vlasništva*
- *Traditio ovisi o postojanju cause traditionis – potrebno je ispuniti uvjete:*
 - a. *Prenositelj mora biti vlasnik stvari sukladno načelu nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet*
 - b. *Prenositelj mora prenijeti posjed stvari putem neke od opisanih vrsta tradicije*
 - c. *Potrebna je volja stranaka*
 - d. *Potrebna je pravna osnova za stjecanje vlasništva kao pravni posao u kojem je sadržava volja za prijenosom vlasništva*

3. Kod prijenosa posjeda potrebna je odgovarajuća predaja stvari:

- *Ne tjelesne stvari ne mogu biti prenesene tradicijom*
- *U starije doba potreban je stjecateljev fizički zahvat stvari – s vremenom postaje iznimka*
- *Kod traditio brevi manu i constitutum possessorium posjed se prenosio pukim očitovanjem volje na temelju sporazuma stranaka*

4. Volja prenijeti ili steći vlasništvo u klasičnom se dobu nije izražavala apstraktno:

- *Iusta causa traditionis – valjana pravna osnova predaje koja je morala postojati, ako je ona postojala nije se dodatno trebala izjaviti volja o prijenosu i stjecanju*
- *U klasičnom pravu traditio kao predaja posjeda rezultirala bi pravnim učinkom prijenosa vlasništva samo ako je imala temelj valjane pravne osnove*
- *Paulus: nikada puka predaja ne prenosi vlasništvo, već samo u slučaju ako je prethodio ugovor o kupoprodaju ili neka druga pravna osnova zbog koje dolazi do predaje*
- *Causa traditionis je pravni posao koji je po pravnom poretku usmjeren na prijenos vlasništva i koji kao valjana pravna osnova opravdava prijenos vlasništva*
- *Kuporodaja, darovanje, stipulacija ili ugovor o davanju miraza... koji prethode, a izvršavanjem se događa traditio kao prijenos vlasništva*
- *Kauzlani akt*
- *Mancipatio i in iure cessio su apstraktni pravni poslovi prijenosa vlasništva ili drugog prava jer ciljevi i svrha nisu vidljivi iz forme*
- *Sporno je je li causa traditionis morala biti objektivno valjana ili je dovoljna bila subjektivna causa gdje obje stranke misle da pravna osnova postoji, iako ne postoji*
- *Povrat stvari se ne može tražiti vlasničkom tužbom nego samo obveznopravnim tužbama*

- *Pitanje je je li moguć prijenos prava vlasništva ako stranke nisu suglasne glede causa traditionis te svaka stranka ima svoju pravnu osnovu – prema Salviju Julijanu taj nesporazum ne onemogućava prijenos vlasništva, prema Ulpijanu nije došlo do prijenosa vlasništva*

6. U Justinijanovom pravu pojavljuje se tendencija da se traditio što više pojednostavi:

- *Akt fizičke predaje nadomješta se predajom pisane isprave o tradiciji – ima slučajeva kada se prijenos vlasništva vršio na temelju jednostrane izjave*
- *Kod prijenosa nekretnina – tendencija da se osigura publicitet tog akta upisivanjem u javne registra i sl.*

68. Ostali slučajevi derivativnog stjecanja vlasništva

- *Adiuducatio – dosuda suvlasničke vlasti, njenih odgovarajućih dijelova u samovlasništvo uz novčanu naknadu razlike u vrijednosti u slučaju diobe ostavine, uređenju međa između susjednih zemljišta ili diobi druge suvlasničke vlasti*
- *Jedan od slučajeva je legatum per vindicationem – zapisovnik ispo iure je stjecao pravo vlasništva na predmetu zapisa čime je bio ovlašten podići vlasničku tužbu ako bude potrebno protiv nasljednika radi predaje tog predmeta*
- *Ostali slučajevi derivativnog stjecanja vlasništva - stjecanje od države, stjecanje po samom zakonu bez ikakvog akta stjecanja*

B) Originarno stjecanje vlasništva

69. Prisvojenje occupatio

- *Stjecanje vlasništva na stvari koja nema vlasnika, izvršava se uzimanjem u posjed te stvari s namjerom da se prisvoji*
- *U početku najstariji i najvažniji oblik stjecanja vlasništva*
- *Ničije stvari podložne prisvojenju su one koje nikada prije nisu imale vlasnika: divlje zvijeri i životinje u prirodnoj slobodi stečene lovom ili ribolovom, stvari nađene na morskoj obali, otok koji se pojavi u moru*
- *U starije doba i stvari stranaca, stvari neprijatelja i stvari koje je vlasnik napustio*
- *Regula klasičnog prava: res nullius cedit occupanti, ničija stvar pripada prisvojitelju*
- *Klasično i postklasično doba – svatko može loviti gdje hoće, no vlasnik može drugoj osobi i time lovcu zabraniti pristup na svoje zemljište*
- *Klasično doba – lovac stječe vlasništvo životinje tek kada je fizički uzme u posjed*
- *Prokulovci - vlasništvo napuštene stvari prestaje tek u trenutku kada ju prisvoji druga osoba*
- *Sabinovci, prevladavajuće shvaćanje - napuštena stvar postaje res nullius već trenutkom napuštanja pa je prisvojitelj stječe originarnim putem*

70. Nalaz blaga thesaurus

- *Blago* – pokretne stvari veće vrijednosti koje su toliko dugo bile sakrivene da im se više nije mogao utvrditi vlasnik uzimajući u obzir pravo nađeno u nekretninama koje je pripalo nalazniku vlastite nekretnine
- *Konstitucija cara Hadrijana i Justinijan* – ako je blago nađeno u tuđoj nekretnini slučajem polovica pripada nalazniku, a polovica vlasniku nekretnine, a ako je nađeno namjernom potragom uz zabranu vlasnika ili magijom svo blago pripada vlasniku nekretnine
- *Pandektno pravo* širi pojam thesaurus i na blago nađeno u pokretninama

71. Priraštaj accessio

1. Način originarnog stjecanja vlasništva time što se određena tuđa stvar kao sporedna sjedini s drugom stvari kao glavnom te time postaje njezin sastavni dio, a vlasnik velike stvari postaje vlasnikom novonastale cjeline:

- *Regula: accessio cedit principali*, priraštaj pripada glavnoj stvari
- *Pretpostavke priraštaja*: sjedinjenje i akcesornost
- *Vlasništvo dotadašnjeg vlasnika prestaje na sporednoj stvari ako je sjedinjenje konačno i nerazdvojivo*
- *Ako je prirastanje samo privremeno i/ili se stvari mogu opet razdvojiti*, vlasništvo dotadašnjeg vlasnika ne prestaje već to pravo samo miruje, ako se stvari opet razdvoje vlasništvo oživljava, vlasnik je mogao tražiti razdvajanje s *actio ad exhibendum* tužbom za razdvajanje korištenom kao pravno sredstvo pripremanja reivindikacije kao glavne tužbe

2. U slučaju priraštaja sjedinjenja pokretne stvari s pokretnom javio se u klasičnom pravu spor sabinovske i prokulovske škole o tome koja stvar se smatra glavnom:

- *Sabinovci* – glavna stvar je materija, podloga nastale cjeline - stoičko učenje
- *Prokulovci* – glavna stvar je ona koja određuje konačni oblik novonastale cjeline – Aristotelovo učenje
- *Prevladalo je učenje Sabinovaca*, osim u jednom slučaju
 - a. *Textura* – tkanje tuđih konaca u svoje sukno – Ulpijan smatra da se vlasniku purpurnih konaca treba dati pravo traženja povrata tih konaca pomoću *actio ad exhibendum*, prema Justinijanu konac mora dijeliti sudbinu sukna
 - b. *Tinctura* – materijal kojim se izvršilo bojenje pripada vlasniku obojene tkanine kao podloge
 - c. *Scriptura* - slučaj kada netko na materijalu za pisanje napiše slova, napisano pripada vlasniku papira kao podloge
 - d. *Pictura* - slučaj kada određena osoba naslika sliku na tuđoj podlozi, u klasičnom razdoblju Sabinovci (slika pripada vlasniku ploče na kojoj je naslikana) i Prokulovci (slika pripada osobi koja ju je naslikala) imaju različita shvaćanja, Justinijan se slaže s Prokulovcima, a isključivi kriterij je umjetnička vrijednost slike
- *Vlasnik glavne stvari mora vlasniku sporedne nadoknaditi vrijednost*

3. Najvažniji slučajevi priraštaja pokretne stvari:

- a) *Satio* – sijanje na tuđem zemljištu
- b) *Implantatio* - sađenje na tuđem zemljištu
- c) *Inaedificatio* - građenje na tuđem zemljištu
 - Zemljište je glavna stvar – vlasnik zemljišta postaje vlasnik tuđih usjeva i sveg aostalog
 - *Superficies solo cedit* - površina pripada tlu, sve što je izgrađeno na zemljištu pripada vlasniku zemljišta, načelo Gajevih Institucija
 - Razdvajanjem građevinskog materijala od zgrade oživljuje se vlasništvo nad tim materijalom, a razdvajanje se moglo tražiti *actio de tigno iuncto* tužbom o urađenoj gredi i po Zakoniku XII ploča tražiti 2X naknadu vrijednosti

72. Riječni nanosi i promjene

- Ako je zemljište graničilo s javnom rijekom, slučajevi za stjecanje vlasništva u korist obalnih vlasnika:
 - a. *Alluvio* – naplav zemlje koju potpuno nanosi vodotok pripada vlasniku obalnog zemljišta uz kojeg se staložio
 - b. *Avulsio* – otrgnuta zemlja kojeg je vodotok, bujica ili poplava otkinuo od jednog zemljišta pa pripojio zemljištu drugog vlasnika, vlasnik može takav komad zemljišta otrgnuti i vratiti nazad, ali ako se već učvrstio i srastao s tuđim zemljištem pripada novom vlasniku
 - c. *Insula in flumine nata* – pojava novog otoka u rijeci, pravno pripada zemljištima koja se nalaze duž tog otoka na obje obale po dužini zemljišta, a u širinu do polovine otoka, ako je otok nastao na polovini vodotoka, pravo ima isključivo vlasnik bliže obale
 - d. *Alveus derelictus* - napušteno koristo rijeke, isto načelo kao i za nove otoke u rijeci
- Sjedinjenje nepokretne s nepokretnom stvari

73. Pomiješanje *commixtio* i smiješanje *confusio*

- *Commixtio* - slučajno ili namjerno miješanje pokretne krute stvari različitih vlasnika
- *Confusio* – ako se pomiješaju tekuće stvari različitih vlasnika
- Neće doći do priraštaja - ne može se odrediti glavna i sporedna stvar
- Ako je odvajanje bilo moguće - vlasnik ostaje vlasnik i ovlašten je podići tužbu *ad exhibendum* i *rei vindicatio*
- Ako odvajanje nije moguće - stvari pripadaju u suvlasništvo prema razmjeru vrijednosti stvari ako se to dogodilo njihovom voljom, ako se dogodilo bez volje vlasnik ostaje vlasnik svog dijela i može zahtijevati predaju samo njega
- Ako se pomiješa novac različitih vlasnika bez raspoznavanja koji komadi pripadaju kome – vlasnik cijele svote je onaj koji je ima u posjedu, onaj koji je izgubio mogao je podići tužbu *actio furti in personam*, ako se svota pojedinog vlasnika mogla raspoznati osoba je mogla podići *vindicatio nummorum*

74. Perada stvari *specificatio*

- *Specificatio* - slučajevi originarnog stjecanja vlasništva preradom jedne ili više stvari na takav način da time nastane nova stvar
- *Sabinovci* – nova stvar pripada vlasniku prvobitne stvari

- *Prokulovci* – smatraju prerađenu stvar potpuno novom pa prema principu ničija stvar pripada prisvojitelju, dodjeljuju stvar preraditelju
- *Justinijan* – krucijalno je može li se stvar vratiti u prvobitno stanje, ako je moguće nova stvar pripada vlasniku prvobitne stvari, a ako nije pripada preraditelju, a stranka koja nije stekla stvar može tražiti naknadu

75. Stjecanje plodova fructus

- *Dok su plodovi spojeni s plodonosnom stvari oni su njezin sastavni dio*
- *Odvajanjem plodova vlasnik stječe njihovo vlasništvo osim ako na stvari ne postoji emfiteuza – emfituet ima prednost pred vlasnikom i on stječe plodove separacijom, istu prednost ima poštenu posjednik pred vlasnikom*
- *Ostali ovlaštenici stječu plodove tek ubiranjem – uzimanjem plodova u posjed*
- *Zakupnik vlasništvo stječe ubiranjem – on ne stječe temeljem svojeg prava, već temeljem ugovora o zakupu kojim mu je zakupnik dao pravo ubiranja*

76. Dosjelost usucapio i praescriptio

- *Dosjelost – stjecanje vlasništva na stvari koja pripada drugome neprekidnim posjedovanjem stvari u vremenskom trajanju određenom zakonom ako su ispunjene pretpostavke koje propisuje pravni poredak*
- *Temelj - faktično stanje koje traje dulje vrijeme nastoji se legalizirati*
- *Originarno je – posjednik protekom vremena stječe pravo vlasništva bez oslona na pravo i volju dotadašnjeg vlasnika*
- *Regula: longa possessio ius parit, dugotrajni posjed stvara pravo*
- *Regula: iura vigilantibus scripta, prava su pisana za budne*
- *Usucapio – dosjelost civilnog prava*
- *Longi temporis praescriptio – carsko doba, provincijalna zemljišta i doseljavanje peregrina*
- *Longissimi temporis praescriptio*

1. Usucapio u civilnom pravu

- *Sadržana je u Zakoniku XII ploča*
- *Određuje da se civilno vlasništvo na zemlju stječe protekom dvije godine posjedovanja, dok se vlasništvo na svim ostalim stvarima stječe protekom godine dana*
- *Usus auctoritas fundi biennium est, ceterarum rerum omnium annuus est usus*
- *Nije bilo relevantno na kakav je način posjed stečen*
- *Kao ceterae res mogu se za godinu dana steći manus nad ženom, čitava ostavina ili njen dio*
- *Primjenjiva glede pravnih odnosa rimskih građana i Latina*
- *Longi temporis praescriptio – primjenjuje se za provincijalna zemljišta koja nisu mogla biti objekt kviritskog vlasništva, doseljavanja peregrina*
- *Dvogodišnji sustav – zbog dvopoljnog sustava obrade*

- *U starije doba - služila je za stjecanje vlasništva koje nije bilo preneseno na propisan način u dva slučaja:*
 - a. *Kada prijenos nije bio izvršen u odgovarajućoj formi*
 - b. *U kojem stjecatelj nije postao vlasnikom jer je stekao stvar od nevlasnika*→ *U oba slučaja stekao se jedino posjed, ali protekom uzurpacijskog roka steklo bi se i vlasništvo*
- *Ima funkciju da stjecatelju prava vlasništva na temelju izvedenog stjecanja olakša teret dokazivanja u vlasničkoj parnici – morao je dokazati pravo vlasništva svojih prednika koji su derivativno stjecali jedan od drugog dok ne bi došao do onog koji je stekao originarno*
- *U ranom civilnom pravu, prema Gaju i Zakoniku XII ploča zabranjena je usucapio na ukradenim stvarima – prema lex Atinia ni treća osoba koja bi ukradenu stvar stekla u dobroj vjeri nije mogla dosjelošću postati njen vlasnik, kasnije protegnuto i na silom oduzete stvari*
- *Prema Zakoniku XII ploča, stvari nad kojima se vlasništvo nije moglo ostvariti dosjelošću: prostor pred grobovima i urnama, res mancipi koje je žena prenesla bez tutora, res commercium*

2. Usucapio u klasičnom pravu

- *Da bi se ostvarilo stjecanje vlasništva dosjelošću posjed je morao biti:*
 - a. *Non vitiosa – nije stečen vi, clam, precario*
 - b. *Possessio iusa – utemeljen na valjanoj pravnoj osnovi*
 - c. *Possessio bonae fidei - pošten, stečen u dobroj vjeri*
- *I dalje služi za lakše vlasnikovo dokazivanje za stjecanje prava vlasništva u slučajevima kada ono nije bilo preneseno na propisan način*
- *U to doba 2 najvažnija slučaja primjene usucapio:*
 1. *U svrhu da se pretorsko vlasništvo pretvori u civilno*
 2. *U svrhu da poštenu posjednik kojem je nevlasnik prenio stvar stekne civilno vlasništvo*
- *Pored toga da je osoba rimski građanin/Latin treba se ispuniti 5 uvjeta:*
 - a. *Sposobna stvar - dosjelošću se nije moglo steći vlasništvo res extra commercium, res furtivae i res vi possessae, nisu se tako mogle steći ni stvari koje je zabranjeno otuđiti, stvari fiksa i cara, stvari javne uporabe i stvari pupila i minora*
 - b. *Pravna osnova – posjed određene stvari mora biti utemeljen na valjanoj pravnoj osnovi kako bi se moglo steći vlasništvo dosjelošću*→ *Tada je pravna osnova pravni akt*
→ *Iusta causa je kod derivativnog stjecanja uglavnom određeni pravni posao koji prethodi predaji stvari te koji bi koji bi odmah vodio do stjecanja vlasništva, ali će se steći samo zakonit posjed*
→ *Kod originarnog stjecanja iusta causa se sastoji u pravnom aktu ili činjenici*
→ *Postavlja se pitanje je li causa usucapionis u klasičnom pravu morala biti objektivno pravno valjana ili je bilo dovoljno da je subjektivno pravno valjana – Salvije Julijan smatrao je da je dovoljna u subjektivnom smislu i da se može temeljiti i na putativnom titulu, a Celzo je smatrao da je uvijek morala biti valjana u objektivnom smislu*

- c. *Dobra vjera bona fides* – posjednik mora biti u uvjerenju da je njegovo stjecanje u skladu s pravom te da stoga ne povređuje ničija tuđa prava, da ne postoje okolnosti koje bi spriječile to stjecanje
 - *Morala je postojati u trenutku stjecanja posjeda*
 - *Vrijedi načelo: mala fides superveniens non nocet, naknadno nepoštenje ne šteti*
 - *Konstitucija Quoniam omne, 1215. na 4. Lateranskom saboru kanonsko je pravo definiralo suprotno načelo: mala fides superveniens nocet, naknadno nepoštenje šteti, otežava stjecanje dosjelošću*
 - *Izreka: bona fides praesumitur, dobra vjera ne predmnijeva (pretpostavlja), na temelju Ulpijanovog fragmenta - uvijek se može pobiti protudokazom*
- d. *Posjed usus, possessio mora biti neprekinut*
 - *Vlasnik zemljišta mogao je prekinuti posjed i simbolički*
 - *Prekid posjeda prekida dosjedanje*
 - *Usurpatio est usucapionis interruptio, uzurpacija je prekid dosjelosti*
 - *U klasičnom dobu – podizanje litis contestatio vlasničke tužbe nije prekidalo dosjedanje, do se kod longi temporis praescriptio nastupa prekida dosjelost*
- e. *Propisano vrijeme tempus* – u klasičnom dobu jednakog trajanja kao i po Zakoniku XII ploča
 - *U slučaju posjednikove smrti tempus i nadalje teče u korist ležeće ostavine i nasljednika pri čemu su i dalje mjerodavne pretpostavke bile iusta causa i bona fides ostavitelja, a ne nasljednika*
 - *Accessio temporis/possessionis - označava pribrajanje vremena posjedovanja svog prednika kod stjecanja prava dosjelošću, time se mogla izbjeći probatio diabolica*
 - *Titulus i bona fides morali su uvijek postojati u pogledu singularnog nasljednika*
 - *Prekid tijeka vremena dosjelosti ≠ zastoj dosjelosti zbog kojih dosjelost ne može započeti ili započeti rok prestaje teći, kada to prođe vrijeme koje je proteklo do zastoja se ubraja*
 - *Još 3 slučaja dosjelosti kod kojih se kao pretpostavke nisu tražile iustus titulus i bona fides:*
 1. *Usucapio pro herede - slučaj kod kojeg dosjedatelj koji nije nasljednik stječe ostavinu protekom godine dana njenog posjedovanja*
 - *Usureceptio općenito - slučaj kada određena osoba ponovo stječe dosjelošću stvar koja je već ranije bila u njenom vlasništvu*
 2. *Usureceptio ex fiducia – ponovno stjecanje dosjelošću vlasništva stvari prethodno prenesenog na osnovi fiducije*
 3. *Usureceptio ex praediatuara – praediatuara je na isti način bila pravna osnova prijenosa vlasništva na stvari*
- 3. *Longi temporis praescriptio (prigovor dugog vremena)*
 - *kao civilni način stjecanja kviritskog vlasništva, uzukapija se nije mogla primjenjivati na provincijalna zemljišta, jer se do Justinijana kviritsko vlasništvo moglo stjecati samo na italjskim zemljištima (uzukapijom se ne mogu služiti peregrini)*
 - *zato carsko zakonodavstvo krajem 2. stoljeća uvodi se za provincijska zemljišta ustanovu longis temporis praescriptio:*
 - *ona u početku ima samo učinak prigovora protiv vlasnikove tužbe:*

- *dugogodišnji posjednik provincijalnog zemljišta ima protiv tužbe provincijskog vlasnika prigovor*
 - *taj prigovor (exceptio ili praescriptio longi temporis) uskoro je protegnut i na pokretne stvari, no samo za peregrine*
- *takav se prigovor može uspješno suprotstaviti vlasnikovu zahtjevu na povratak stvari nakon:*
- *10 godina inter praesentes (ako su obje stranke boravile u istoj pokrajini ili općini) ili*
 - *20 godina inter absentes (ako ne borave u istoj pokrajini ili općini)*
 - *dakle, ova ustanova ne pribavlja posjedniku vlasništvo, nego služi kao obrana protiv vlasnikove tužbe na povratak stvari, imala je učinak zastare vlasničke službe:*
 - *ako bi preskribent nakon 10 ili 20 godina izgubio posjed stvari,*
 - *nije imao tužbe na povratak posjeda*
 - *tečajem vremena, takvom posjedniku priznata je i tužba na povratak stvari –*
 - *tako je on postao vlasnikom (iako ne kviritskim), a praescriptio je dobila značaj dosjelosti*
 - *morao je postojati iustum initium possessionis, tj. posjed se morao temeljiti na pravnom naslovu (iusta causa), a ubrzo se postavio i zahtjev bonae fidei*
 - *u klasično doba, accessio temporis (priračunavanje prednikova vremena) pripada univerzalnom i singularnom sukcesoru*
 - *i kod ove ustanove moraju postojati pravni naslov i dobra vjera*
 - *no postoje razlike uzukapije i longi temporis praescriptio:*
 - *longi temporis praescriptio prekida se gubitkom posjeda i podizanjem tužbe, jer počiva na ideji da vlasnik gubi svoj zahtjev ako kroz 10 ili 20 godina ne ostvaruje svoje pravo tužbom – ovakvi duži rokovi odgovaraju teritorijima proširenog carstva*
 - *longi temporis praescriptio može se suprotstaviti i založnom vjerovniku koji kroz to vrijeme nije ostvarivao založno pravo (tako stečnik dosijeda stvar bez tereta)*

4. Longissimi temporis praescriptio

- *ovaj slučaj nastaje u kasnije carsko doba, od vremena Konstantina*
- *ovdje se radi o zastari vlasničke tužbe, a ne o stjecanju vlasništva*
- *onaj koji posjeduje stvar 40 godina može odbiti vlasnikovu službu bez obzira na to*
- *da li mu je predležao titulus i bona fides,*
- *424. godine Teodozije II taj rok smanjuje na 30 godina, što postaje općeniti rok zastare za sve tužbe*
- *ovaj institut je više kazna za nemarnog vlasnika – svaki dugoročni posjednik, bez obzira na koji je način došao do posjeda stvari, je zaštićen od vlasničke tužbe, no on ne može tražiti stvar stvarnopravnom tužbom od prijašnjeg vlasnika ili od trećeg ako izgubi posjed; on samo odbija vlasnikovu tužbu ukoliko je protekao propisani rok i ukoliko on stvar još posjeduje*

5. Dosjelost Justinijanova prava

- *od Justinijana, nestaje pravna razlika italskih i provincijskih zemljišta, vrste vlasništva se stapaju u jedan tip, nestaje razlika između res Mancipi i res nec Mancipi, svi slobodni stanovnici imaju rimsko građanstvo*
- *zato nestaje potreba za dvjema osnovnim vrstama dosjelnosti, pa su uvedene nove dvije vrste:*
 1. *redovna dosjelnost:*
 - *od 531. ovdje spadaju usucapio i longi temporis praescriptio*
 - *usucapio je sada dosjelnost na pokretnim stvarima koja traje 3 godine*
 - *longi temporis praescriptio je dosjelnost na nekretninama koja traje:*
 - *10 godina inter praesentes (ako su posjednik i raniji vlasnik u istoj provinciji),*
 - *20 godina inter absentes (ako su u različitim provincijama)*
 - *dalje vrijede načela klasične dosjelnosti:*
 - *pravni razlog (iustus titulus), dobra vjera (bona fides),*
 - *priračunavanje prednikova vremena (accessio temporis),*
 - *prekid i mirovanje dosjelnosti*
 - *uz stvari cara i fiska, sada su od dosjelnosti isključene i stvari crkava i pobožnih zaklada*
 2. *izvanredna dosjelnost*
 - *uvedena 528. g. na temelju zastare vlasničke službe (longissimi temporis praescriptio)*
 - *posjednik koji posjeduje stvar 30 godina sada stječe pravo da odbije vlasnikovu tužbu te stječe vlasništvo, može akcijom in rem tražiti povratak stvari ako bi izgubio posjed*
 - *uz rok od 30 godina, traži se samo posjednikova bona fides, ne i iustus titulus*
 - *izuzetak je silom stečeni posjed*
 - *ako se radilo o stvarima crkava i pobožnih zaklada, rok se produžuje na 40 godina*

77. Prestanak vlasništva

- *za otuđivaoca, svi derivativni načini stjecanja vlasništva znače i gubitak njegova prava nezavisno od prijenosa, vlasništvo može prestati zbog objektivnih i subjektivnih razloga:*
 1. *Objektivni razlozi*
 - *do gubitka vlasništva dolazi propašću stvari, koja može biti:*
 - *potpuna – stvar može biti materijalno uništena ili može naknadno postati pravno nepodesna da*
 - *služi kao objekt vlasništva (npr. ako stvar postane res extra commercium, ili ako se rob oslobodi); vlasništvo i dalje traje na ostacima uništenog objekta, iako oni sad imaju novu ekonomsku funkciju, kao primjerice koža, meso iz klaonice*
 - *djelomična – vlasništvo se sužuje na preostale dijelove stvari*
 2. *Subjektivni razlozi*
 - *moгу biti:*
 - *dragovoljni – aktom napuštanja stvari (Sabinovci i Justinijan), dokle god treći ne okupira napuštenu stvar (Prokulovci) - npr. u slučaju derelikcije*
 - *protiv volje – ako vlasnik izgubi sposobnost da bude subjektom prava (smrću, capitis deminucijom)*

- *budući da je vlasništvo načelno zamišljeno kao trajno pravo, ono se ne može prenositi samo na određeni rok ni pod rezolutivnim uvjetom tako, da bi se nastupom roka, ispunjenjem uvjeta vlasnikovo pravo prekinulo i stvar predala trećem*
- *od ovog načela Justinijan je odstupio kod darovanja, legata i fideikomisa*

IV. ZAŠTITA VLASNIŠTVA

78. Rei vindicatio (vlasnička tužba)

- *rei vindicatio je najvažnija tužba za zaštitu vlasništva*
- *njom se štiti samo civilno vlasništvo (dominium ex iure Quiritium)*
- *ona pripada kviritskom vlasniku koji je izgubio posjed stvari,*
- *te ide protiv neovlaštenog posjednika nevlasnika*
- *to je tužba vlasnika neposjednika protiv posjednika nevlasnika*
- *njome se, pozivom na pravo vlasništva, traži povratak posjeda stvari, (petitorna tužba)*
- *u klasičnom pravu, koristi se protiv onoga koji u času litiskontestacije posjeduje stvar (juristički i izvedeni posjednik)*
- *od Ulpijana ili Justinijana, pasivno legitimiran postaje i detentor koji dobiva stvar od trećega, a ne od vlasnika*
- *on može imenovati osobu za koju drži stvar i tako prebaciti parnicu na nju (laudatio ili nominatio auctoris)*
- *aktivno legitimiran je onaj koji može podići tužbu,*
- *a pasivno onaj protiv kojeg se tužba može podići*
- *no, reivindikacija nije moguća protiv posjednika ili detentora koji dođe do stvari od samog vlasnika*
- *npr. na temelju obveznog ugovora s vlasnikom (uzufruktuar, založni vjerovnik, zakupnik, ...)*
- *takav posjednik ili detentor drži stvar temeljem opravdanog pravnog razloga, te ne osporava vlasniku vlasničko pravo*
- *protiv njega vlasnik koji traži svoju stvar može dizati tužbu iz onog odnosa temeljem kojeg mu je prepustio posjed ili detenciju (npr. actio pignoratitia) – ako bi podigao reivindikaciju, bio bi odbijen zbog tuženikova prigovora*
- *u Justinijanovom pravu, bio je pasivno legitimiran fiktivni posjednik bez posjeda i detencije – fictus possessor u 2 slučaja:*
 1. *qui dolo desit possidere – tuženik koji je prije litiskontestacije doložno napustio posjed stvari kako bi izbjegao parnicu*
 2. *qui liti se obtulit – tuženik koji se dao tužiti kao da stvar posjeduje, jer je npr. htio da pravi posjednik dovrši dosjelost da bi treći uzukapijom stekao vlasništvo*
- *reivindikacija u najstarijem legisakcionom sudskom postupku:*
 - *ostvaruje se legisakcijom sacramento in rem gdje obje stranke moraju postaviti tvrdnju o vlasništvu i dokazati ga*
 - *tužiteljevoj vindikaciji (hanc ego rem meam esse aio ex iure Quiritium) tuženi mora suprotstaviti svoju kontravindikaciju potpuno jednakog sadržaja*

- dakle, nije bilo dovoljno da tuženi samo ospori tužiteljevo vlasništvo on mora i tvrditi da je on sam vlasnik
- reivindikacija u novijem formularnom sudskom postupku:
 - samo tužitelj mora tvrditi i dokazivati svoje pravo vlasništva,
 - a tuženi posjednik može se ograničiti samo na poricanje tužiteljeva prava
 - i dalje zadržava posjed ako tužitelj ne uspije dokazati vlasništvo (*beati possidentes*)
 - ako bi se tuženi opirao i upustio u parnicu, tužitelj može presudom dobiti samo novčanu protuvrijednost svoje stvari (*litis aestimatio*), jer je svaka osuda u rimskom procesu glasila na novac
- u carsko doba nastaje *cognitio extra ordinem* – dolazi do presude na samu stvar; povratak dosuđene stvari se ovršivao *manu militari* (po sudskim ovršiteljima):
 - tuženi se ne mora upuštati u parnicu i braniti stvar,
 - ali tad mora tužitelju odmah prepustiti posjed
 - kod nekretnina, pretor mu to nalaže s *interdictum quem fundum*
 - kod pokretnina, pretor ovlašćuje tužitelja da si izravno uzme stvar (*duci, ferri iubere*)
 - ako pokretna stvar nije bila pred sudom, tužitelj ima *actio ad exhibendum* da prisili tuženoga da donese stvar pred sud
- ako se tuženi upustio u parnicu:
 - mogao je tužitelju poreći pravo vlasništva,
 - poricanje je sadržano već u samom posjedu tuđe stvari
 - nakon ukidanja legisakcionog postupka, tuženi ne mora dokazivati vlasništvo na stvari
 - mora iznijeti prigovor da mu pripada neko stvarno ili obvezno pravo na stvar temeljem odnosa sa vlasnikom
- naprotiv, tužitelj je bio dužan:
 - dokazati svoje pravo vlasništva i tuženikov posjed –
 - ako mu dokaz ne uspije, tužba bi bila odbijena
 - ako tuženik porekne da ima stvar u posjedu, a tužitelj dokaže obrnuto, pretor odmah prepušta posjed tužitelju
 - ako je takav tuženik bio i vlasnik, morao bi podići novu reivindikaciju
 - tužitelj dokazuje svoje pravo vlasništva načinom kako ga je stekao, originarnim ili derivativnim slučaju derivativnog stjecanja morao je dokazati vlasništvo svih prednika do onog koji je stvar stekao originarnim načinom, *probatio diabolica* –
 - taj dokaz je bio gotovo nemoguć, pa vlasniku pomaže uzukapija kao njegovo originarno stjecanje
 - tužitelj s reivindikacijom postiže povratak stvari ili njene novčane protuvrijednosti,
 - a uz to se odlučuje i o svim koristima i prednostima (*omnis causa rei*) koje bi vlasnik imao da mu je stvar vraćena u času litiskontestacije – npr. o plodovima, pogoršanju stvari
 - s druge strane, tuženi pod određenim okolnostima može tražiti naknadu troškova koje je uložio na stvar

NAKNADA PLODOVA TUŽITELJU (PREMA JUSTINIJANU)

RIMSKO PRIVATNO PRAVO

- *bonae fidei possessor* odgovara za *fructus percepti i percipiendi* poslije litiskontestacije, te za ubrane plodove prije litiskontestacije ukoliko ih još nije potrošio (*fructus extantes*)
- *malae fidei possessor* odgovara za sve plodove prije i poslije litiskontestacije (i za one koje bi mogao polučiti samo vlasnik)

NAKNADA TROŠKOVA TUŽENIKU

- *impensae necessariae* – nužni troškovi, učinjeni da se stvar održi i ne propadne
- *impensae utiles* – korisni troškovi kojima se povećava objektivna vrijednost stvari (*amelioracije*)
- *impensae voluptuariae* – troškovi iz luksuza, učinjeni samo zbog poljepšavanja stvari i udobnosti
- u klasično doba, tuženi ne može tražiti naknadu troškova po civilnom pravu:
 - pretor posjedniku *bonae fidei* može dati ekscipiju doli
 - (njome može uskratiti povratak stvari dok mu vlasnik ne nadoknadi nužne i korisne troškove)

NADOKNAĐIVANJE TROŠKOVA ZA JUSTINIJANA:

- nužni troškovi se nadoknađuju uvijek, i *bonae fidei* i *malae fidei* posjedniku; korisni troškovi se nadoknađuju *bonae fidei* posjedniku, a *malae fidei* posjednik dobiva *ius tollendi* – pravo da ih odnese ako se time stvari ne nanosi šteta
- luksuzni troškovi se nikad ne nadoknađuju, no posjednici imaju *ius tollendi* ukoliko se time ne pogoršava nekadašnje stanje stvari, te ukoliko to ne čine radi šikane vlasnik može spriječiti *ius tollendi* ako tuženom nadoknadi te izdatke
- zahtjev za naknadu troškova ostvaruje se posebnom tužbom
- (*actio in factum*, *actio utilis*, *actio negotiurum gestorum*)
- *rei vindicatio* štiti kviritsko vlasništvo – za zaštitu provincijalnog zemljišta postoji analogna tužba uz neke preinake u formuli reivindikacije, a bonitarno vlasništvo štiti *Actio Publiciana*
- kad je od Justinijana nestalo razlike među tipovima vlasništva, *rei vindicatio* štiti jedinstveno vlasništvo tog doba

ACTIO NEGATORIA

- služi kviritskom vlasniku protiv svakog trećeg koji ne osporava njegovo pravo vlasništva, niti drži u posjedu njegovu stvar, ali si na tuđoj stvari prisvaja neko pravo ili na drugi način smeta vlasnika:
 - primjerice ako si tuženi svojata pravo služnosti puta preko tuđeg zemljišta,
 - vrši štetne imisije,
 - vlasnik mora dokazati svoje pravo vlasništva i njegovu povredu,
 - a ne mora dokazati nepostojanje protivnikovog prava
 - vlasnik dokazuje način na koji je stekao stvar; ako je derivativno morat će dokazivati sve svoje prethodnike, sve do prvog vlasnika koji je stvar stekao originarno
 - (posjedovanjem zemlje kroz 2 godine uzukapijom)
- naprotiv, tuženik se može braniti time da dokaže kako mu pripada pravo koje si svojata tijekom tužbe:

RIMSKO PRIVATNO PRAVO

- *utvrđuje se da tuženiku ne pripada pravo koje si svojata (formula je sastavljena negativno, otud negatoria)*
- *uklanja se protupravno stanje i nadoknađuje šteta*
- *na zahtjev tužitelja, tuženi se mora stipulacijom obvezati da ubuduće neće smetati*
- *(cautio de amplius non turbando)*
- *tužitelj na kraju dobiva novčanu naknadu, ukoliko tuženi ne bi na sučev poziv (arbitrium) dragovoljno uspostavio stanje koje odgovara pravu tužitelja*

ACTIO PUBLICIANA

- *pretorska tužba analogna reivindikaciji, služi za zaštitu bonitarnog vlasnika i poštenog posjednika*
- *dakle, ona štiti osobe koje nisu kviritski vlasnici, ali će takvima postati kad protekne rok uzukapije, ukoliko imaju i sve ostale preduvjete za uzukapiju*
- *izgube li oni posjed stvari prije dovršetka uzukapije, ne mogu stvar tražiti reivindikacijom jer nisu kviritski vlasnici*
- *zato im se daje actio Publiciana fikcijska pretorska tužba,*
- *u njoj se fingira kao da je rok uzukapije već prošao i suda se u formuli nalaže da sudi kao da je već stečeno kviritsko pravo uzukapijom*
- *sudac još samo mora provjeriti postoje li sve ostale pretpostavke za uzukapiju (sposobna stvar, iustus titulus, bona fides)*
- *"Prior tempore, potior iure." - Raniji po vremenu, jači po pravu*

ZAŠTITA BONITARNOG VLASNIKA

- *uvodena najprije za zaštitu bonitarnog vlasnika, ako je netko res Mancipi ex iusta causa stekao tradicijom, a ne Mancipacijom*
- *ako je otuđivač bio vlasnik res Mancipi koju je prodao i tradirao bez Mancipacije, mogao je stvar po civilnom pravu tražiti natrag reivindikacijom – zbog manjkavosti forme pri otuđivanju on nije izgubio i civilno vlasništvo*
- *tada bi pretor tuženoga zaštitio ekscipijom rei venditae ac traditae, kako bi osigurao posjed bonitarnog vlasnika, da mu više nitko neće moći tužbom oduzeti posjed*
- *ako je takav bonitarni vlasnik izgubio posjed prije kraja uzukapije, pa je stvar dospjela u ruke trećeg ili otuđivaoca, on nije mogao tražiti povratak posjeda – zato je uvedena actio Publiciana s fikcijom da je kviritsko vlasništvo već stečeno uzukapijom*
- *sada bonitarni vlasnik može tražiti povratak posjeda od svakog trećeg, pa i od vlasnika – ako bi mu on stavio prigovor da je on kviritski vlasnik, bonitarni vlasnik može taj prigovor suzbiti (protuprigovorom rei venditae ac traditae)*

ZAŠTITA POŠTENOG POSJEDNIKA (BONAE FIDEI POSSESSORA)

- *bonae fidei possessor je onaj koji je neku stvar stekao temeljem valjana naslova (ex iusta causa) i u dobroj vjeri (bona fide) od nevlasnika, te je prema tome imao uvjete da po proteku uzukapionog roka postane njen vlasnik; nije se prije isteka uzukapije mogao služiti reivindikacijom*

RIMSKO PRIVATNO PRAVO

- *i njemu u prilog ide Actio Publiciana*
- *ovdje je način prenošenja valjan i utemeljen na valjanoj kauzi,*
- *ali vlasništvo nije stečeno jer otuđivalac nije bio vlasnik*
- *zato su odnosi prema pravom vlasniku drukčiji nego kod bonitarnog stečnika*
- *kako je bonitarni vlasnik stekao stvar od vlasnika, protiv tužbe ga štiti*
- *exceptio rei venditae ac traditae*
- *ako vlasnik reivindikacijom zatraži stvar od poštenog posjednika, ovaj će mu morati ustupiti stvar te posjednik nema obrane prema vlasniku, jer je stvar stekao od nekog trećeg nevlasnika*
- *ako poštenu posjednik prije roka uzukapije izgubi posjed stvari:*
 - *s actio Publiciana može tu stvar tražiti od svakog trećeg slabijeg posjednika*
 - *no ako je stvar dospjela u vlasnikove ruke, on će mu suprotstaviti exceptio iusti dominii*
 - *ako stvar dospije u ruke trećega, poštenu posjednik uspijeva s actio Publiciana*
- *iznimka je ako je i taj treći poštenu posjednik koji je ujedno jači od tužitelja spor između 2 bonae fidei posjednika:*
 - *jači je onaj koji je, ako su obojica stekli stvar od istog auktora (nevlasnika), ranije stekao posjed*
 - *ako je svaki stekao stvar od drugog auktora (nevlasnika), jači je onaj koji stvar posjeduje u vrijeme tužbe*
 - *prema tome, poštenu posjednik uspijeva s Actio Publiciana samo protiv slabijeg posjednika*
 - *neće uspjeti protiv vlasnika, ni protiv drugog poštenog posjednika koji se smatra jačim*
- *kad je Justinijanovo pravo ukinulo bonitarno vlasništvo, actio Publiciana*
 - *štiti samo poštenog posjednika koji je u dobroj vjeri i temeljem valjanog pravnog razloga stekao stvar od nevlasnika (uzukapioni, kvalificirani posjed)*
 - *no, ovom tužbom služe se i vlasnici koji su na valjani način stekli stvar od vlasnika, a još im nije protekao rok uzukapije*
 - *za takvog tužioca, Publiciana je pogodnija od reivindikacije – ovdje ne treba dokazivati pravo vlasništva i vlasništvo svojih prednika, nego samo činjenicu da je iusto titulo i bona fide stekao posjed stvari (rok uzukapije se fingira)*

ZAŠTITA ZEMLJIŠNOG VLASNIŠTVA U SUSJEDOVNIM ODNOSIMA

ACTIO FINIUM REGUNDORUM

- *tužba za rješavanje sporova o granici (finis) poljskih zemljišta, susjedima je zajednička granica od 5 stopa*
- *to je diobna parnica, granicu utvrđuje sudac uz ovlast da vrši ispravke i oduzimanja zemlje putem adjudikacije i kondemnacije*

CAUTIO DAMNI INFECTI

- *ovo jamstvo može tražiti vlasnik zemljišta kojem prijeti šteta zbog manjkavosti susjednog zemljišta ili zgrada, koje bi se mogle srušiti*
 - *on traži od vlasnika susjednog zemljišta obećanje stipulacijom*
 - *(jamstvo cautio damni infecti) da će nadoknaditi štetu koja bi se mogla dogoditi*

RIMSKO PRIVATNO PRAVO

- ako susjed ne izvrši popravke i ne da jamstvo, pretor uvodi ugroženog susjeda u posjed susjednog zemljišta (*missio in possessionem ex primo decreto*)
- ako bi susjed i dalje odbijao dati sigurnost (*ex secundo decreto*), ugroženi susjed dobiva isključivi posjed koji uzukapijom može prijeći u civilno vlasništvo

OPERIS NOVI NUNTIATIO

- ako se netko boji štete od susjedove nove gradnje, ili smatra da ima pravo zabraniti gradnju zbog postojeće služnosti ili javnog građevnog reda, može od susjeda zahtijevati (*denuntiare*) da obustavi gradnju (*protest*)
- graditelj može od pretora tražiti ovlaštenje za nastavak rada
- ako samovlasno nastavi gradnju unatoč susjedovoj zabrani, denuncijant može ishoditi *interdictum demolitorium*, kojim se protivniku nalaže da sve vrati u prvotno stanje

ACTIO AQUAE PLUVIAE ARCENDAE

- tužba kojom se vlasniku višeg zemljišta zabranjuje da na štetu nižeg zemljišta mijenja prirodno otjecanje vode, a po Justinijanovom pravu je prošireno i na druge vode
- prvotno se odnosi samo na umjetno stvaranje bujice, a kasnije je protegnuta i na obratni slučaj oduzimanja vode

INTERDICTUM QUOD VI AUT CLAM

- pretorski nalog, izdaje se na zahtjev interesirane stranke da se zabrani naprava ili preinaka učinjena *vi* ili *clam*, koja bi mogla vrijeđati susjedova prava
- nije jasna razlika između gradnje *vi* i nove gradnje na koju se primjenjuje *operis novi nuntiatio*

ČETVRTO POGLAVLJE

SLUŽNOSTI

82. Opći pojmovi i načela

- služnosti (*servitutes*) – stvarna prava na tuđoj stvari na temelju kojih se ovlašteniku dopušta određeno korištenje tuđom stvari bilo u interesu nekog zemljišta ili osobe;
- Justinijan razlikuje:

A) zemljišne služnosti (stvarne) – *servitutes praediorum* ili *rerum*

B) osobne služnosti – *servitutes personarum*

- ova ovlaštenja su izuzeta iz ovlaštenja vlasnika i prenesena na ovlaštenika služnosti (npr. hodanje preko tuđe zemlje)
 - služnosti načelno u rimskom pravu nastaju samo dobrovoljnim, privatnopravnim putem
 - za razliku od Justinijanovog prava, u klasičnom pravu postojale su samo zemljišne služnosti (pojam *servitutes*)
 - osobne služnosti (*ususfructus*, *usus*, *habitatio*, *operae servorum* vel *animalium*) čine posebna stvarna prava na tuđoj stvari
 - za sve služnosti vrijede zajedničke karakteristike i pravila:
1. sve služnosti su stvarna prava određenog korištenja tuđe stvari, zaštićena akcijom *in rem* – tužbom koju ovlaštenik može dići protiv vlasnika i svakog trećeg koji vrijeđa njegovo pravo

2. *"nemini (nulli) res sua servit"* – nitko ne može imati služnosti na vlastitoj stvari; pravilo doneseno izvorno za zemljišne služnosti, ali vrijedi i za sve ostale služnosti; služnost prestaje konfuzijom ako ovlaštenik služnosti stekne vlasništvo stvari koja je opterećena služnošću
3. *"servitus in faciendo consistere nequit"* – služnost se ne može sastojati u činjenju - stvarna prava ne mogu vlasniku služnošću opterećene stvari nametati obveze da nešto aktivno (facere) radi u korist ovlaštenika služnosti; od vlasnika se može tražiti da trpi neku ovlaštenikovu radnju koju bi inače kao vlasnik mogao zabraniti (afirmativna služnost) ili da nešto ne radi (non facere) što bi inače kao vlasnik mogao (negativna služnost)
4. *"servitus servitutis esse non potest"* – ne može se osnivati služnost na služnosti

ZEMLJIŠNE SLUŽNOSTI (SERVITUDES PRAEDIORUM)

- klasični su pravници izrazom "servitutes" obuhvaćali samo zemljišne služnosti, a u Justinijanovom pravu se one označuju s "servitutes rerum" ili "praediorum"
- zemljišne služnosti pružaju svakodobnom vlasniku gospodujućeg zemljišta (praedium dominans) određena ovlaštenja nad susjednim služnim zemljištem (praedium serviens); mogu biti:
 - afirmativna služnost – vlasnik služnog zemljišta mora trpjeti da se vlasnik gospodujućeg zemljišta koristi njegovim zemljištem u određenom pravcu
 - negativna služnost – vlasnik služnog zemljišta ne smije koristiti svoje zemljište u interesu vlasnika gospodujućeg zemljišta
- uvijek se mora raditi o dva zemljišta, odnosu vlasnika dvaju zemljišta:
 - služnost se osniva u korist jednog na teret drugog zemljišta
 - služnosti su vezane za sama zemljišta, ne za osobu – one kao stvarna prava postoje i ako se vlasnici zemljišta zamijene:
- 1. univerzalnom sukcesijom – nasljeđivanjem
- 2. singularnom sukcesijom – npr. kupnjom
- zemljišne služnosti su starije od osobnih, jer su se mogle pojaviti tek pojavom privatnog vlasništva
- prve zemljišne služnosti nastaju zbog udovoljavanja ekonomskim potrebama (npr. nepristupačnosti zemljišta, nedostatka vode za napajanje), još u doba Zakonika 12 ploča (poljske)
- one su se smatrale za res Mancipi, tjelesne stvari koje se prenose Mancipacijom,
- a tek kasnije (3. ili 2. st. pr. n. e.) smatra ih se netjelesnim stvarima, pravima – s vremenom nastaju nove poljske, ali i gradske služnosti, koje su sada res nec Mancipi
- osnovna podjela zemljišnih služnosti:
 1. poljske služnosti (servitutes praediorum rusticorum)
 2. gradske služnosti (servitutes praediorum urbanorum)
- služnosti pripadaju u korist, tj. na teret svakodobnog vlasnika gospodujućeg i služnog dobra

RIMSKO PRIVATNO PRAVO

- *vlasnik zemljišta može npr. s vlasnikom susjednog zemljišta sklopiti obvezni ugovor da mu dozvoljava na neko vrijeme pravo puta preko svog zemljišta uz određenu odštetu u novcu; ta obveza obvezuje samo njih dvojicu, a ne njihove singularne nasljednike*
- *osim općenitih pravila za sve služnosti, postoje pravila koja vrijede za sve zemljišne služnosti:*
 1. *kako je služnost spojena s gospodujućim zemljištem, ona mora biti od objektivne koristi za ekonomsko iskorištavanje tog zemljišta – ne smije služiti samo subjektivnoj koristi ili udobnosti momentalnog vlasnika*
 2. *zemljišna služnost se ne može razlučiti od zemljišta, niti otuđiti bez zemljišta - ona prelazi zajedno sa zemljištem na novog vlasnika*
 3. *zemljišta moraju biti susjedna po klasičnom pravu – dovoljno je da su zemljišta tako smještena da je moguće korištenje jednog zemljišta po drugom (npr. kod služnosti puta može među zemljištima ležati cesta)*
 4. *služnosti se moraju vršiti civiliter, tj. tako da bi vlasnik služnog dobra bio vršenjem služnosti što manje ograničavan*
 5. *objektivna korist za gospodujuće dobro mora biti trajne naravi, kako bi se omogućilo trajno vršenje služnosti, perpetua causa (u postklasično doba ovo pravilo nestaje)*
 6. *zemljišne služnosti su nedjeljiva prava – ne mogu se stjecati ni gubiti po alikvotnim dijelovima, niti samo u korist ili na teret alikvotnog dijela zemljišta; ako se gospodujuće ili služno zemljište realno podijeli, služnost ostaje u korist ili na teret svih dijelova (no, ako se radi o služnosti puta ili crpenja vode, ona tereti samo dio na kojem je put ili bunar); zato ne može npr. jedan od trojice suvlasnika steći ili odreći se samo jedne trećine služnosti s obzirom na svoju idealnu trećinu vlasničkog prava*

POLJSKE SLUŽNOSTI (SERVITUDES PRAEDIORUM RUSTICORUM)

- *služnosti vezane za poljoprivredno iskorištavanje zemljišta*
- *najstarije vrste poljskih zemljišnih služnosti su:*
 - a. *služnosti puta (iura itinerum)*
 - b. *služnosti dovođenja vode*
- *zemljišne služnosti puta su:*
 - a. *iter – pravo prolaženja preko tuđeg zemljišta pješke, na konju ili u nosiljci*
 - b. *actus – pravo goniti stoku i vući kola (agere)*
 - c. *via – šire pravo prolaženja, pa i natovarenim teretnim kolima (zato, prema Zakoniku 12 ploča, mora postojati put od najmanje 8 stopa širine u pravoj liniji, a 16 stopa u zavojima)*
- *najstarija služnost dovođenja vode:*
 1. *aquaeductus – pravo dovođenja ili provođenja vode kanalima preko tuđeg zemljišta zbog natapanja; bilo je vrlo važno za rimsku poljoprivredu*
 2. *kasnije se razvija još vrsta poljskih služnosti: pravo crpenja vode, napajanja stoke, pravo pašne, pravo praviti kreč, kopati pijesak, vaditi kredu, itd.*

GRADSKE SLUŽNOSTI (SERVITUDES PRAEDIORUM URBANORUM)

- *služnosti koje su se razvile u vezi s korištenjem građevina ili zemljišta*
- *gradske služnosti dijele se na 3 važnije skupine:*

1. PRAVA ODVOĐENJA KIŠNICE I KANALA:

- ovlašteniku je dozvoljeno da odvodi kišnicu na tuđe zemljište
- kapanjem (*servitus stillicidii*)
- mlazovima (*servitus fluminis*)
- ili se radi o odvođenju izmetina jarcima preko tuđeg zemljišta (*servitus cloacae*)

2. PRAVO KORIŠTENJA TUĐEG ZIDA I ZRAČNOG PROSTORA KOD GRAĐENJA

- ovlašteniku može pripadati pravo:
- oprijeti tramove o tuđi zid
- oprijeti svoju gradnju i stijene o tuđi zid (*servitus oneris ferendi*) – u ovom je slučaju, iznimno, vlasnik služnog dobra obvezan na *facere* jer je dužan održavati zid u ispravnom stanju
- izbočiti balkon ili terasu nad tuđim zemljištem
- protegnuti krov nad tuđe zemljište

3. PRAVO GRAĐEVNIH OGRANIČENJA ZBOG PRILAŽA ZRAKA I VIDIKA

- ovlaštenik ima pravo vlasniku susjedne zgrade braniti:
- građenje preko određene visine (*servitus altius non tollendi*)
- da gospodujućem zemljištu zatvori svjetlo i pogled

OSOBNJE SLUŽNOSTI (SERVITUDES PERSONARUM)

- osobne služnosti pružaju ovlašteniku pravo korištenja tuđe stvari koje se može sastojati u uporabi tuđe stvari i crpenju svih njenih plodova, ili samo u uporabi stvari
- osobne služnosti ograničavaju vlasništvo više od zemljišnih
- osnivaju se neposredno u korist neke osobe (ne u korist zemljišta i njegovih vlasnika)
- zato osobne služnosti nisu vezane uz vlasništvo nekog zemljišta
- one su spojene s osobom ovlaštenika – ne mogu se prenositi na drugoga
- utrnjuju ovlaštenikovom smrću, pri čemu su nenasljedive
- osobne služnosti su načelno djeljiva prava – smrću ovlaštenika koji ima dio uživanja neke stvari, njegova služnost utrnjuje na tom dijelu, koji postaje za vlasnika slobodan od dužnosti, a ne prirasta uživaocima ostalih dijelova
- ove karakteristike proizlaze iz ekonomske svrhe – dok zemljišne služnosti udovoljavaju potrebama korištenja zemljišta u susjedovnim odnosima, osobne pružaju pravo korištenja tuđe stvari (uglavnom kako bi se osigurala sredstva za život)
- služnosti prestaju smrću i ovlaštenik ne može raspolagati sa stvari, jer je pravo raspolaganja kod svih služnosti pridržano vlasniku
- osobne služnosti su također stvarna prava na tuđoj stvari; vlasnik stvari na kojoj postoji osobna služnost može temeljem svog prava raspolaganja, vlasništvo prenijeti na trećega, no ovlaštenikovo pravo time ne prestaje (vidljiva razlika između stvarnih i obveznih odnosa koji obvezuju samo određene dvije osobe, a ne prate izravno samu stvar)
- osobne služnosti su mlađe od zemljišnih, nastale su pod utjecajem pretora u Ciceronovo doba
- u klasičnom pravu, osobne služnosti su bile samostalna prava na tuđoj stvari, nisu činile skupinu; to su:

RIMSKO PRIVATNO PRAVO

- *ususfructus* (služnost (pravo) uživanja ili plodouživanja)
- *usus* (služnost upotrebe)
- *habitatio* (služnost stana)
- *operae servorum vel animalium* (služnost upotrebe (iskorištavanja) radne snage tuđeg roba ili životinje)

USUSFRUCTUS

- stvarno pravo na tuđoj stvari koje daje ovlašteniku osobno pravo upotrebljavati tuđu stvar i crpsti njene plodove, ne vrijeđajući njezinu supstanciju, tj. njeno sućanstvo i ekonomsku namjenu
- *Paulus*: "*usus fructus est ius alienis rebus utendi fruendi, salva rerum substantia*" - plodouživanje je pravo korištenja i ubiranja plodova sa tuđe stvari, čuvajući njeno sućanstvo
- uzufrukt se razvio potkraj republike na području oporučnog prava, a osnivao se na više načina:
 - kao legat, kako bi se nekome osigurao doživotni prihod stvari ili imovine
 - tako *pater familias* svoju djecu imenuje nasljednicima, ali ženi ostavlja uzufrukt imovine (imovina će odmah pripasti djeci, ali će oni to vlasništvo u potpunosti moći koristiti tek nakon majčine smrti)
 - pravnim poslovima *inter vivos*
- klasični pravници nisu uzufrukt smatrali za služnost, a možda ni za stvarno pravo (*ius in re*) (iako je za zaštitu ovlaštenika postojala stvarnopravna tužba *vindicatio ususfructus*) – s vremenom on postaje stvarno pravo, a *Justinijan* ga svrstava u osobne služnosti

ODNOS VLASNIKA I UZUFUKTUARA

- prava uzufraktuara:
 - ovlašten je ubirati plodove stvari (*frui*), a ima i pravo uporabe stvari (*uti*)
 - vlasniku ostaje samo treći atribut vlasničkog prava – pravo raspolaganja s vlasništvom (*abuti*)
 - uzufruktuar ne može sa stvari raspolagati, niti stvar otuđiti, dati u zalog, osnivati služnost na njoj; ta prava pripadaju vlasniku
 - u svrhu vršenja prava, uzufruktuar ima držanje stvari (*detenciju*)
 - posjed i redovna interdiktna zaštita pripadaju vlasniku; kasnije i uzufruktuar dobiva interdiktnu zaštitu
 - uzufruktuar ne smije bez vlasnikove dozvole promijeniti sućanstvo i redovnu gospodarsku namjenu stvari (*substantia*), makar bi se stvar time poboljšala, jer inače njegovo pravo prestaje (npr. ne smije pretvoriti oranicu u livadu, vinograd u maslinjak)
- uzufrukt je strogo osobno pravo:
 - ne može se prenijeti na drugoga univerzalnom ili singularnom sukcesijom
 - ukoliko nije dogovoreno na kraći rok, prestaje smrću ili *capitis deminucijom* uzufraktuara
 - ipak, uzufruktuar može prenijeti izvršivanje svog prava korištenja na drugog (npr. iznajmiti kuću koju ima na uživanje) – pritom nije preneseno pravo uživanja, pa svako

ovlaštenje trećeg također prestaje smrću uzufruktuaru ili eventualnim ranijim prestankom njegova prava

- *u starom pravu, između vlasnika i uzufruktuaru ne postoje obvezni odnosi:*
 - *ako uzufruktuar uništi predmet uzufrukta, on odgovara kao i svaki treći koji bi to učinio (deliktnim akcijama)*
 - *to je bilo nepovoljno za vlasnika uzufrukta, pa pretor sili uzufruktuaru da preuzme određene obveze na temelju ugovora*
- *tako nastaje cautio usufructuaria:*
 - *to je jamstvo u obliku stipulacije koje je uzufruktuar prije preuzimanja stvari morao dati vlasniku*
 - *sadrži obvezu uzufruktuaru da će uporabu i ubiranje plodova vršiti uredno (boni viri arbitratu), te da će stvar nakon prestanka uzufrukta vratiti*
- *u uredno vršenje obveze spada:*
 - *držati stvar u dobrom stanju, koristiti je prema njenoj redovnoj gospodarskoj namjeni, s*
 - *nositi troškove oko dobivanja plodova, snositi terete koji leže na stvari (posebno poreze)*
 - *ako unatoč urednom držanju dođe do pogoršanja stvari, ona idu na teret vlasnika*
 - *iz cautio usufructuaria nastaju i tužbe:*
 - *actio ex stipulata – obvezna tužba koja pripada vlasniku, tužba na povratak stvari i naknadu štete*
- *rei vindicatio – pripada vlasniku za povratak stvari nakon prestanka uzufrukta ako nije ugovorena kaucija*
- *kasnije su sve ove obveze teretile uzufruktuaru i bez posebne kaucije i pretorske intervencije*

PREDMET UZUFUKTA

- *predmet uzufrukta mogu biti i nepokretne i pokretne stvari*
- *pritom su načelno moguće samo nepotrošne stvari, jer ih po prestanku uzufrukta uzufruktuar mora vratiti*
- *početkom carstva, donesen je senatus consulta po kojem predmet uzufrukta mogu biti i potrošne stvari:*
 - *ovo nije pravi uzufrukt, stvar se ne uživa salva rerum substantia, niti se kasnije može vratiti*
 - *ovlaštenik stječe samo vlasništvo stvari – završetkom uzufrukta mora vratiti jednaku količinu istovrsnih stvari (tantundem eiusdem generi, zamjenjive stvari)*
 - *ovakav odnos je blizak zajmu, no kako je tužba za zaštitu prava ovlaštenika bila vindicatio ususfructus (utilis),*
 - *klasici su smatrali da se može tužiti quasi ex ususfructus*
 - *tako se razvio pojam quasi usus fructus (usus fructus irregularis)*
 - *predmet kvazi-uzufrukta kasnije mogu biti i novčane tražbine – uzufruktuaru pripadaju vjerovnička prava utjerivanja glavnice i kamata (s tim da prestankom uzufrukta mora vratiti samo glavnice)*

USUS (SLUŽNOST PORABE, UPOTREBE)

RIMSKO PRIVATNO PRAVO

- *to je stvarno pravo korištenja tuđe stvari slično uzufuktu;*
- *strogo je vezano uz osobu ovlaštenika (uzuara)*
- *razlika je što se ovdje sadržaj ovlaštenikova prava odnosi samo na uporabu stvari (usus) za vlastite potrebe uzuara; ne odnosi se i na crpenje plodova, što je pridržano vlasniku*
- *već od klasičnog doba, dolazi do širenja granica prava ususa*
- *uzuar kuće smije u kuću primiti i članove svoje obitelji, služinčad i najamnike, a uzuar vrta smije ubrati voće i cvijeće*
- *uzuar smije ubirati i dio plodova stvari, ali samo koliko mu je potrebno za vlastitu osobnu upotrebu i za potrebe njegove obitelji, tj. kućanstva*
- *obveze uzuara su analogne obvezama uzufuktuara; on je dužan dati jamstvo (cautio usuaría)*
- *no razlika između njihovih prava je što je uzuarevo pravo nedjeljivo – na drugog se ne može prenijeti ni samo izvršavanje prava*

HABITATIO (SLUŽNOST STANA)

- *daje ovlašteniku pravo stanovanja u stanu ili u kući; ne utrnjuje capitis deminutione niti non usu za razliku od drugih osobnih služnosti*
- *Justinijan ga je proglasio samostalnim pravom i uvrstio ga među osobne služnosti, gdje je dozvoljeno dalje iznajmiti čitav stan ili kuću (tj. trećem ustupiti izvršavanje prava)*

OPERAE SERVORUM VEL ANIMALIUM (ISKORIŠTAVANJE RADA TUĐEG ROBA ILI ŽIVOTINJE)

- *često se zapisom nekome ostavljala radna snaga roba ili životinje*
- *Justinijan i ovo pravo proglašava posebnom osobnom služnosti, gdje se operae mogu davati i u najam*
- *ni ova služnost ne utrnjuje capitis deminutione, a prelazi i na nasljednike, za razliku od ostalih osobnih služnosti*

STJECANJE I PRESTANAK SLUŽNOSTI

STJECANJE SLUŽNOSTI

- *načini stjecanja služnosti u civilnom pravu (civilni načini stjecanja):*
 - *mancipatio i in iure cessio – za stjecanje res Mancipi (najstarijih poljskih služnosti puta i vodovoda)*
 - *in iure cessio – normalni civilni način za stjecanje svih ostalih služnosti;*
 - *prividna parnica o utuživanju služnosti (vindicatio servitutis), odnosno uzufukta (vindicatio ususfructus)*
 - *deductio servitutis ili ususfructus – pridržaj služnosti prigodom otuđivanja neke stvari Mancipacijom ili in iure cesijom ili prigodom određivanja legata*
 - *adjudikacija – arbiter može u diobnim parnicama jednoj ili drugoj stranci prigodom realne diobe dosuditi služnosti na drugim dijelovima*
 - *legat za slučaj smrti (legatum per vindicationem) – najčešći slučaj osnivanja osobnih služnosti*

- *uzukapija služnosti u roku od 1 do 2 godine (staro civilno pravo)– ukinuta s lex Scribonia (poč. 1.st.pr.n.e.) jer je služnost pravo, a time i netjelesna stvar koja se ne može posjedovati, pa se zato po klasičnom pravu ne može stjecati uzukapijom ni tradicijom*
- *pretorski načini stjecanja isprva su uvedeni za peregrine i pokrajinska zemljišta, ali prelaze i u upotrebu rimskih građana; to su:*
 1. *PACTI ONIBUS ET STIPULATIONIBUS*
 - *osnivaju se na provincijalnim zemljištima neformalnim ugovorima (pactum)*
 - *ti ugovori su potvrđeni stipulacijom ili pismenom klauzulom o izvršenoj stipulaciji*
 - *po uzoru na civilne akcije, takve pretorske služnosti štiti magistrat s actiones utiles*
 - *ovaj način je u Justinijanovom pravu postao općeniti način stjecanja služnosti među živima*
 2. *TRADITIO I PATIENTIA*
 - *traditio se u Justinijanovom pravu razvija u vezi s pojmom kvaziposesije prava služnosti*
 - *ako se pravo služnosti može posjedovati, može se takav posjed i prenositi tradicijom; javlja se quasi-traditio služnosti koji se razlikuje kod osobnih i zemljišnih služnosti:*
 - *kod osobnih služnosti – quasi-traditio se temelji na predaji stvari radi vršenja služnosti*
 - *kod zemljišnih stvari – temelji se na uvođenju u zemljišnu služnost puta, vožnje, ...*
 - *s tradicijom je izjednačena patientia, tj. osnivanje služnosti njenim vršenjem uz mučko odobrenje vlasnika*
 3. *LONGI TEMPORIS PRAESCRIPTIO*
 - *već u pretorskom pravu, počinje se pružati zaštita zemljišnim služnostima koje su vršene dugo vrijeme (longa consuetudo, diuturnus usus), jer se tada pretpostavlja da je služnost stečena valjanim načinom*
 - *ovakvo stjecanje zemljišnih služnosti i uzufrukta uvedeno je kad je priznat posjed prava služnosti, koji se sastoji u vršenju sadržaja služnosti (u doba dominata)*
 - *služnost stječe inter praesentes za 10, a inter absentes za 20 godina onaj koji je faktički vrši kao svoje pravo*
 - *u tu svrhu nije potreban iustus titulus ni bona fides, no sadržaj služnosti ne smije se prema vlasniku vršiti vi, clam, precariomancipatio i in iure cessio ne postoje više u Justinijanovom pravu, no ostali civilni načini stjecanja, a osobito stjecanje legatom zadržani su i dalje*

PRESTANAK SLUŽNOSTI

- *važniji načini prestanka služnosti:*
 - a. *odreknuće ovlaštenika uglavnom se vrši po*
 - *civilnom pravu in iure cesijom u korist vlasnika služnog dobra (predmeta uzufrukta)*
 - *po Justinijanovom pravu dovoljno je neformalno odreknuće, a u ranijem pravu štiti se pretorskom ekscepcijom pacti*
 - b. *confusio (consolidatio)*
 - *spajanje služnosti s vlasništvom služne stvari u istoj osobi (pravilo "nemini res sua servit")*
 - c. *propast služne stvari kod zemljišnih služnosti,*

- *to je propast gospodujućeg ili služnog dobra kod uzufrukta i uzusa prestaju služnosti već promjenom sućanstva*
- d. *smrt i capitis deminutio ovlaštenika*
- *ovako prestaju uzufukt i uzus (po Justinijanu, capitis deminutio minima nema taj učinak)*
- *prema Justinijanu, osobne služnosti (ususfructus) mogu se osnivati i u korist pravnih osoba, no najviše na rok od 100 godina*
- e. *nevršenje (non usus)*
- *nevršenjem kroz 1 ili 2 godine utrnjuju poljske služnosti, uzufukt i uzus prema Justinijanu*
- *taj rok je 10 (inter praesentes) ili 20 godina (inter absentes)*
- *služnost se sastoji u dužnosti vlasnika služnog dobra da nešto ne učini*
- *ovdje do utrnuća dolazi putem usucapio libertatis – opterećeni postupa protivno služnosti i održava takvo stanje kroz vrijeme potrebno za dosjelost (npr. podigne kuću preko određene visine)*
- f. *osobne služnosti osnovane na određeno vrijeme*
- *ili do nastupa rezolutivnog uvjeta prestaju ipso iure protekom vremena odnosno ispunjenjem uvjeta*

ZAŠTITA SLUŽNOSTI

- *kao stvarna prava, služnosti su zaštićene akcijom in rem, koja ima različite nazive:*
 - *u klasičnom pravu – vindicatio servitutis/ususfructus/usus*
 - *bizantsko doba i po Justinijanu– actio confessoria isprva je pripadala ovlašteniku služnosti protiv vlasnika služne stvari, a kasnije se daje i protiv svakog trećeg koji smeta ovlašteniku u vršenju služnosti (npr. time što je treći za sebe svojatao uzufukt koji pripada tužitelju) tijekom tužbe:*
 - *tužitelj postavlja tvrdnju da mu pripada služnost*
 - *(kao što vlasnik u reivindikaciji postavlja tvrdnju o vlasništvu; dokazuje se način stjecanja vlasništva i služnosti)*
 - *tužitelj mora dokazati da mu pravo služnosti pripada*
 - *tada će tuženi biti osuđen na:*
 - *priznanje služnosti i uspostavu stanja koje odgovara služnosti*
 - *naknadu štete i zabranu daljnjeg smetanja –*
 - *može mu se naložiti i cautio de amplius non turbando*
 - *actio confessoria je naličje actio negatoria:*
 - I. *s actio confessoria ovlaštenik služnosti ustaje protiv vlasnika i trećega, kako bi dobio priznanje i ostvarenje služnosti*
 - II. *s actio negatoria brani se vlasnik protiv trećeg koji ga smeta (npr. time što si prisvaja neku služnost)*
- *pretor je posebnim interdiktima štitio i faktičnog vršioca dužnosti koji je ne vrši vi, clam, precario:*

RIMSKO PRIVATNO PRAVO

- protiv vlasnika gospodujućeg zemljišta
- (bez dokazivanja njegova prava na služnost – *interdictum de aqua, de rivis, de itinere actusque privato*)
- uzufruktuaru i uzuaru, koji su i detentori stvari, daju se u tu svrhu posesorni interdikti kao *interdicta utilia*
- iz ovakvih interdikata razvija se *quasi-possessio*

EMFITEUZA (EMPHYTEUSIS)

- emfiteuza nastaje u vrijeme prijelaza s robovlasništva na kolonat – traži se novi oblik eksploatacije nižih slojeva država, gradovi, car i latifundisti nastoje privući radnu snagu na opustjela zemljišta, pa ih daju u zakup kako bi od zemljišta koje više ne mogu obrađivati uz pomoć robova ipak imali nekakav prihod
- dugoročni nasljedni zakup Justinijanovog prava sa stvarnopravnim značenjem;
- ima dva historijska korijena: iz prakse zapadnog dijela carstva (*ager vectigalis, ius perpetuum*) iz prakse istočnog dijela carstva (emfiteuza)

AGER VECTIGALIS, IUS PERPETUUM

- od republike, država i gradske općine daju svoja zemljišta privatnicima u zakup zauvijek (*in perpetuum*) ili na dugi rok (najčešće na 100 godina):
- zakupniku i njegovim nasljednicima zakup se ne može oduzeti dok redovito plaćaju godišnju zakupninu, *vectigal* dugotrajnost ovih odnosa teži k stvarnopravnim učincima, pretor, osim posesornih interdikata, daje nasljednom zakupniku i stvarnopravnu tužbu *actio in rem vectigalis* za zaštitu prava uživanja i korištenja zemljišta (ta tužba je analogna vlasnikovoj reivindikaciji, *utilis rei vindicatio*)
- akcijom *in rem vectigalis* zakupnik stječe stvarno pravo koje može otuđiti, založiti ili ostaviti u zapis (*ius in agro vectigali*)
- u postklasično doba, *ius in agro vectigali* održava se kao *ius perpetuum*;
- u carsko doba, to postaje oblik nasljednih zakupa državnih domena *ius in agro vectigali* postalo je nasljedivo i otuđivo pravo, koje daje ovlašteniku mogućnost potpunog korištenja zemljišta uz pretpostavku da on vlasniku redovito plaća naknadu (*canon*)
- emfiteuza u Grčkoj se izvorno odnosi na neobrađena zemljišta koja zakupnik preuzima uz dužnost nasađivanja (emfiteuza – grč. *usaditi*) ta ustanova je preuzeta iz Egipta u rimsku sjevernu Afriku primjenjuje se kao nasljedni zakup na krunskim dobrima cara do kraja 3.st.n.e.
- *emphyteusis* još nije bila nasljedni zakup, nego zakup na određeno vrijeme
- (izvorno na 5 godina) nakon isteka takvog roka, emfiteutu se mogla povisiti daća ili oduzeti zemlja kasnije se razvija dugotrajno i nasljedno zakupno pravo (*ius emphyteuticum*),
- ponajprije kod osoba koje bi okupirale napuštena carska dobra od 4. st., *ius perpetuum* i *emphyteusis* se stapaju u jednu ustanovu pod nazivom emfiteuza (u kasno carsko doba i u Justinijanovom pravu) klasični pravници su dvojili da li je nasljedni zakup kupnja ili zakup; zato car Zenon zaključuje da se radi o ugovoru *sui generis* (*contractus emphyteuticarius*), a Justinijan je regulirao emfiteuzu: to je stvarno pravo na tuđoj stvari

(ius in re aliena), koje je otuđivo i nasljedivo, a ovlašteniku daje potpuno korištenje zemljišta

- *emfiteut mora plaćati godišnju daću u novcu ili naturi (canon), a*
- *plodove stječe već separacijom namjeravano otuđenje svog prava mora najaviti vlasniku zemlje, koji ima pravo prvokupa (ius protimiseos) za dozvolu otuđivanja,*
- *emfiteut mora vlasniku platiti 2% kupovne cijene (u srednjem vijeku laudemium)*
- *emfiteut može biti lišen svog prava ako pogoršava zemljište ili ne plati canon ili javne daće kroz 3 godine njegova prava štite: vindikacije – njome traži povratak oduzete zemlje od svakog trećeg, pa i vlasnika negatoria i confessoria (kao utiles) posjedovni interdikti (kao interdicta utilia)*

SUPERFICIES (institut)

- *po Justinijanovom pravu, superficies je nasljedivo i otuđivo pravo iskorištavanja zgrade podignute na tuđem zemljištu, uz plaćanje godišnje naknade (solarium) to je pravo na tuđoj stvari koje ima širok opseg*
- *superficijar vrši sva vlasnička prava na tuđoj zgradi većinom se radi o zgradi koju superficijar sam podiže, no superficies se može osnivati i na gotovim zgradama potreba nastanka ovakvog stvarnog prava se javlja zbog principa prema kojem sve što se sagradi na tuđoj zemlji postaje vlasništvom vlasnika zemlje ("superficies solo credit" - građevina slijedi pravnu namjenu zemljišta), jer se vlasništvo zemlje proteže i na podzemni i zračni prostor*
- *uvođenjem subjektivnog superficiesa taj princip je narušen, iako je zgrada i dalje ostajala vlasništvom vlasnika zemlje*

POSTUPNI RAZVOJ

- *isprva je superficies bio samo obvezni odnos, najam ili zakup zemljišta na kojem će se podići zgrada zbog koncentracije zemljišnog vlasništva u rukama država, općine i malobrojnih bogataša, zbog visokih cijena zemljišta u gradovima, nastaje potreba da se osigura stanovanje u vlastitoj kući na tuđem zemljištu prvo je država počela dozvoljavati privatnicima da si na javnom dobru, koje se nije moglo prodavati, sagrade kuće ili obrtne lokale (npr. bankari na forumu u Rimu), te da ih trajno ili na duži rok koriste uz plaćanje godišnje naknade (solarium) zatim isto čine i gradske općine, pa i privatnici*
- *oni zemlju daju u dugoročni zakup (99 god.) uz određenu godišnju naknadu*
- *takav odnos bio je u klasično doba samo obvezni odnos najma ili zakupa; graditelj kuće ima samo obvezni zahtjev protiv zakupodavca (actio conducti), a nikakvo stvarno pravo protiv trećih, ni na samoj zgradi već u klasično doba,*
- *pretor onima koji drže takvo zemljište daje:*
 - *interdiktnu zaštitu u slučaju smetanja ili oduzimanja protiv svakoga (interdictum de superficie)*
 - *ponekad daje i petitornu zaštitu in rem u svrhu zaštite protiv vlasnika zemljišta i protiv trećih*
 - *prije davanja tužbe (actio de superficie) je utvrđivao stanje stvari i okolnosti u svakom pojedinom slučaju*

RIMSKO PRIVATNO PRAVO

- *superficies* u postklasičnom pravu dobiva stvarnopravni karakter, a od Justinijana je smatran za otuđivo i stvarno pravo na tuđoj stvari:
 - pravo *superficiarja* zaštićeno akcijama in rem analognim vlasništvu
 - (*utilis rei vindicatio*, *negatoria* i *confessoria*),
 - osniva se ugovorom ili razredbom posljednje volje

POJAM I VRSTE ZALOŽNOG PRAVA

- založno pravo je stvarno pravo na tuđoj stvari koje služi realnom osiguranju neke vjerovnikove tražbine – dužnik (ili netko treći za dužnika) ustupa vjerovniku na svoje stvari založno pravo, kako bi vjerovnik putem te stvari došao do naplate svoje tražbine
- založno pravo razvija se s pojavom novčanog prometa, kredita, bankarstva i lihvarstva
- kad vjerovniku dovoljnu garanciju za tražbinu ne pruža dužnikova osoba ni njegovi eventualni jamci (personalno osiguranje), dužnik vjerovniku daje neku svoju stvar u svrhu zaloga (realna garancija)
- založno pravo pripada vjerovniku na tuđoj stvari zbog osiguranja tražbine, te mu daje pravo na posjed te stvari i namirenje tražbine iz te stvari – namirenje iz založne stvari se mijenjalo:
 - vjerovnik može zadržati založenu stvar kao svoje vlasništvo ako dug koji je bio osiguran tom stvari ne bi bio u roku podmiren (*lex commissoria*)
 - vjerovniku se daje ovlaštenje da stvar samo posjeduje i time vrši prisilu na dužnika da ispunji svoju obvezu (kod rimskog *pignusa* u staro doba)
 - vjerovnik mora založenu stvar prodati i utrškom namiriti svoju tražbinu
 - založno pravo je akcesorno, jer zavisi od postojanja tražbine čijem osiguranju služi pritom je založno pravo stvarno pravo (djeluje na sve), a tražbina obvezni odnos (između određenog vjerovnika i dužnika)
- u starom rimskom pravu nije postojalo založno pravo u današnjem smislu; postojale su slične ustanove:
 1. *fiducia* – na vjerovnika prenosi vlasništvo stvari koje služi kao osiguranje za neku tražbinu (*fiducia cum creditore*)
 2. *pignus* – ručni zalog kod kojeg se na vjerovnika prenosi posjed založene stvari
 3. *hypotheca* – ugovorni zalog bez posjedovanja stvari
 - *pignus* i *hypotheca* razvijaju pretori;
 - u klasičnom i Justinijanovom pravu postoje 2 ustanove: *pignus* i *hypotheca*

FIDUCIA

- najstarije založno pravo; utuživa i neutuživa (tek kasnije je podignuta na rang realnog kontrakta kad je utuživa)
 - dužnik na vjerovnika prenosi vlasništvo stvari s fiducijarnim uglavkom (*pactum fiduciae*) da će mu vlasništvo biti vraćeno kad isplati dug;
 - prenošenje vlasništva vrši se *mancipacijom* ili *in iure cesijom*
 - takav prijenos vlasništva služi vjerovnikovom osiguranju, pa se zove *fiducia cum creditore contracta*

RIMSKO PRIVATNO PRAVO

- *fiducijarni prijenos vlasništva je mogao služiti i drugim svrhama (npr. pohrani ili posudbi) - fiducia cum amico contracta*
- *vjerovnik postaje vlasnik stvari i kao takav mogao bi sa stvari odmah slobodno raspolagati, te je npr. i prodati, ali ga je vezao pactum fiduciae prema kojem ima obvezu prenijeti založenu stvar natrag u vlasništvo dužnika nakon što mu on isplati dug*
- *ta obveza bila je isprva samo moralne naravi – počivala je na njegovoj vjeri i poštenju (fides) u doba republike nastaje tužbena sankcija s infamirajućom actio fiduciae*
- *njome dužnik nakon podmirenja duga može tražiti povratak stvari*
- *ako je vjerovnik kao vlasnik ipak stvar otuđio protivno pactumu fiduciae, dužnik je mogao tražiti naknadu štete*
- *actio fiduciae ima samo obligatorni, ne i stvarnopravni učinak jer dužnik kod fiducije gubi vlasništvo i stoga ne može potraživati stvar od trećeg stvarnopravnom tužbom*

PIGNUS (RUČNI ZALOG)

- *ova vrsta ručnog zalog razvila se u doba republike, kako bi se izbjegle nezgodne posljedice prijenosa vlasništva, a i komplicirani formalizam mancipacije i in iure cesije ovdje dužnik zadržava vlasništvo stvari*
- *stvar koja treba služiti kao osiguranje vjerovnikove tražbine on neformalno predaje založnom vjerovniku u posjed kao garanciju za isplatu duga*
- *vjerovnik ju zadržava dok mu ne bude namiren dug, a tada ju vraća – iako je takav vjerovnik zapravo samo detentor stvari, pretor ga smatra jurističkim posjednikom (tzv. izvedeni posjed) i daje mu pravnu zaštitu posesornim interdiktima*
- *tako je vjerovnik osiguran za posjed stvari; ispočetka samo posjedovanjem vrši pritisak na dužnika da mu isplati dug i tako dobije svoju stvar natrag (pravo prodaje stvari uvedeno je tek kasnije) položaj dužnika: daleko povoljniji nego kod fiducije*
- *on sad kao vlasnik može po isplati duga potraživati svoju stvar reivindikacijom od svakog trećeg od založnog vjerovnika može temeljem založnog ugovora (contractus pigneraticius) tražiti nakon isplate duga povratak založene stvari osobnom*
- *(obveznom) tužbom – actio pigneraticia directa*
- *vjerovnik isprva ima samo pravo na posjed stvari, ali je nije mogao prodati, niti je još imao stvarno pravo zaštićeno petitornom akcijom in rem protiv trećih*
- *pravo prodaje i stvarnopravnu zaštitu protiv trećih (actio quasi Serviana) vjerovnik je stekao kasnije*
- *kad su se ti instituti razvili kod hipoteke i tek tada je pignus postao založno pravo u pravom smislu*

HYPOTHECA

- *to je ugovorni zalog bez posjeda založene stvari*
- *vjerovnik i založni dužnik ugovaraju da određena stvar ima služiti osiguranju i namirenju*
–
- *vjerovnikove tražbine pritom stvar ostaje u posjedu dužnika dok god tražbina ne dospije na platež*

- kod hipoteke otpada ona za dužnika nezgodna strana pignusa (nemogućnost dužnika da se služi sa založnim predmetom)
- hipoteku stvaraju pretori, prvo u vezi sa zakupom poljoprivrednih nekretnina:
 - zakupnik zemljišta daje zakupodavcu svoj poljodjelski inventar, *invecta et illata*
 - (oruđe, stoku, robove) u zalog, kako bi osigurao zakupninu
 - te stvari nisu mogle fiducijom/pignusom biti predane u posjed zakupodavca, jer bi zakupniku bilo onemogućeno obrađivanje zemlje
 - kad su počeli propadati seljački posjedi, latifundisti su sve češće svoje parcele davali u zakup slobodnim zakupcima
 - uz zemlju, davali su im i kredit za nabavu inventara –
 - takav ugovor o zalogu po starijem pravu još nije bio pravno zaštićen trebalo je naći pravno sredstvo kojim založena stvar ostaje u posjedu dužnika, te se vjerovniku osigurava pravo da je može uzeti u posjed tek u slučaju neisplate duga
 - u tu svrhu, pretor zakupodavcu daje *interdictum Salvianum*
 - zakupodavac po dospeljku tražbine može od zastupnika tražiti posjed na *invecta et illata*, tj. mogao je zahtijevati posjed založene stvari kako bi je prodao i namirio svoje potraživanje
 - to je interdikt za pribavljanje posjeda ugovorom založene stvari (*interdictum adipiscendae possessionis*)
 - on se može koristiti samo protiv zakupnika (*colonus*), ne i protiv trećih koji dođu do posjeda stvari (najveći nedostatak)
- time založeni vjerovnik još nije dobio stvarnopravnu zaštitu koja djeluje protiv trećih:
 - takvu zaštitu dobiva tek u doba principata, s pretorskom *actio Serviana*
 - to je već bila *petitorna* tužba; sad zakupodavac može tražiti posjed i izručenje zalogu i od svakog trećeg
 - ubrzo je ova tužba proširena na ugovorne zaloge svake vrste
 - (kad god netko zalaže stvar bez predaje posjeda stvari)
 - u toj proširenoj funkciji, ona se zove *actio quasi Serviana*
 - (kod Justinijana i *actio hypothecaria* ili *actio pigneraticia in rem*) ova tužba sad se primjenjuje i na *pignus* (ručni zalog), ukoliko založni vjerovnik izgubi posjed stvari
- tako i *pignus* i *hypotheca* postaju založno pravo u današnjem smislu, tj. stvarno pravo na tuđoj stvari koje djeluje protiv svakoga, a zaštićeno je akcijama *in rem*
- mogao je svaki založni vjerovnik tražiti izručenje založene stvari od svakog posjednika, bez obzira da li je to bio dužnik ili onaj koji mu je stvar založio ili netko treći
- kod navedenih tužbi, tužitelj mora dokazati:
 1. da mu je stvar bila založena da se stvar nalazi u tuženikovu posjedu
 2. da je u času zalaganja bila u zalagateljevoj imovini
 3. da postoji tražbina (ukoliko mu se njeno postojanje ospori)
- *mancipatio* i *in iure cessio* (s njima i *fiducia*) u postklasično doba se više ne koriste:
 - formalno ih uklanja Justinijan on u interpoliranim mjestima mijenja fiduciju pignusom i hipotekom: to su sad jedine vrste založnog prava s jednakom funkcijom i pravnim učincima

RIMSKO PRIVATNO PRAVO

- razlikuju se po tome prenosi li se posjed odmah na založnog vjerovnika, ili se radi o ugovornom zalogu gdje stvar do dospelosti duga ostaje u posjedu dužnika
- i takav ugovorni zalog ima jednaku funkciju kao i ručni zalog – hipotekarni vjerovnik koji je došao u posjed stvari s *actio serviana* ima isti položaj kao vjerovnik ručnog zaloga (*interdiktna zaštita, unovčenje, povratak zaloga*)

POSTANAK I PREDMET ZALOŽNOG PRAVA

- da stvari (*datio pignoris* ili *pignus*) ugovorom bez predaje posjeda (*pignus conventionale*, kasnije *hypotheca*):
 - bio je dovoljan neformalni *pactum*,
 - zalagatelj u času založnog ugovora mora biti vlasnik stvari zbog akcesornosti založnog prava
 - morala je postojati tražbina koju treba osigurati zalogom – tražbina je morala biti i uvjetna, buduća ili i prirodna (neupućiva), a zalog je za dužnika mogao dati i netko treći predmetom *pignusa* i hipoteke
 - prvo su mogle biti samo tjelesne stvari, no kasnije predmet zaloga može biti
 - *ius in agro vectigali*, *emfiteuza*, *superficies*, *uzufrukt*, *poljske služnosti*, ... (sve što može biti predmetom prodaje)
 - predmetom hipoteke može biti i sva sadašnja i buduća imovina neke osobe (sve stvari i prava), tzv. *generalna hipoteka* osim putem ugovora
 - založno pravo može nastati na još neke načine: sudskom rješidbom u svrhu ovrhe u ekstraordinarnom postupku magistratskom odlukom kod uvođenja u posjed tuđe imovine zbog osiguranja, bez prava prodaje (*pignus praetorium*)

LEGALNE HIPOTEKE

- ova zakonska založna prava razvijaju se u carsko doba (*pignus tacitum* ili *legale*) takve zakonske ili legalne hipoteke koje su i bez ugovora već po pravnom poretku spojene s nekim tražbinama su:
 - specijalne – odnose se na pojedinačne dužnikove stvari *generalne*
 - odnose se na čitavu dužnikovu imovinu neke legalne hipoteke razvijaju se iz ugovorne prakse;
 - ako se u nekim slučajevima redovito ugovara založno pravo, ono se s vremenom počinje smatrati šutke ugovorenim; ovdje spadaju:
 - zakonsko založno pravo najmodavca stana na najamnikove stvari unesene u stan
 - (*invecta et illata*)
 - založno pravo zakupodavca poljskog dobra na plodove zemljišta prema izričitim propisima (carskim konstitucijama, tj. *senatuskonzultima*),
 - zakonsko založno pravo na zgradi onome tko je dao zajam za njen popravak *generalna zakonska hipoteka fiska* na čitavoj dužnikovoj imovini zbog tražbina iz javnih daća i ugovora
 - *generalne zakonske hipoteke pupila i dorašli maloljetnika na imovini tutora i skrbnika; žene na imovini muža*

SADRŽAJ ZALOŽNOG PRAVA I ODNOS VIŠE ZALOŽNIH PRAVA NA ISTOJ STVARI

- u staro doba u Rimu, sadržaj založnog prava je bio u tome da zalog pripadne vjerovniku u vlasništvo ako dužnik pri dospelju tražbine ne ispuni svoj dug (*lex commissoria*)
- u tom slučaju, vjerovnik se mora zadovoljiti sa stvari iako je njegova tražbina veća od vrijednosti založene stvari
- ako je zalog bio vrijedniji od tražbine, nije trebao ništa vraćati dužniku takvo stanje je moglo biti vrlo štetno po dužnika, pa je rano izašlo iz prakse naprotiv,
- kod pignusa i hipoteke kao sadržaj vjerovnikova prava ukazuju se 2 glavna ovlaštenja:

PRAVO NA POSJED (*IUS POSSIDENDI*)

- stječe se kod pignusa odmah materijalnom predajom stvari od strane dužnika kod hipoteke, vjerovnik dobiva pravo na posjed ako pri dospelju tražbine nije namiren – za pribavljanje posjeda služe mu *interdictum Salvianum*, *actio Serviana* i *quasi Serviana* (*hypothecaria*) kod hipoteke, namireni vjerovnik mora vratiti posjed dužniku koji ga tuži s *actio pigneraticia directa* (*fiducija: actio fiduciae directa*)
- 329. nastaje odredba cara Gordijana II, *pignus Gordianum* vjerovnik može zadržati zalog i nakon namirenja zalogom osigurane tražbine – kako bi osigurao druge novčane tražbine protiv istog dužnika on u tom slučaju nema pravo prodaje, nego samo pravo zadržavanja stvari (*ius retentionis*)
- založni vjerovnik ne smije upotrebljavati zalog bez odobrenja, inače čini krađu uporabe (*furtum usus*)
- plodovi založene stvari pripadaju založnom dužniku, a ne vjerovniku ipak, moglo se ugovoriti da plodovi pripadnu vjerovniku umjesto kamata
- (*antihreza, pactum antichreticum*) ako se radi o beskatnom zajmu, a založena stvar je plodonosna, vjerovnik može zadržati plodove i bez antihretičke pogodbe (*antichresis tacita*)

PRAVO PRODAJE ZALOGA (*IUS DISTRAHENDI*)

- pravo zadržavanja namirenja naloga
- dozvoljava se prodaja založene stvari, ne treba ju posebno zadržavati;
- počeo se ugovarati i *pactum de non vendendo*
- isprva je vjerovniku pripadalo samo ako je bilo izrijekom dogovoreno (*pactum de vendendo pignore*)
- potkraj klasičnog doba, pravo prodaje zaloga smatra se uključenim u svakom založnom pravu i bez posebnog ugovora;
- dozvoljava se prodaja iako je bila izrijekom isključena (*pactum de non vendendo*),
- ali vjerovnik mora 3 puta opomenuti dužnika umjesto prava prodaje
- u klasičnom pravu može se ugovoriti još *lex commissoria* – uglavak da stvar ima pripasti vjerovniku u vlasništvo ako dug pri dospelju ne bi bio namiren (ova odredba je zabranjena od Konstantina, jer je dužnike izvirgavala lihvarstvu) – vjerovnik zalog prodaje sam, pri čemu mora štititi interese dužnika

RIMSKO PRIVATNO PRAVO

- *iako vjerovnik nije vlasnik, on prodajom prenosi vlasništvo založne stvari na kupca (po založnom pravu je na to ovlašten) založni vjerovnik tražbinu namiruje iz kupovnine; eventualni višak izručuje zalagatelju (hyperocha, superfluum)*
- *ako pokušaj prodaje zalogu bude neuspješan, vjerovnik može tražiti da mu se, nakon prethodne opomene dužnika, dopita po caru vlasništvo zalogu po procjembenoj vrijednosti (impetratio dominii) zalagatelj i nakon toga može isкупiti zalog plaćanjem dužne glavnice i kamata kroz rok od 2 godine*

ODNOS IZMEĐU VIŠE ZALOŽNIH PRAVA NA ISTOJ STVARI

- *zalagatelj ostaje vlasnik založene stvari*
- *može s njome raspolagati kao vlasnik, njeno vlasništvo prenijeti na trećeg ili ju dati dalje u zalog drugim vjerovnicima no, pritom se ne narušava pravo starijeg založnog vjerovnika;*
- *ono se i dalje mora poštovati stoga raniji založni vjerovnik ima prednost pred kasnijim (načelo "prior tempore potior iure" - raniji po vremenu, jači po pravu)*
- *ključnu ulogu ima vrijeme postanka založnog prava, a položaj kasnijeg vjerovnika je znatno slabiji: u slučaju prodaje stvari, prvo se namiruje raniji vjerovnik; kasniji ima samo pravo na hipoteku kasniji vjerovnik pritom može isplatiti tražbinu nekog od ranijih vjerovnika i stupiti na njegovo mjesto (ius offerendi)*
- *kasniji založni vjerovnik nema pravo prodaje zalogu*
- *kasniji hipotekarni vjerovnik može tražiti posjed od trećih s actio hypothecaria (*
- *ali ne i od ranijeg založnog vjerovnika) naprotiv, raniji vjerovnik može tražiti posjed od svakog kasnijeg založnog vjerovnika*

PRIVILEGIRANE HIPOTEKE

- *ove hipoteke narušavaju načelo prior tempore potior iure u slučaju zakonske prodaje zalogu, one prve dolaze do namirenja, ispred eventualnih starijih drugih založnih prava tu spadaju npr: zakonska hipoteka fiska za dužne poreze zakonska hipoteka žene zbog povratka miraza ugovorna hipoteka zbog in rem versio (tko je dao novac za nabavu, popravak, održanje založene stvari ima prednost pred svim ostalim založnim pravima)*
- *474. car Leon donosi posebnu odredbu:*
- *založno pravo osnovano javnom ili privatnom ispravom potpisanom po 3 besprijekorna svjedoka ima prednost nad svim drugim založnim pravima*
- *time je onemogućeno fingiranje nekog starijeg založnog prava izdavanjem antidatirane isprave o zalaganju*
- *ujedno se time javlja težnja za publicitetom založnog prava rimsko pravo se osnivalo neformalnim ugovorima, pa je bilo nevidljivo za svakog trećeg stjecalac nije bio siguran je li stvar već opterećena nekim starijim založnim pravom*
- *ova nesigurnost povećana je brojnim zakonskim, generalnim i privilegiranim hipotekama, a problem je u modernom pravu riješen upisom hipoteka u javne knjige (kod nekretnina)*

PRESTANAK ZALOŽNOG PRAVA

RIMSKO PRIVATNO PRAVO

- *razlozi prestanka založnog prava izviru ili iz njegova karaktera stvarnog prava, ili iz karaktera osiguranja tražbine zastara založne tužbe nastupa za 30, odnosno 40 godina, pri čemu se zalagatelj može služiti samo prigovorom zastare tužbe*

UTRNUĆE TRAŽBINE

- *kao akcesorno pravo, založno pravo utrnuje utrnućem tražbine osiguranju kojem je služilo (npr. isplatom, otpustom) ipak, založno pravo ostaje na snazi ako je otpala samo utuživost tražbine – ona postoji dalje kao naturalna obligacija*

PRODAJA ZALOGA

- *utrnuje ne samo založno pravo prodavaoca, nego i svih daljnjih založnih vjerovnika, jer kupac kupuje stvar prostu od zaloga*

PROPAST ZALOŽENE STVARI; KONFUZIJA; ODREKNUĆE

- *založno pravo utrnuje:*
 - *propašću založene stvari (nezavisno od tražbine) time što je založni vjerovnik postao vlasnik založene stvari:*
 - *KONFUZIJOM odreknućem koje može uslijediti neformalno i šutke, jer se osnivanje založnog prava vrši neformalno*
 - *STJECANJE BONA FIDE ako treći stječe založenu stvar bona fide ne znajući za založno pravo i na osnovu valjanog naslova, založno pravo prema njemu utrnuje za 10 ili 20 godina (longi temporis praescriptio) – to je dosjelost slobode od založnog prava za 30 ili 40 godina, do tog učinka dolazi treći bonae fidei possessor i bez titulusa (longissimi temporis praescriptio) zastara založne tužbe nastupa za 30, tj. 40 godina*